



**UNPRPD** MPTF  
Partnership on the Rights of Persons with Disabilities

unicef   
for every child



# BÁO CÁO PHÂN TÍCH BỐI CẢNH THỰC THI QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

**VIỆT NAM**

# MỤC LỤC

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Danh mục từ viết tắt                                                                | 5  |
| Tóm tắt nội dung báo cáo                                                            | 7  |
| Bối cảnh                                                                            | 12 |
| Mục đích của báo cáo                                                                | 12 |
| Giới thiệu về hoà nhập NKT ở Việt Nam                                               | 12 |
| Phương pháp nghiên cứu                                                              | 14 |
| Nguyên tắc hướng dẫn                                                                | 14 |
| Các phương pháp luận được sử dụng                                                   | 15 |
| Phạm vi và giới hạn của báo cáo                                                     | 15 |
| Kết quả nghiên cứu                                                                  | 17 |
| Các bên liên quan và điều phối                                                      | 17 |
| Khung pháp lý và chính sách và các chiến lược phát triển quốc gia liên quan đến NKT | 19 |
| Bình đẳng và không phân biệt đối xử                                                 | 20 |
| Các dịch vụ hoà nhập cho NKT                                                        | 22 |
| <i>Bảo trợ xã hội</i>                                                               | 22 |
| <i>Bảo trợ trẻ em</i>                                                               | 24 |
| <i>Y tế</i>                                                                         | 25 |
| <i>Giáo dục</i>                                                                     | 27 |
| <i>Việc làm và các kỹ năng nghề</i>                                                 | 29 |
| <i>Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp</i>                              | 31 |
| <i>Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý</i>                                        | 32 |
| <i>Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng</i>                                 | 34 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Khả năng tiếp cận                                                               | 35 |
| Lên kế hoạch và ngân sách theo hướng dẫn của CRPD                               | 37 |
| Trách nhiệm giải trình và Quản trị                                              | 39 |
| <b>Phân tích thực tiễn, các thách thức và cơ hội</b>                            | 41 |
| Các bên liên quan và điều phối                                                  | 41 |
| Khung pháp lý và chính sách và chiến lược phát triển quốc gia liên quan đến NKT | 42 |
| Bình đẳng và không phân biệt đối xử                                             | 43 |
| Các dịch vụ hoà nhập cho NKT                                                    | 44 |
| <i>Bảo trợ xã hội</i>                                                           | 44 |
| <i>Bảo trợ trẻ em</i>                                                           | 45 |
| <i>Sức khoẻ</i>                                                                 | 45 |
| <i>Giáo dục</i>                                                                 | 47 |
| <i>Việc làm và kỹ năng nghề</i>                                                 | 48 |
| <i>Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp</i>                          | 50 |
| <i>Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý</i>                                    | 51 |
| <i>Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng</i>                             | 51 |
| Khả năng tiếp cận                                                               | 52 |
| Lập kế hoạch và ngân sách theo hướng dẫn của CRPD                               | 53 |
| Trách nhiệm giải trình và quản trị                                              | 54 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kết luận và khuyến nghị chính cho các chương trình tương lai của LIÊN HỢP QUỐC | 58 |
| Các bên liên quan và điều phối                                                 | 58 |
| Các dịch vụ hoà nhập NKT                                                       | 60 |
| <i>Bảo trợ xã hội</i>                                                          | 60 |
| <i>Bảo trợ trẻ em</i>                                                          | 60 |
| <i>Sức khoẻ</i>                                                                | 61 |
| <i>Giáo dục</i>                                                                | 61 |
| <i>Việc làm và kỹ năng nghề</i>                                                | 62 |
| <i>Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp</i>                         | 63 |
| <i>Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý</i>                                   | 63 |
| <i>Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng</i>                            | 64 |
| Khả năng tiếp cận                                                              | 64 |
| Lập kế hoạch và ngân sách theo các hướng dẫn của CRPD                          | 65 |
| Trách nhiệm giải trình và quản trị                                             | 66 |
| Phụ lục                                                                        | 67 |
| Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn                                              | 67 |
| Phụ lục 2: Danh sách các câu hỏi cho                                           |    |
| Hội thảo tham vấn thảo luận nhóm                                               | 72 |
| Phụ lục 3: Các công cụ pháp lý và chính sách về NKT                            | 74 |
| Tài liệu tham khảo                                                             | 79 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Bộ GD&ĐT   | Bộ Giáo dục và Đào tạo                         |
| Bộ GTVT    | Bộ giao thông vận tải                          |
| Bộ KHĐT    | Bộ Kế hoạch và Đầu tư                          |
| Bộ LĐTBXH  | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội              |
| Bộ NN&PTNT | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn         |
| Bộ TT&TT   | Bộ Thông tin và Truyền thông                   |
| Bộ VH TTDL | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                |
| CNTT&TT    | Công nghệ thông tin và truyền thông            |
| CRPD       | Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật |
| GDP        | Tổng sản phẩm quốc nội                         |
| Hội NKT    | Hội người khuyết tật                           |
| Luật NKT   | Luật người khuyết tật                          |
| MPTF       | Quỹ ủy thác đa đối tác                         |
| MTPTBV     | Mục tiêu phát triển bền vững                   |
| NKT        | Người khuyết tật                               |
| SKSS/SKTD  | Sức khỏe sinh sản/ Sức khỏe tình dục           |
| Sở LĐTBXH  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội             |
| TCTK       | Tổng cục thống kê                              |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| TP. HCM     | Thành phố Hồ Chí Minh                                             |
| UN Women    | Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ  |
| UBQG về NKT | Ủy ban quốc gia về người khuyết tật                               |
| UNDP        | Chương trình Phát triển Liên hợp quốc                             |
| UNFPA       | Quỹ Dân số Liên hợp quốc                                          |
| UNICEF      | Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc                                        |
| UNPRPD      | Hợp tác giữa các tổ chức của Liên hợp quốc thúc đẩy Quyền của NKT |
| VND         | Việt Nam đồng                                                     |
| WHO         | Tổ chức Y tế Thế giới                                             |

# 1 TÓM TẮT NỘI DUNG



Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của NKT ở Việt Nam cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng điều phối các nguồn lực đang tăng lên, quá trình số hóa, cũng như khả năng chuyên môn của tất cả các bên liên quan, để hiện thực hóa tầm nhìn với các tham vọng lớn về NKT. Chính phủ Việt Nam cam kết rõ ràng về công tác hòa nhập khuyết tật trong nỗ lực đạt được Chương trình nghị sự 2030 và các MTPTBV. Khung quốc gia bước đầu đã được đưa ra và đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều cơ hội trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, lập kế hoạch và thực hiện để khắc phục những khó khăn hiện có. Trọng tâm chung được đặt vào công tác điều phối, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này đồng nghĩa với việc các bên liên quan bao gồm đại diện chính phủ ở tất cả các cấp, NKT, các tổ chức của và vì NKT, khối tư nhân, các tổ chức của Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác sẽ có vị thế phù hợp trong hợp tác và cải thiện cuộc sống của tất cả các NKT trên toàn quốc.

Báo cáo phân tích bối cảnh này được các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam thực hiện dưới sự điều phối của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và sự đóng góp kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các tổ chức của và vì NKT. Báo cáo cho thấy bề rộng của các vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo NKT không bị bỏ lại phía sau và tiềm năng của họ được hỗ trợ để phát huy tối đa. Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và các hội thảo tham vấn, những khuyến nghị của báo cáo này sẽ nêu bật các lĩnh vực cần nghiên cứu thêm và các bước thực thi trong tương lai.

Tính đa dạng về sự tham gia của các **bên liên quan trong quá trình** giám sát và theo dõi việc thực hiện các điều luật, chính sách và chương trình quốc gia liên quan đến NKT ở Việt Nam được đẩy mạnh. Mặc dù chính phủ đã xác định các bên liên quan chính và tiến hành phân bổ trách nhiệm, nhưng nếu công tác phối hợp tốt hơn và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn thì quá trình hoạt động của các bên liên quan sẽ hiệu quả hơn và các khó khăn được chỉ ra trong báo cáo sẽ được giải quyết. Do đó, một trong các phát hiện quan trọng và khuyến nghị tổng thể được đề cập đến trong báo cáo là **cần tăng cường các cơ chế giám sát và vai trò của các cơ quan địa phương**. Ngoài ra, vai trò chủ đạo và gần như là người chịu trách nhiệm chính của Bộ LĐTBXH có thể hạn chế không gian cho việc đánh giá các nỗ lực chung của chính phủ đối với việc hòa nhập NKT. Tương tự, sự tham gia chưa đầy đủ của NKT vào các cơ quan và quy định khác nhau trong việc thành lập Tổ chức của và vì NKT cũng làm giảm khả năng của chính phủ trong việc tiếp nhận thông tin và kiến thức chuyên môn từ các cộng đồng chịu tác động. Sự tham gia ngày càng nhiều của NKT và Tổ chức của và vì NKT sẽ giúp chính phủ đánh

giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp và áp dụng các phương pháp tiếp cận toàn diện hơn và lấy người dùng làm trung tâm. Việc tăng cường năng lực và nguồn cung ứng bền vững cho các tổ chức của và vì NKT là điều cần thiết, cũng như tăng cường sự tham gia của khối tư nhân với tư cách là bên liên quan chính trong việc thực hiện chương trình nghị sự hòa nhập NKT ở Việt Nam.

Cho đến nay, **mặc dù** chính phủ đã đạt được một số thành tựu phát triển nhất định, sự **bất bình đẳng và phân biệt đối xử** vẫn là những rào cản lớn đối với việc thực hiện các quyền của NKT. Báo cáo này cho thấy kỳ thị và phân biệt đối xử từ phía các cơ quan Nhà nước, xã hội, gia đình và của chính NKT ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống của NKT. Theo đó, các quy định về pháp luật về kỳ thị, phân biệt đối xử cũng cần được **tăng cường**, bởi hiện nay các quy định của pháp luật mới dừng ở việc đưa ra khái niệm về phân biệt đối xử trực tiếp mà chưa đề cập đến các điều chỉnh hợp lý, hầu như chưa nhắc đến việc phân biệt đối xử gián tiếp, phân biệt đối xử của tổ chức, và thiếu các chế tài và cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả.

Mặc dù khung pháp lý hiện hành khuyến khích các chủ thể trong lĩnh vực việc làm và giáo dục tạo điều kiện tiếp cận cho NKT nhưng hầu hết các biện pháp đều không bắt buộc. Dữ liệu chỉ ra rằng các biện pháp này nên được sửa đổi và thực hiện bắt buộc để tăng tác động và tính hiệu quả. Trong lĩnh vực **cung cấp dịch vụ hòa nhập**, mặc dù nhiều biện pháp đã được áp dụng, **hệ thống quốc gia về xác định NKT** chưa đề cập đến các dịch vụ phù hợp. Cách tiếp cận trên cơ sở y học không đảm bảo tất cả các dạng khuyết tật đều được xác định dễ dàng, còn tồn tại nhiều rào cản, việc hòa nhập xã hội chưa được công nhận đầy đủ là các vấn đề cần giải quyết. Tỷ lệ NKT được cấp chứng nhận khuyết tật còn thấp so với số lượng NKT ở Việt Nam và nhiều hình thức hỗ trợ chỉ dành cho NKT nặng hoặc rất nặng. Định nghĩa về khuyết tật và các hệ thống xác định mức độ KT nên được sửa đổi trong luật và chính sách, đồng thời thúc đẩy quá trình xác định khuyết tật được hiệu quả hơn. Mặc dù các hình thức **bảo trợ xã hội đa dạng** đã được triển khai và rất thiết thực với NKT, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đáp ứng các nhu cầu về mức sống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giao thông.

Các biện pháp **bảo vệ trẻ em** đã được thiết lập ở Việt Nam, nhưng các dịch vụ phải được cung cấp cho trẻ em với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Số lượng nhân viên xã hội và cán bộ phúc lợi còn thấp và cần được tăng cường, với việc đào tạo theo nhu cầu của TKT. Thông tin hạn chế về nạn bạo lực đối với TKT. Đặc biệt đối với nhóm trẻ có nguy cơ cao đặc biệt là trẻ em được chăm sóc tại các cơ sở và khu dân cư. Các giải pháp thay thế nên được đưa ra hoặc nhân rộng, ví dụ như các trung tâm chăm sóc ban ngày đã được thí điểm thành công ở Việt Nam.

Mặc dù NKT và các nhu cầu của họ được ưu tiên trong một số luật về y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng chưa được lồng ghép tốt vào các kế hoạch hành động thực tiễn. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự tham gia của NKT vào quá trình phát triển chính sách và xây dựng năng lực của Tổ chức của và vì NKT để thu hút các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù có rất ít dữ liệu phân tách theo khuyết tật về sức khỏe, nhưng những phát hiện của báo cáo này cho thấy rằng việc tiếp cận, đặc biệt là sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) là một thách thức lớn. Các rào cản cần vượt qua gồm mức độ nhạy cảm và nhận thức của các chuyên gia y tế về NKT còn hạn chế,



cơ sở vật chất và hình thức truyền thông không đủ khả năng tiếp cận và chi phí (bao gồm cả chi phí gián tiếp do NKT và gia đình họ gánh chịu). Về SKSS/SKTD, cần thực hiện các bước để chống lại sự kỳ thị và định kiến có hại liên quan đến khả năng quan hệ và sinh con của NKT.

Trong **giáo dục**, cần có một khung hoạt động hiệu quả để hỗ trợ NKT và chính phủ phát triển các tài liệu học tập có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy công tác này hiện chưa nhất quán giữa các vùng và giữa trẻ em các dạng tật khác nhau. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ trường học có thể tiếp cận đầy đủ (về cơ sở vật chất, ngôn ngữ và tài liệu giảng dạy) và pháp luật chưa giải quyết thấu đáo những trường hợp phân biệt đối xử gián tiếp, các biện pháp về điều chỉnh hợp lý và trách nhiệm giải trình. Ngoài ra, cần đào tạo thêm nhiều giáo viên để hỗ trợ NKT. Những thách thức này phải được giải quyết, và cần phân bổ các nguồn lực tài chính lớn hơn để giảm tác động đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học và việc làm của NKT.

Việt Nam cũng có một khung và các kế hoạch hành động đầy tham vọng để hỗ trợ NKT **về việc làm**. Các biện pháp hữu hiệu cần được đưa ra để khuyến khích người sử dụng lao động trong mọi lĩnh vực đầu tư vào tính tiếp cận và thiết kế phổ quát. Để giảm bớt số NKT làm việc trong các ngành nghề phi chính thức hoặc không có việc làm, các chương trình đào tạo nghề cần được Nhà nước chú trọng. Số lượng NKT được đào tạo nghề cần phải tăng lên rất nhiều cùng với khả năng tiếp cận và sự đa dạng của các khóa học nghề dành cho NKT.

Việt Nam là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, trong đó NKT đã được pháp luật công nhận là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các hoạt động **giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp** do các tác động khí hậu ngày càng gia tăng. Ở bước tiếp theo, cần tăng cường sự phối hợp ở cấp quốc gia và địa phương giữa các cơ quan Nhà nước làm việc trực tiếp về các vấn đề liên quan đến NKT và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Để hiểu rõ hơn NKT bị ảnh hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, dữ liệu cần được phân tách theo tình trạng khuyết tật.

**Khả năng tiếp cận công lý** có thể được tăng cường đáng kể thông qua việc mở rộng các nhóm NKT đủ điều kiện để nhận các trợ giúp về pháp lý và nâng cấp để các cơ sở và thủ tục tố tụng dễ tiếp cận hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cần phải có năng lực cao hơn để phục vụ NKT tốt hơn, với nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm giải trình đối với thân chủ hơn. Cần có thêm các trung tâm trợ giúp pháp lý ở cấp huyện và cấp xã để đảm bảo NKT sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận tốt hơn.

Cần có các phương pháp tiếp cận đổi mới để tăng cường **sự tham gia** của NKT vào đời sống chính trị và công cộng. Hiện tại, không có thông tin nào ghi nhận NKT được biết đến như một thành viên đương nhiệm của Quốc hội hay các cơ quan lập pháp dưới Quốc hội. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng NKT sẵn sàng tham chính tích cực hơn nhưng việc này sẽ đòi hỏi những nỗ lực để nâng cao sự tự tin, năng lực và kỹ năng của họ. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề liên quan khuyết tật và vai trò của các đại biểu là NKT.

Việt Nam đã nỗ lực cải thiện **khả năng tiếp cận** cho NKT thông qua các quy định và tiêu chuẩn về xây dựng, giao thông và CNTT&TT. Tuy nhiên, hiểu biết pháp lý về khả năng tiếp cận chưa hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, trong khi việc tuân thủ các quy định quốc gia còn thấp. Một tầm nhìn rộng hơn là cần thiết để đảm bảo cộng đồng hiểu rõ các chức năng và lợi ích của tính tiếp cận đối với nhiều dạng tật khác nhau. Về CNTT&TT, mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng số lượng nội dung có thể tiếp cận vẫn còn hạn chế, đòi hỏi phải có những biện pháp cụ thể trong luật pháp và chính sách. Bên cạnh cam kết của Việt Nam trong việc phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh, cần có các cơ chế giải trình và nguồn tài trợ dồi dào để tạo ra động lực cho sự thay đổi.

**Lập kế hoạch ngân sách** theo các hướng dẫn trong **CRPD** là một quá trình xuyên suốt và chỉ có thể được đánh giá đầy đủ bằng việc bổ sung các dữ liệu về khuyết tật. Chính phủ đang cam kết nguồn lực để thực hiện các chính sách liên quan đến NKT nhưng báo cáo vẫn cho thấy những tiến bộ đạt được vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn với các tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ nên thúc đẩy sự tham gia của NKT và tổ chức của và vì NKT vào quá trình lập ngân sách để tối đa hiệu quả sử dụng của các nguồn lực cũng như đảm bảo tính minh bạch cho quá trình này.

Trong lĩnh vực **trách nhiệm giải trình và quản trị**, hiện chưa có cơ chế giám sát nhân quyền độc lập để hỗ trợ các bên liên quan giải quyết các khó khăn trong quá trình giám sát và đánh giá việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT cũng như thực hiện CRPD. Việc thu thập dữ liệu cho các chỉ số Mục tiêu phát triển (MTPT) bền vững quốc gia và các hệ thống quốc gia khác chưa đủ rộng hoặc chưa được phân tách theo các dạng khuyết tật và đôi khi chưa được thực hiện hiệu quả dù đã được yêu cầu trong các văn bản được Chính phủ ban hành. Các hệ thống này cần được kiểm tra lại để đảm bảo tính liên kết và thông tin thu thập được được công bố công khai ở các định dạng có thể truy cập được.

Do thiếu dữ liệu phân tách theo khuyết tật nói chung, việc đưa ra được bức tranh tổng thể và chi tiết về tác động của **giới** đối với NKT vẫn còn là một thách thức. Việc NKT tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS / SKTD bị giới hạn bởi định kiến và kỳ thị trên cơ sở giới và trên cơ sở khuyết tật. Bạo lực trên cơ sở giới là một mối quan tâm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý và công lý còn hạn chế. Khoảng 33% phụ nữ và 55,4% phụ nữ khuyết tật cho biết họ đã từng bị bạo lực về thể chất và tình cảm từ chồng hoặc bạn tình<sup>1</sup>. Tuy nhiên, chúng ta chưa có dữ liệu về tình hình này với cộng đồng NKT đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới. Do nhu cầu của NKT khác nhau tùy theo giới tính nên những lĩnh vực này cần được nghiên cứu thêm.

**Đại dịch COVID-19** đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình NKT ở Việt Nam. Việt Nam ưu tiên trợ giúp xã hội vào năm 2020, tiêm vắc xin cho NKT vào năm 2021 và tỷ lệ nghèo đa chiều cao đòi hỏi một chính sách bảo trợ xã hội toàn diện hơn để phản ứng kịp thời khi xảy ra tình trạng khẩn cấp. Để đảm bảo NKT được hòa nhập trong bối cảnh đại dịch, việc đẩy nhân số hóa vô cùng quan trọng - đặc biệt là trong giáo dục, việc làm và tiếp cận thông tin.

Báo cáo Phân tích bối cảnh này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chặt chẽ giữa chính phủ, các tổ chức LHQ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và quan trọng nhất là NKT

1. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA (2019), Nghiên cứu quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.

và các tổ chức của họ. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực và sự tham gia của NKT sẽ hỗ trợ sự tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực và giúp đảm bảo sự hòa nhập các nhóm bị tổn thương và ít được đại diện. Báo cáo nêu bật nhiều cơ hội giải quyết những thách thức đã xác định, trong đó LHQ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nắm bắt những cơ hội này. NKT có tiềm năng lớn chưa được khai thác hết - “giúp tăng 3% GDP cho Việt Nam” và những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền giúp NKT sớm đạt tới mức thu nhập trung bình thông qua phát triển bền vững.

# 2 BỐI CẢNH



## Mục đích của báo cáo

Ủy Ủy thác Đa đối tác về Hợp tác giữa các tổ chức LHQ về Quyền của NKT (UNPRPD MPTF) là sự hợp tác độc đáo giữa các tổ chức của LHQ, chính phủ, tổ chức của và vì NKT và các tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy việc thực hiện CRPD và các MTPTBV dành cho NKT ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của NKT ở Việt Nam được xây dựng trong giai đoạn hình thành ý tưởng dự án Hợp tác giữa các tổ chức LHQ thúc đẩy quyền người khuyết tật (UNPRPD) tại Việt Nam. Phân tích trong báo cáo nhằm đưa ra đề xuất can thiệp của dự án UNPRPD tại Việt Nam trong tương lai, trong đó, báo cáo đóng vai trò cơ sở cho các hoạt động triển khai cụ thể, báo cáo được thiết kế để cung cấp thông tin cho LHQ tại Việt Nam về những khoảng trống trong việc đáp ứng các điều kiện để đưa NKT vào các quy trình và chương trình quốc gia đang được thực hiện và đưa ra các khuyến nghị chuyên sâu hơn khi cần thiết. Báo cáo xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác giữa các cơ quan LHQ, Chính phủ, Tổ chức của và vì NKT và các tổ chức xã hội dân sự khác, cũng như khu vực tư nhân và giới học thuật, làm tiền đề cho việc thiết kế các chương trình chung trong tương lai. Báo cáo cũng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của các bên liên quan nhằm giải quyết hiệu quả hơn khoảng trống trong việc thực hiện các quyền của NKT như được nêu trong CRPD. Báo cáo cũng có thể đóng vai trò là một công cụ vận động chính sách cho các tổ chức của và vì NKT và các đối tác xã hội dân sự quốc gia và quốc tế khác.

Ngoài ra, báo cáo cũng cung cấp thông tin thích hợp cho quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, bao gồm các chính sách ngành và xóa đói giảm nghèo, cũng như các kế hoạch quốc gia về MTPTBV. Do đó, báo cáo này với mục tiêu cung cấp cái nhìn toàn diện về quyền của NKT đối với việc lập kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 và trong tương lai.

## Giới thiệu về hòa nhập NKT ở Việt Nam

Luật NKT được thông qua năm 2010 định nghĩa “NKT là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”<sup>2</sup>. Định nghĩa này không bao hàm đầy đủ các khái niệm và cách tiếp cận của định nghĩa đã được quốc tế chấp nhận, mà nhấn mạnh đến những khiếm khuyết về thể chất được coi là gây ra khó khăn trong cuộc sống của NKT, cũng không xem xét các rào cản xã hội và môi trường, những rào cản này tương tác với những khiếm khuyết về thể chất dẫn đến tình trạng khuyết tật.

2. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 1.

Điều tra quốc gia về NKT (2016) cho thấy có 6,2 triệu NKT ở Việt Nam. Con số này chiếm 7% dân số<sup>3</sup>. Trong số này, 58% là phụ nữ<sup>4</sup> và 11% là trẻ em từ 2-17 tuổi<sup>5</sup>. TKT được chính phủ xác định là một trong 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được Nhà nước hỗ trợ<sup>6</sup>.

NKT được phân thành ba mức độ khuyết tật khác nhau: nhẹ, nặng và đặc biệt nặng<sup>7</sup>. Theo Bộ tư pháp, vào cuối năm 2019, gần ba triệu NKT đã được cấp giấy chứng nhận khuyết tật<sup>8</sup> (26% NKT dưới 65 tuổi đã được chứng nhận, trong đó 20% khuyết tật đặc biệt nặng và 66% khuyết tật nặng)<sup>9</sup>.

Nhiều NKT ở Việt Nam có đa dạng tật, với khoảng 4% gặp khó khăn từ hai chức năng trở lên<sup>10</sup>. Dạng tật phổ biến nhất là khuyết tật vận động thân dưới (3.566.854 người), tiếp theo là khuyết tật trí tuệ (2.622.578), khuyết tật vận động thân trên (2.158.988), khuyết tật tâm thần (1.097.629) và khuyết tật liên quan đến giao tiếp (836.247)<sup>11</sup>.

Tỷ lệ khuyết tật có xu hướng tăng theo độ tuổi, tỷ lệ khuyết tật ở nữ cao hơn nam<sup>12</sup>. Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia do TCTK thực hiện năm 2019 cho thấy, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (7,6%) và Tây Nguyên (4,1%)<sup>13</sup> có tỷ lệ NKT cao nhất và thấp nhất toàn quốc, tương quan trong sáu vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tỷ lệ NKT ở nông thôn cao gấp 1,5 lần ở thành thị<sup>14</sup>.

Báo cáo quốc gia về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam đã ghi nhận nhiều lĩnh vực mà NKT cần nhận được sự hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn, chẳng hạn như xóa đói giảm nghèo, tiếp cận giáo dục, việc làm, giao thông công cộng và xóa bỏ bạo lực (đặc biệt là đối với phụ nữ khuyết tật). Ngoài việc phê chuẩn CRPD, khuôn khổ pháp lý liên quan đến NKT của Việt Nam bao gồm: a) Luật NKT và các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện và b) các luật và chính sách lồng ghép hoặc bao gồm các quyền của NKT (chẳng hạn như trong việc làm, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội).

3. Các kết quả này không tính đến 2% dân số không được đưa vào mẫu vì nhiều lý do khác nhau do TCTK đưa ra. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, 2016, tr. 67.

4. Thanh Hà (2020), Chính sách pháp luật ưu đãi đối với NKT

5. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, tr. 66-68

6. Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Trẻ em. Theo đó, TKT được hưởng đầy đủ các quyền của NKT theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, tự lực và hòa nhập xã hội.

7. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP, Điều 3

8. Thanh Hà (2020), Chính sách pháp luật ưu đãi đối với NKT.

9. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, tr. 150-151.

10. Như trên, tr. 51-53.

11. Như trên, tr. 15.

12. Như trên, tr. 14.

13. TCTK (2019), Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, tr. 44.

14. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington.



# 3

## PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



### Nguyên tắc hướng dẫn

Dựa trên cách tiếp cận dựa trên quyền theo CRPD, báo cáo này sử dụng các định nghĩa được đưa ra trong tài liệu tập huấn về Phương pháp tiếp cận giao thoa và Tiền đề cho sự phát triển có hòa nhập của NKT được UNPRPD xây dựng bao gồm sáu tiền đề đảm bảo hòa nhập của NKT trong các chính sách, dịch vụ và các can thiệp khác: i) bình đẳng và không phân biệt đối xử, ii) cung cấp dịch vụ hòa nhập, iii) khả năng tiếp cận, iv) sự tham gia của NKT, v) lập trình, lập ngân sách và quản lý tài chính tuân thủ CRPD và vi) trách nhiệm giải trình và quản trị. Báo cáo này kết hợp phân tích điều phối và các bên liên quan với ba vấn đề xuyên suốt về sự tham gia đầy đủ của NKT, bao gồm các nhóm NKT dễ bị lề hóa và ít được đại diện, bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Báo cáo này xem xét cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các khuyến nghị liên quan đến NKT từ các khuôn khổ toàn cầu ngoài CRPD, bao gồm Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR).

Các đánh giá, phân tích và khuyến nghị của báo cáo này dựa trên các định nghĩa được ghi trong CRPD và được Ủy ban về Quyền của NKT giải thích cụ thể. Trong bối cảnh là một đất nước đang phát triển đã phê chuẩn CRPD vào năm 2014 và tình trạng thu nhập trung bình còn thấp, chưa thể kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, thông qua việc phê chuẩn công ước, Việt Nam đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo CRPD. Đó cũng là trọng tâm của Quỹ ủy thác đa đối tác (UNPRPD). Báo cáo này sử dụng các khái niệm chính do CRPD đưa ra về NKT và phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật, điều chỉnh hợp lý, khả năng tiếp cận và thiết kế phổ quát.

Báo cáo này sử dụng các khái niệm chính sau đây, theo CRPD:

(1) “NKT” bao gồm những người bị suy giảm lâu dài về thể chất, tinh thần, trí tuệ hoặc giác quan khi gặp các rào cản khác nhau có thể cản trở sự tham gia của họ trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

(2) “Phân biệt đối xử về tình trạng khuyết tật” có nghĩa là bất kỳ sự phân biệt về tình trạng khuyết tật có mục đích hoặc tác động làm giảm sự công nhận trên cơ sở bình đẳng với những người khác. Tất cả mọi người có các quyền và tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác.

(3) “Điều chỉnh hợp lý” có nghĩa là sự sửa đổi và điều chỉnh cần thiết và thích hợp, không tạo ra gánh

nặng không cân xứng hoặc quá mức, để đảm bảo cho NKT được hưởng hoặc thực hiện trên cơ sở bình đẳng với những người khác về tất cả các quyền con người và tự do cơ bản .

(4) “Khả năng tiếp cận” có nghĩa là tạo điều kiện cho NKT sống độc lập và tham gia đầy đủ vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.

(5) “Thiết kế toàn cầu” có nghĩa là thiết kế các sản phẩm, môi trường, chương trình và dịch vụ để mọi người có thể sử dụng được ở mức độ lớn nhất có thể mà không cần phải điều chỉnh hoặc thiết kế chuyên biệt. Thiết kế phổ quát sẽ không loại trừ các thiết bị trợ giúp cho các nhóm NKT cụ thể khi cần thiết.

## Các phương pháp luận được sử dụng

Báo cáo sử dụng bốn phương pháp để thu thập dữ liệu, xây dựng phân tích và phát triển các khuyến nghị.

Đầu tiên, nghiên cứu tài liệu đã được thực hiện để phân tích các nghiên cứu liên quan, báo cáo của chính phủ và dữ liệu về quyền của NKT, cũng như các bộ luật, chính sách liên quan và quá trình thực hiện chúng. Thứ hai, phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của khung chính sách và pháp luật của Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về NKT, đặc biệt là CRPD. Thứ ba, 57 cuộc phỏng vấn đã được thực hiện với 10 NKT, 19 tổ chức của và vì NKT, 5 tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận, 6 đại diện chính phủ và 17 chuyên gia chuyên ngành - bao gồm từ các cơ quan LHQ, luật sư và học giả - để thu thập thông tin về những thách thức và rào cản đối với NKT.

Thứ tư, năm hội thảo tham vấn trực tuyến đã được tổ chức nhằm thu thập thông tin từ 138 đại diện các bên liên quan về: i) tăng cường sự tuân thủ của các quy định của pháp luật Việt Nam về NKT với CRPD, ii) các dịch vụ dựa vào cộng đồng cho NKT và TKT tại Việt Nam, iii) SKSS / SKTD và quyền của NKT, iv) tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của NKT vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách /pháp luật, và v) chống kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT. Các đại biểu tham gia hội thảo đại diện cho nhiều nhóm khác nhau: 41% người tham gia là NKT, 34% đến từ các Tổ chức của và vì NKT, 51% là chuyên gia (đại diện của các viện nghiên cứu, các trường Đại học Trung tâm chăm sóc sức khỏe, tổ chức phi chính phủ, Luật sư, doanh nghiệp có lao động là NKT và các cơ quan báo chí, truyền thông) và 8% đến từ các cơ quan LHQ, 7% là đại diện các cơ quan chính phủ. Các câu hỏi hướng dẫn thảo luận được đưa ra từ hướng dẫn tham vấn các tổ chức do UNPRPD đưa ra. Trong các tập huấn tham vấn, các thảo luận nhóm nhỏ hơn được đưa ra nhằm thu thập ý kiến của đại diện các nhóm một cách sâu hơn.

## Phạm vi và giới hạn của báo cáo

Báo cáo phân tích bối cảnh được thực hiện để cung cấp đầy đủ thông tin cho phép xác định các ưu tiên và vấn đề chính cần phân tích sâu hơn, đầu tư và thi hành hiệu quả hơn. Thông tin này sẽ hỗ trợ quá trình phân tích và lập kế hoạch trong tương lai. Báo cáo này:

- Mô tả và phân tích hoạt động của các cơ chế phối hợp và đóng góp của các bên liên quan, những trở ngại đối với sự tham gia của NKT và Tổ chức của và vì NKT và khoảng cách về năng lực của các

bên liên quan.

- Nghiên cứu bối cảnh lập pháp và chính sách bao gồm cả việc thực thi, liên quan đến NKT và không phân biệt đối xử.
- Làm nổi bật sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa NKT và không khuyết tật cũng như những thách thức đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị lề hóa.
- Đánh giá mức độ tiếp cận, khả năng chi trả và khả năng hòa nhập của việc lồng ghép các dịch vụ hỗ trợ cho các nhóm khuyết tật khác nhau.
- Mô tả chính sách và thực tiễn về tiếp cận thông tin và không gian công cộng.
- Lập bản đồ sự hòa nhập của NKT bởi LHQ và các tổ chức quốc tế khác trong thiết kế chương trình và ngân sách.
- Đánh giá sự sẵn có và hoạt động của các cơ chế, hệ thống và công cụ giám sát quốc gia, bao gồm cả sự tồn tại và chất lượng của số liệu thống kê và dữ liệu giám sát phân tích theo các nhóm NKT..

Việc chuẩn bị báo cáo này cho thấy thông tin và dữ liệu hiện có ở Việt Nam chưa đủ để trả lời đầy đủ các câu hỏi và chủ đề phân tích trong khuôn khổ dự án UNPRPD. Trong một số trường hợp, nhóm nghiên cứu chưa thể xác định rõ liệu một số thông tin hiện không có sẵn hay các quan chức chính phủ không tiện chia sẻ một cách công khai. Khoảng trống thông tin và dữ liệu là những phát hiện hữu ích giúp cung cấp thông tin về các quyết định phát triển chương trình hoặc khuyến nghị cho các phân tích trong tương lai và hy vọng báo cáo này sẽ giúp khuyến khích khả năng thu thập và truy cập dữ liệu trong tương lai.

Không chỉ gặp hạn chế về mặt dữ liệu, kể từ tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã trải qua đợt đại dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất. Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2021, các báo cáo đã ghi nhận 15.660 trường hợp tử vong do COVID-19 và hơn 624.547 ca dương tính, và tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quyết định và chỉ thị để ứng phó với tình hình này, như hạn chế tụ tập, hạn chế tổ chức hội họp, hội thảo cũng như hạn chế di chuyển giữa các tỉnh. Việt Nam đang đẩy nhanh việc tiêm chủng và sáng kiến tăng cường ‘ngoại giao vắc xin’ đã mang về hàng triệu liều vắc xin. Khoảng 5,2% dân số (5 triệu người) được tiêm chủng đầy đủ, 24% dân số (23,2 triệu người) đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin. Ngoài ra, do các cơ quan Chính phủ phải ưu tiên ứng phó với COVID-19 nên đại diện các cơ quan này không thể tham gia đầy đủ trong các cuộc tham vấn và phỏng vấn cá nhân. Vì vậy, nhóm viết báo cáo đã không thể thu thập dữ liệu và thông tin từ các cuộc trao đổi, phỏng vấn trực tiếp và tại thực địa. Mặc dù các tổ chức của LHQ tại Việt Nam và các đối tác đã cố gắng giảm thiểu rủi ro nhưng điều này đã ảnh hưởng đến phạm vi và chất lượng thông tin thu thập được. Tất cả các cuộc phỏng vấn, tham vấn và thảo luận nhóm đều nhanh chóng được điều chỉnh sang hình thức trực tuyến và điều này đã hạn chế khả năng tiếp cận với các nhóm bị lề hóa nhất, chẳng hạn như những NKT lớn tuổi và những người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc với khả năng kết nối hạn chế..



# 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



## Các bên liên quan và điều phối

Việt Nam đã thiết lập một cơ cấu và cơ chế phối hợp đa ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến khuyết tật và hỗ trợ NKT.

**Quốc hội:** Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao, độc lập, giám sát việc thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT, cũng như CRPD. Quốc hội có nhiệm vụ ban hành và sửa đổi các luật để bảo vệ quyền của NKT và dữ liệu về NKT được phổ biến thông qua các báo cáo giám sát hàng năm của Quốc hội<sup>15</sup>. Hiện chưa có thành viên Quốc hội hiện tại nào được công bố là NKT<sup>16</sup>. Theo Luật NKT, ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, Hội đồng nhân dân<sup>17</sup> có thẩm quyền giám sát việc thực hiện chính sách. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tham gia xây dựng, theo dõi và giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình về NKT của cơ quan Nhà nước và các tổ chức. Hiện không có số liệu về số NKT là đại biểu của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<sup>18</sup>.

**Chính phủ:** Bộ LĐTBXH, Bộ y tế và Bộ GD&ĐT đóng vai trò chủ đạo<sup>19</sup>.

Bộ LĐTBXH được giao nhiệm vụ quản lý tổng thể các vấn đề liên quan đến NKT, bao gồm việc ban hành và thực hiện các chính sách, kế hoạch và chương trình liên quan đến NKT và điều phối hoạt động của các bộ, cơ quan liên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về NKT. Trong Bộ LĐTBXH, Cục Bảo trợ Xã hội là cơ quan đầu mối, nơi quản lý về mặt hành chính UBQG về NKT. UBQG về NKT giám sát các luật, chính sách liên quan đến NKT và phát triển Chiến lược Hành động Quốc gia 2012-2020 và 2021-2030 để hỗ trợ NKT<sup>20, 21</sup>. UBQG hiện có các ban công tác NKT tại 34 trong số 63 tỉnh<sup>22</sup>, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương trong hoạt động trợ giúp NKT. UBQG về NKT, do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH làm Chủ tịch, có 18 thành viên, trong đó có 12 thứ trưởng đại diện các bộ khác nhau và đại diện của sáu tổ chức NKT Trung Ương<sup>23</sup>. Bộ Y tế chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NKT, phối hợp với Bộ LĐTBXH về phục hồi chức năng cho NKT, cung cấp đào tạo và hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bộ GD & ĐT giám sát việc giáo dục cho NKT, bao

15. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 43.

16. Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị quyết 84/2014 / QH13 của Quốc hội, Điều 4

17. Các cơ quan lập pháp dưới cấp quốc gia, tức là các cơ quan đại diện ở địa phương của Quốc hội.

18. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5

19. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 49, 50

20. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1019 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ

21. Chính phủ Việt Nam (2015), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1717 / QĐ-TTg

22. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1019 / QĐ - TTg

23. Sáu tổ chức là: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5.

gồm đào tạo giáo viên, biên soạn chương trình và sách giáo khoa cho học sinh khuyết tật. Hơn 10 bộ và cơ quan chính phủ khác làm việc liên quan trực tiếp đến NKT trong các lĩnh vực phụ trách của họ<sup>24</sup>.

**Các tổ chức chính trị - xã hội:** Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<sup>25</sup> và các tổ chức thành viên thực hiện xây dựng, theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách và chương trình NKT của các cơ quan Nhà nước.

**Các tổ chức xã hội dân sự:** Liên hiệp hội về NKT Việt Nam là một tổ chức bảo trợ hoạt động như một tổ chức của và vì NKT cấp quốc gia chịu sự quản lý của Bộ LĐTBXH và là thành viên của UBQG về NKT. Nhiệm vụ của Liên hiệp hội về NKT là đại diện cho cộng đồng NKT, hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách và pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam về NKT. Liên hiệp hội đại diện cho NKT và tổ chức của và vì NKT trên các Diễn đàn Quốc tế<sup>26</sup> và đưa tiếng nói của NKT tới UBQG về NKT và các cơ quan chính phủ. Thông qua Liên hiệp hội, các tổ chức của và vì NKT và NKT có thể giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT. Mặc dù người đứng đầu Liên hiệp hội không phải là NKT nhưng Ban chấp hành của hội bao gồm 62 thành viên trên toàn quốc, trong đó 51 người là NKT với 1/3 là phụ nữ. Ủy ban Thường vụ có 17 thành viên, trong đó 14 người là NKT và chỉ dưới một nửa là phụ nữ. Theo định nghĩa của Luật NKT, Tổ chức của NKT đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của NKT, tham gia vào việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT<sup>27</sup>. Tổ chức của NKT cấp tỉnh được thành lập ở 21/63 tỉnh và thành phố<sup>28</sup> (chi tiết trong Phụ lục). Sở LĐTBXH chịu trách nhiệm giám sát việc đăng ký và hoạt động của họ. UBQG về NKT và Sở LĐTBXH phối hợp chặt chẽ, nhưng về nguyên tắc, Tổ chức của NKT hoạt động dưới sự giám sát của Sở LĐTBXH địa phương, độc lập với UBQG về NKT. Họ là thành viên của Liên hiệp hội về NKT.

Nhiều chi hội dành cho một dạng khuyết tật nhất định được các tổ chức của NKT cấp tỉnh bảo trợ về mặt tư cách pháp nhân, bao gồm chi hội cha mẹ trẻ tự kỷ, bại não, khiếm thính, thiếu năng trí tuệ, Câu lạc bộ phụ nữ hoặc thanh niên khuyết tật, Câu lạc bộ người chấn thương cột sống, Chi hội người Điếc. Tổ chức của NKT lâu đời nhất là Hội Người mù Việt Nam được thành lập năm 1969, bao gồm 57 hội người mù cấp tỉnh. Mặc dù các hội này cũng là thành viên của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam nhưng họ độc lập về mặt hành chính và tài chính với các tổ chức của NKT cấp tỉnh. Hiện trên toàn quốc, có nhiều tổ chức của và vì NKT ra đời nhưng chưa được cấp phép giấy phép thành lập. Họ hỗ trợ phát triển các chính sách liên quan đến NKT, thúc đẩy trao quyền cho NKT và cung cấp các dịch vụ, bao gồm tư vấn, tạo sinh kế và bảo trợ xã hội. Các nhóm NKT hoạt động tích cực nhất hiện nay thuộc về các hội người mù và NKT vận động. Một số nhóm dễ bị lề hóa nhất cần được tác động nhiều hơn về mặt tiếp cận và thúc đẩy tiếng nói của họ, trong đó có những người dễ bị tổn thương liên nhóm, như người khiếm thính, người đa khuyết tật, NKT thuộc cộng đồng LGBTIQ+.

Tổ chức của NKT thường được Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tập huấn cho các kỹ năng nghề, kỹ năng lãnh đạo và các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, năng lực vận động chính sách nhằm tăng cường hòa nhập NKT và tính tương thích của các chính sách của Nhà nước với CRPD cũng như năng lực giám sát và báo cáo việc thực thi CRPD vẫn

24. Bộ VHTTDL, Bộ xây dựng, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ KH và CN, Bộ tài chính, Bộ KHĐT, BTP. Như trên.

25. Một nhóm bao gồm các phong trào quần chúng ở Việt Nam liên kết với Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập một bộ phận của Chính phủ Việt Nam.

26. Bộ nội vụ (2010), Quyết định 1719 / QĐ-Bộ nội vụ. Bộ y tế (2011), Quyết định số 1538 / QĐ-Bộ nội vụ

27. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 9

28. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam.

rất cần được nâng cao.

**Các tổ chức LHQ và các tổ chức Quốc tế khác:** Các cơ quan này hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khuyết tật với các bên liên quan nêu trên. Sự can thiệp của các cơ quan LHQ - đặc biệt là UNDP, UNFPA, UNICEF, UN Women và WHO - bao gồm vận động chính sách dựa trên quyền để tăng cường hoặc giới thiệu các chính sách và công cụ pháp lý phổ biến để giải quyết các vấn đề liên quan đến khuyết tật. Các nỗ lực bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực, tạo dữ liệu và bằng chứng liên quan đến NKT, thúc đẩy giáo dục hòa nhập và cung cấp trợ giúp pháp lý. Tại LHQ, một cơ chế điều phối đã được thành lập để hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược hòa nhập NKT của LHQ.

**Các đối tác phát triển**<sup>29</sup>: Các bên liên quan này thúc đẩy hòa nhập NKT và hỗ trợ chính phủ vận động chính sách, bao gồm phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập và phòng chống thiên tai. Họ cung cấp cho NKT cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho Tổ chức của và vì NKT và các bên liên quan để hòa nhập NKT.

## Khung pháp lý và chính sách và các chiến lược phát triển quốc gia liên quan đến NKT

Việt Nam đã phê chuẩn bảy trong số chín Điều ước quốc tế cốt lõi về quyền con người, bao gồm CRPD vào năm 2014. **Chính phủ đã nộp báo cáo ban đầu lên Ủy ban quốc tế về CRPD trước hạn chót năm 2018.** Các báo cáo cho các điều ước quốc tế khác hiện chưa có thông tin cụ thể về NKT. **Luật NKT được thông qua vào năm 2010 để hỗ trợ việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người đã được Việt Nam phê chuẩn và chuẩn bị cho việc phê chuẩn CRPD,** phù hợp với “điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.” Luật này nêu rõ các quyền - và nghĩa vụ của NKT và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với NKT. Với sự ra đời của các công cụ pháp lý phù hợp với cuộc sống của NKT tại Việt Nam, quyền của họ đã được quan tâm nhiều hơn trong các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, đào tạo và việc làm.

Về mặt chiến lược quốc gia. **Kế hoạch Quốc gia về thực hiện CRPD được phê duyệt vào năm 2016, đã định hướng cho công tác xây dựng các kế hoạch triển khai cấp tỉnh**<sup>30</sup>. Ngoài ra, Quyết định số 1190 / QĐ-TTg được ban hành nhằm nâng cao chất lượng sống của NKT, thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động xã hội và tạo ra một môi trường không có rào cản đảm bảo NKT có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

**Quyết định số 1190/QĐ-TTg là một lộ trình với các kết quả đề xuất trong 10 năm,** được chia thành hai giai đoạn (2021-2025 và 2026-2030). Kế hoạch được xây dựng cho 12 lĩnh vực bao gồm chăm y tế, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm và khả năng tiếp cận. Hơn 10 bộ và cơ quan chính phủ trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai. Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 bao gồm tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, giao thông, CNTT&TT, thể thao, trợ giúp pháp lý và cơ sở hạ tầng<sup>31</sup>. Quyết định yêu cầu xem xét và sửa đổi các văn bản pháp lý liên quan đến NKT trong tất cả các lĩnh vực, và tích hợp các tiêu chí tương ứng vào cơ sở dữ liệu liên quan của chính phủ. Tuy nhiên, không có luật nào quy định phải lồng ghép các vấn đề khuyết tật vào các chính sách, chiến lược, chương trình hoặc luật pháp chung

29. Bao gồm: CBM International, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

30. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5.

31. Chính phủ Việt Nam (2020), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1190 / QĐ-TTg

của quốc gia. Chính phủ chủ trương thúc đẩy hòa nhập khuyết tật thông qua việc ban hành một số tiêu chuẩn quốc gia về khả năng tiếp cận trong xây dựng và CNTT&TT. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này lại không có hướng dẫn chi tiết bắt buộc việc thực hiện và giám sát.

**Tình hình của NKT được đưa vào Kế hoạch Hành động Quốc gia để Thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030**, theo các Mục tiêu 1.1, 4.1, 4.3, 4.5, 4.8, 6.2, 8.5, 10.2, 11.2 và 11.7. Dữ liệu liên quan đến NKT được đưa vào báo cáo giám sát MTPTBV quốc gia hàng năm, mặc dù đối với một số mục tiêu, thông tin về NKT còn chưa rõ ràng<sup>32</sup>. Các báo cáo có thể đưa vào thông tin về NKT dưới các mục tiêu bổ sung<sup>33</sup>. Báo cáo quốc gia năm 2020 đã thừa nhận **các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm từng mục tiêu và dữ liệu phân tách đã không báo cáo đầy đủ**<sup>34</sup>, và đưa ra khuyến nghị nâng cao năng lực trong các lĩnh vực này<sup>35</sup>. Thông tin về NKT cũng được đưa vào Báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện của Việt Nam được đệ trình vào năm 2018 nhưng chỉ có một điểm đề cập lướt qua trong báo cáo Giảm thiểu rủi ro thiên tai Sendai năm 2020.

## Bình đẳng và không phân biệt đối xử

**Không có luật chống phân biệt đối xử chung ở Việt Nam.** Hiến pháp năm 2013 có nhắc đến việc bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật và không ai bị phân biệt đối xử. Một số luật ở Việt Nam có các điều khoản mở - không phân biệt đối xử với bất kỳ ai nên được hiểu là bao gồm cả NKT<sup>36</sup>. Luật NKT đặc biệt nghiêm cấm các hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử trực tiếp đối với NKT, xác định phân biệt đối xử là “hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của NKT vì lý do khuyết tật của người đó” hay “thái độ coi thường hoặc không tôn trọng NKT vì những khiếm khuyết của họ”.

Bộ luật Lao động 2019, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định số 144 / 2013 / NĐ-CP (ngày 29 tháng 10 năm 2013) là những văn bản pháp luật nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật<sup>37</sup>. Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cá nhân có hành vi phân biệt đối xử với NKT sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, các quy định trong **hai luật này không cấm các hình thức phân biệt đối xử gián tiếp hoặc công nhận “từ chối các điều chỉnh hợp lý” là một hình thức phân biệt đối xử**. Do đó, các tổ chức của và vì NKT trong các cuộc tham vấn cho biết họ không thể tìm được chế tài xử lý đối với hành vi phân biệt đối xử, bao gồm cả việc không cung cấp những điều chỉnh hợp lý và phương thức tiếp cận thay thế. Ngoài ra, luật tập trung vào các hành vi phân biệt đối xử được thực hiện bởi các cá nhân, không phải tổ chức. Luật Giáo dục<sup>38</sup>, chính sách về giáo dục cho NKT<sup>39</sup>, Luật Khám bệnh, chữa bệnh<sup>40</sup>, và Luật Bảo hiểm y tế<sup>41</sup> có các **điều khoản để cho phép NKT có quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục, y tế và bảo hiểm**. Luật, chính sách về quyền con người như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin công nhận mọi công dân bao gồm cả người khuyết tật thực hiện các quyền của

32. Ví dụ, trong báo cáo gần đây nhất, các Mục tiêu 4.1, 4.3, 6.2, 10.2, 11.2 và 11.7 không có thông tin cụ thể cho NKT. LHQ (2020), Báo cáo quốc gia 2020 về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

33. Chẳng hạn như báo cáo về các Mục tiêu 1.2, 4.2, 5.2. Như trên.

34. Như trên, tr. 162.

35. Như trên, tr. 169.

36. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 16

37. Chính phủ Việt Nam (2019), Bộ luật Lao động (Sửa đổi), Điều 3, 5 và 8

38. Chính phủ Việt Nam (2019), Luật Giáo dục (2019), Điều 11, 13, 63, 85

39. MOE, Bộ LĐTBXH & BTC (2013), Thông tư liên tịch số 42 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, Điều 2, 3, 6, 7

40. Chính phủ Việt Nam (2009), Luật khám bệnh, chữa bệnh, Điều 3

41. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số. 146/2018 / NĐ -CP, Điều 3

mình trên cơ sở bình đẳng. Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự có những quy định để bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền của NKT trong giao dịch dân sự, xử lý vi phạm và tố tụng hình sự.

Trong suốt quá trình tham vấn cho báo cáo này, nhóm nghiên cứu **đã xác định được 5 lĩnh vực mà NKT ở Việt Nam thường bị kỳ thị và phân biệt đối xử**, cụ thể là: việc làm, tiếp cận thông tin, giao thông công cộng, khả năng tiếp cận các cơ sở công cộng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Nghiên cứu được tiến hành trong dự án UNPRPD trước đây cho thấy, sự kỳ thị của cộng đồng phổ biến nhất trong lĩnh vực việc làm và giáo dục<sup>42</sup>, ngoài ra, 43% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy bị kỳ thị<sup>43</sup>. Mặc dù chỉ có 2-8% số người được hỏi cho biết họ tự kỳ thị trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc giao tiếp xã hội, nhưng 60-70% cho biết điều đó liên quan đến tình trạng khuyết tật của họ. Những cảm xúc này cũng xuất hiện trong bối cảnh tình yêu và hôn nhân, và ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Nhận thức về vai trò giới của phụ nữ và nam giới trong cuộc sống gia đình được coi là nguyên nhân chính<sup>44</sup>.

**Tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ ra rõ các tác động của kỳ thị và bất bình đẳng.** Năm 2016, 17,8% NKT sống trong các hộ nghèo đa chiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 10,9%<sup>45</sup>. Tuy nhiên, hoàn cảnh của NKT có khác nhau. 79% NKT sống trong các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện nghèo đa chiều. NKT sống trong hộ nghèo đa chiều tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc và Duyên hải miền Trung và vùng Trung du và miền núi phía Bắc, lần lượt là gần 1/3, 23,3 và 20,2%. Khi xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ NKT trong hộ nghèo đa chiều cao nhất là từ 65 tuổi trở lên (chiếm 40,5%), cao thứ hai là nhóm 41-64 tuổi (28,9%). Mặc dù có sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ dân tộc giữa các giới nhưng ở Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ nam khuyết tật sống trong hộ nghèo cao hơn nữ là 4,5% (lần lượt là 31,1% so với 26,8% và 30% so với 25,5%). Tuy nhiên, ở Đồng bằng sông Hồng, số phụ nữ khuyết tật sống trong hộ nghèo nhiều hơn 5% so với nam giới (tương ứng là 11,8% so với 6,6%).

Sự bất bình đẳng mà NKT gặp phải trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giáo dục, việc làm, sức khỏe, tiếp cận công lý, tham gia và ứng phó khẩn cấp được phân tích cụ thể hơn trong các phần Cung cấp Dịch vụ Hòa nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là khoảng 66% NKT sống trong các hộ nghèo đa chiều không được tiếp cận với ít nhất 3 trong số 10 dịch vụ xã hội cơ bản. Gần 3/4 số NKT từ 15 tuổi trở lên sống trong các hộ nghèo đa chiều không bao giờ đi học và không có giấy xác nhận khuyết tật<sup>46</sup>.

42. UNDP & iSEE (2017), Chấm dứt kỳ thị, tr. 12

43. Như trên, tr. 10

44. Như trên, tr. 11 - 12

45. Bộ LĐTBXH (2018), UNDP Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Nghèo đa chiều ở Việt Nam - Giảm nghèo ở mọi khía cạnh để đảm bảo cuộc sống có chất lượng tốt cho mọi người, tr. 80.

46. Như trên.



# 5

## CÁC DỊCH VỤ HÒA NHẬP CHO NKT



### Bảo trợ xã hội

Chính phủ Việt Nam đã đạt được những **tiến bộ đáng khích lệ trong việc cung cấp các dịch vụ bảo trợ xã hội cho NKT và TKT** thông qua việc thực hiện các chính sách và kế hoạch quan trọng ở cấp quốc gia và cấp địa phương.

- 2010: Luật NKT
- 2013: Nghị định 136/2013 / NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp xã hội
- 2014: Luật Bảo hiểm xã hội
- Năm 2015: Thông tư liên tịch 19/2015 / TTLT-BKHCN-BLĐTBXH về nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong sản xuất sản phẩm hỗ trợ NKT và TKT của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ LĐTBXH.
- 2019: Bộ luật Lao động
- 2021: Nghị định 20/2021 / NĐ-CP về trợ giúp xã hội tăng mức hỗ trợ cho tất cả các nhóm khách hàng đủ điều kiện (thay thế Nghị định 136 năm 2013).

Năm 2017, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” nhằm làm cho hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện và hiệu quả hơn trong việc giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương và loại trừ trong nước. Nó đặt ra các mục tiêu cụ thể để mở rộng phạm vi bao phủ của các chương trình hiện có, nhấn mạnh đến người khuyết tật trong số những nhóm dễ bị tổn thương.

**Các phúc lợi bảo trợ xã hội rất quan trọng đối với NKT.** Năm 2016, các hộ gia đình khuyết tật có nguy cơ nghèo cao gấp hai lần so với các hộ gia đình không khuyết tật (19,4%)<sup>47</sup> và một phần tư trẻ em từ 2-17 tuổi bị khuyết tật sống trong các hộ gia đình nghèo do phải chịu thêm chi phí cho sự sống và phát triển của chúng<sup>48</sup>.

**Tiếp cận với bảo trợ xã hội được thực hiện thông qua quá trình xác nhận khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật.** Luật NKT quy định: khuyết tật là tình trạng “bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”<sup>49</sup>. Khuyết tật được chia thành sáu dạng: vận động, nghe nói, khiếm thị, trí tuệ, tâm thần

47. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington.

48. Ngân hàng thế giới - World Bank (2021), Nguồn nhân lực của Việt Nam: Thành công trong giáo dục và những thách thức trong tương lai

49. Luật NKT, Điều 2

và các dạng khuyết tật khác. Khuyết tật khác có thể được hiểu là bao gồm các trường hợp khuyết tật nhận thức, khuyết tật ẩn hoặc khó xác định hơn, chẳng hạn như chứng tự kỷ.

NKT được phân loại theo ba mức độ<sup>50</sup>. Đặc biệt nặng bao gồm các khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn các chức năng, khả năng tự kiểm soát hoặc khiến một người không thể di chuyển, mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhân hoặc tự thực hiện các tác vụ trong sinh hoạt hàng ngày khác mà không có sự hiện diện của người khác để giám sát, giúp một phần hoặc làm thay người đó. Khuyết tật nặng dùng để chỉ những người bị khiếm khuyết nghiêm trọng dẫn đến mất hoặc thiếu hụt một phần chức năng, khả năng tự kiểm soát hoặc cần một số hỗ trợ trong các lĩnh vực nêu trên. Khuyết tật nhẹ là mức độ áp dụng cho NKT nằm ngoài hai mức độ nêu trên.

Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện thông qua hội đồng xác định mức độ khuyết tật<sup>51</sup>, trong đó có đại diện của người đứng đầu tổ chức của NKT cấp xã. NKT được quan sát trực tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày và được đánh giá dựa trên các tiêu chí y tế và xã hội. Các phương pháp đơn giản khác - cũng có thể được sử dụng. Một bộ câu hỏi khác được sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi<sup>52</sup>.

Bảng dưới đây tóm tắt các hình thức bảo trợ xã hội dành cho NKT.

| Người thụ hưởng                                                               | Các hình thức bảo trợ xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kết quả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NKT/ TKT đặc biệt nặng/nặng do chất độc da cam                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trợ cấp hàng tháng 540.000-720.000 VND (23-31 đô la Mỹ)</li> <li>Miễn phí Bảo hiểm y tế Bắt buộc.</li> <li>Giảm giá vé khi đi xe buýt, tàu hỏa hoặc máy bay<sup>53</sup>.</li> <li>Miễn vé vào cổng công viên, viện bảo tàng<sup>54</sup>.</li> </ul>                                                            | Mặc dù các khoản trợ cấp hàng tháng đã tăng <sup>55</sup> nhưng vẫn không đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản và các chi phí liên quan đến khuyết tật và chi bằng 36-48% mức sống tối thiểu nông thôn (64 đô la Mỹ mỗi tháng) và 27-36% mức sống tối thiểu ở thành thị (86 đô la Mỹ mỗi tháng). Chỉ 40,6% NKT nhận được khoản trợ cấp như vậy. <sup>56</sup>                                                                                                                                |
| NKT do chấn thương/ nghề nghiệp hoặc lao động                                 | Trợ cấp hàng tháng nếu Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ y tế chứng nhận khả năng làm việc bị suy giảm trên 30%. Một công nhân được xác nhận là mất khả năng lao động trên 40% sẽ được trợ cấp hàng tháng là 1,210,000 đồng (52 đô la Mỹ). Người bị suy giảm khả năng lao động từ 11-30% được trợ cấp một lần bằng 4-8 tháng lương cơ bản. <sup>60</sup> | Gia đình của NKT và TKT phải gánh những khoản chi trực tiếp khá cao <sup>57</sup> như: nhập viện, dụng cụ trợ giúp; chi phí gián tiếp như: thuyên tập bị cắt giảm do phải dành thời gian chăm sóc TKT, chăm sóc NKT cao tuổi, các thành viên gia đình hay bị mất thời gian và thu nhập do phải đưa NKT đi tìm các dịch vụ y tế. Con số này được ước tính là 11,5% thu nhập của gia đình. Sau khi tính đến những chi phí phụ này, tỷ lệ nghèo của các gia đình có NKT sẽ tăng lên 22,3%. <sup>58</sup> |
| Học sinh khuyết tật                                                           | Một kế hoạch giáo dục cá nhân với việc miễn hoặc giảm các yêu cầu đối với một số môn học so với chương trình ban đầu, được học chậm ba năm so với độ tuổi quy định và các tiêu chí phù hợp để nhập học vào trường trung học, trường dạy nghề và đại học.                                                                                                | Khoảng 49% NKT được hỗ trợ Bảo hiểm y tế và 33% được giảm hoặc miễn phí khám sức khỏe. <sup>59</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào tạo nghề miễn phí</li> <li>- Miễn học phí và học bổng 1.000.000 VND (43,78 đô la Mỹ) để hỗ trợ mua học liệu.<sup>61</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Người bị trầm cảm, muốn tự tử hoặc gây nguy hiểm cho người khác <sup>62</sup> | Sinh hoạt phí hàng ngày, chi phí đi lại, nằm viện trong thời gian điều trị bắt buộc. <sup>63</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tất cả NKT                                                                    | Giáo dục hướng dẫn phòng bệnh và phục hồi chức năng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

50. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định số 28/2012 / ND-CP Điều 3

51. Bộ LĐTBXH (2019), Thông tư 01/2019 / TT-BLĐTBXH

52. Để có đánh giá chi tiết hơn về xác định tình trạng khuyết tật ở Việt Nam và sự phù hợp của nó với CRPD, xem thêm: Liên hợp quốc Việt Nam (2021 - sắp xuất bản), Báo cáo về Dữ liệu NKT ở Việt Nam.

53. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 65/2018 / NĐ-CP, Điều 35 và 24

54. BTC (2013), Thông tư số 27/2013 / TT-BTC, Điều 1

55. Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD 2018 cho thấy số NKT sống trong cộng đồng nhận trợ cấp xã hội hàng tháng trong giai đoạn 2011-2016 tăng 1,6 lần. Nghị định số 20 năm 2021 đã tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với NKT nặng lên 1,5 lần so với mức quy định tại Nghị định số 156 năm 2013.

56. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT, trang 99-102

57. Chi phí thuốc thang hàng tháng có thể tốn một phần ba mức lương tối thiểu ở các thành phố và tiền mua chôn tay giả tương đương với 2,5 tháng thu nhập tối thiểu ba năm một lần. Palmer M, Groce N, Mont D, Nguyen O, Mitra S (2015), Đời sống kinh tế của NKT ở Việt Nam.

58. Mont D, Nguyen CV (2011), Khuyết tật và nghèo đói ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng Thế giới, tr. 323.

59. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 102.

60. Bộ LĐTBXH (2017), Thông tư 26/2017 / TT-BLĐTBXH

61. Chính phủ Việt Nam (2015), Nghị định số. 86/2015 / ND-CP

62. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 22

63. Như trên, điều 21



**Hiện chưa có các dữ liệu tài chính phân tích liên quan đến các chương trình bảo trợ xã hội dành riêng cho NKT.** Năm 2020, 1,04% tổng chi tiêu của Chính phủ (0,28% GDP) thuộc hoạt động thực hiện Nghị định 136 về trợ giúp xã hội và mua Bảo hiểm y tế, bao gồm cả NKT và TKT<sup>64</sup>. Có thể ước tính, Chính phủ đã chi hơn 409 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho trợ cấp khuyết tật hàng tháng (tương đương 0,56% tổng chi tiêu của Chính phủ và 0,15% GDP vào năm 2020)<sup>65</sup>.

Trong bối cảnh COVID-19, 96% NKT được hỏi trong Đánh giá nhanh về tác động kinh tế - xã hội của Đại dịch Covid tới NKT của UNDP vào năm 2020 bày tỏ lo ngại về an ninh tài chính của họ. 30% cho biết đã mất việc do các biện pháp phong tỏa nhằm phòng chống COVID-19, 28% bị giảm thu nhập vào tháng 3 năm 2020 và 28% đã sử dụng tiền tiết kiệm của họ trong thời gian khó khăn này. Kết quả là 72% NKT có thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu đồng, cao hơn 21% so với giai đoạn trước (tháng 2 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020). Điều này cho thấy rằng nhiều NKT đang rơi vào tình trạng nghèo đói. Vì đại dịch COVID-19 trở nên trầm trọng hơn trong năm 2021 nên những con số này được dự báo sẽ còn gia tăng.

Vào tháng 4 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã công bố gói cứu trợ tài chính trị giá 62 nghìn tỷ đồng (2,6 tỷ USD) cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như một biện pháp tổng thể để hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình nghèo và cận nghèo, người bị mất việc tạm thời, người sử dụng lao động và doanh nghiệp nhỏ có thu nhập hàng năm dưới 100 triệu đồng Việt Nam và người lao động trong lĩnh vực phi chính thức bị mất việc làm (bao gồm cả NKT và gia đình có TKT). Tuy nhiên, người lao động trong lĩnh vực phi chính thức, doanh nghiệp nhỏ và gia đình có TKT gặp khó khăn khi tiếp cận gói này do thủ tục đăng ký và sàng lọc phức tạp. Trong cuộc đánh giá nhanh nói trên, 24% số người được hỏi không có giấy chứng nhận khuyết tật.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về trợ giúp xã hội nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng mới đây nhất. Tuy nhiên, chương trình chưa đưa NKT vào nhóm ưu tiên, thủ tục nhận hỗ trợ còn phức tạp với NKT, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn và miền núi.

## Bảo vệ trẻ em

**Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh và hướng dẫn các cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực khác nhau**, như: Luật NKT; Nghị định 136/8 về Đề án Thúc đẩy tiếp cận bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (cấp huyện/xã); Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em; và Quyết định số 1438/QĐ/-TTG/2018 phê duyệt Đề án hỗ trợ TKT tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2023; Kế hoạch hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em sống chung với HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của hóa chất độc hại, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai giai đoạn 2013-2020. Ngoài ra, Việt Nam đã thành lập một đường dây nóng để tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ các trường hợp xâm hại trẻ em và đã thành lập Ban Chỉ đạo giáo dục CWD và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, v.v.

**TKT thường phải đối mặt với những rủi ro về an toàn**, chẳng hạn như bị ép buộc phải đi ăn xin<sup>66</sup>. Hiện tại, không có số liệu thống kê về lạm dụng tình dục TKT nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro đối với TKT

64. Bộ LĐTBXH (2020), Dữ liệu từ năm 2020 thực hiện Nghị định 136. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước (2020) và Ngân hàng Thế giới (2020)

65..Dựa trên khoản trợ cấp khuyết tật hàng tháng là 31 đô la Mỹ cho một NKT đặc biệt nặng.

66. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2016), Báo cáo về Quyền của Trẻ em Khuyết tật.

cao hơn gấp 4 lần so với trẻ không khuyết tật<sup>67</sup>, đặc biệt đối với trẻ có khuyết tật nghe nói và khuyết tật trí tuệ<sup>68</sup>. Bất chấp những nỗ lực đáng kể nhằm phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của bạo lực trẻ em và bạo lực tình dục, chẳng hạn như các cơ sở bảo trợ xã hội và đường dây nóng Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111<sup>69</sup>, TKT rất khó tiếp cận các dịch vụ này. Trẻ có khuyết tật nghe nói đặc biệt gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội hoặc đường dây nóng, vì nền tảng này được xây dựng để giao tiếp bằng ngôn ngữ nói.

**Mặc dù, mỗi xã đã có một cán bộ phụ trách các vấn đề phúc lợi xã hội, bao gồm cả bảo vệ trẻ em nhưng vẫn còn rất ít người được đào tạo về công tác xã hội hoặc bảo vệ trẻ em.** Hiện hệ thống quản lý trường hợp còn rất hạn chế; đặc biệt, cũng sự hợp tác liên ngành trong xử lý các trường hợp vi phạm đối với trẻ em, bao gồm TKT còn nhiều bất cập. Ngoài ra, trách nhiệm của người bảo hộ trẻ em do Luật Trẻ em đưa ra mới chỉ dừng lại ở mức bổ sung thêm vào các nhiệm vụ hiện có của cán bộ xã. TKT mức độ nhẹ có thể đi học, nhưng **nhều TKT khác vẫn đang bị loại khỏi chương trình giáo dục và phải ở nhà.** TKT đi học phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bao gồm cả bắt nạt, có thể dẫn đến tổn thương tinh thần lâu dài<sup>70</sup>.

**Dịch vụ tại trung tâm bảo trợ hoặc chăm sóc tại nhà là hai hình thức phổ biến rộng rãi ở Việt Nam.** Có 251 trung tâm bảo trợ xã hội có trẻ em cư trú và hơn một nửa là các cơ sở ngoài công lập. Ước tính có khoảng 33.000 trẻ em đang sống trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, phần lớn là khuyết tật nặng, mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Các gia đình gửi TKT đến các cơ sở chăm sóc phần lớn là do hoàn cảnh đói nghèo, thiếu các trang thiết bị chăm sóc TKT và để tránh các căng thẳng khác nảy sinh trong gia đình. Các mô hình chăm sóc bán trú đã được thí điểm ở ba địa điểm, với sự hỗ trợ của UNICEF. Đây là một cách tiếp cận mới để chăm sóc TKT, cung cấp một môi trường an toàn, đầy đủ cho TKT và tạo điều kiện cho cha mẹ của trẻ tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập.

## Y tế

Tuy không đề cập cụ thể đến NKT, **nhều văn bản pháp luật quy định quyền được chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người**<sup>71</sup> và nêu trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng trong việc bảo vệ mọi bệnh nhân khỏi phân biệt đối xử và đảm bảo quyền riêng tư của họ. Các quyền cụ thể của NKT đối với SKSS / SKTD cũng được đề cập đến trong các công cụ pháp lý. Ví dụ, Pháp lệnh Dân số<sup>72</sup> khuyến khích kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm gen cho những người có nguy cơ khuyết tật di truyền hoặc nhiễm độc hóa chất, tư vấn về các rối loạn di truyền, và trợ giúp về vật chất cũng như sức khỏe tinh thần cho những người khuyết tật di truyền hoặc tiếp xúc với chất độc hóa học. Luật Hôn nhân và Gia đình<sup>73</sup> quy định sự bảo vệ của Nhà nước và xã hội đối với NKT trong hôn nhân và gia đình. Luật Thanh niên<sup>74</sup> không đề cập cụ thể đến NKT nhưng có bao gồm chính sách của Nhà nước về bảo vệ sức khỏe, bao gồm SKSS / SKTD và phòng chống bạo lực gia đình và tình dục. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng ưu tiên các quyền và lợi ích hợp pháp của NKT.

67. UNICEF (2013), Ấn phẩm thông tin về Trẻ em và Thanh niên Khuyết tật.

68. LHQ tại Việt Nam (2021), Chia sẻ từ các hội thảo tham vấn vào tháng 6 và tháng 7.

69. Chính phủ Việt Nam, Giới thiệu đường dây nóng 111.

70. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT ở Việt Nam.

71. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 38, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật khám chữa bệnh, Điều 22, Chính phủ Việt Nam (2009), Luật khám bệnh, chữa bệnh (2009), Điều 3

72. Chính phủ Việt Nam (2013), Pháp lệnh Dân số - Hợp nhất số 14 / VBHN-VPQH, Điều 23

73. Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Hôn nhân và Gia đình, Điều 2

74. Chính phủ Việt Nam (2020), Luật Thanh niên (2020), Điều 19

**Nhu cầu của NKT chưa được nhắc đến trong tất cả các kế hoạch hành động đối với các luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe.** Hiện tại, các kế hoạch và chiến lược 5 năm về sức khỏe, dân số, phát triển thanh niên và sức khỏe sinh sản, cũng như Hướng dẫn Quốc gia về Dịch vụ Sức khỏe Sinh sản chưa phù hợp với nhu cầu của NKT. Điều này dẫn đến tình trạng các hoạt động cũng như các can thiệp liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là giáo dục và dịch vụ SKSS/SKTD cho NKT còn chưa xuất hiện nhiều trong kế hoạch ngân sách quốc gia và địa phương.

**Số liệu thống kê của ngành y tế, bao gồm các số liệu liên quan đến SKSS / SKTD, hiếm khi được phân tách theo tình trạng khuyết tật.** Chưa có biểu mẫu hoặc chỉ số báo cáo thống kê nào của hệ thống y tế thu thập thông tin về tình trạng khuyết tật, mặc dù TCTK đã nỗ lực đưa các câu hỏi liên quan đến khuyết tật vào các cuộc điều tra về các chỉ số sức khỏe. Dữ liệu hành chính liên quan đến cung cấp dịch vụ y tế hoặc thanh toán bảo hiểm cũng chưa bao gồm các dữ liệu nêu trên.

**Mức độ thực hiện các quy định hiện hành về khả năng tiếp cận y tế vẫn ở mức thấp<sup>75</sup>.** Trong năm 2016, chỉ có 16,9% trạm y tế xã được thiết kế phù hợp với NKT, với 41,7% số phòng khám và 22,4% thiết bị vệ sinh được thiết kế phù hợp cho NKT và chỉ 57,3% thực hiện các chương trình cộng đồng về phục hồi chức năng<sup>76</sup>. Nhân viên tại các cơ sở tư nhân thân thiện hơn với NKT, nhưng chi phí chữa trị tại các cơ sở này rất tốn kém<sup>77</sup>. Rào cản vật lý là rào cản được NKT thường xuyên nhắc đến nhất trong các cuộc tham vấn, bên cạnh đó là các rào cản liên quan đến giao tiếp và tiếp cận thông tin cho những người có khuyết tật nghe nói hoặc khiếm thị. Ngoài ra, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ để đi lại, sử dụng nhà vệ sinh hoặc tiếp cận phòng khám, và các thành viên trong gia đình không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ họ<sup>78</sup>. Đặc biệt, NKT sống ở vùng sâu vùng xa gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc di chuyển đến các cơ sở y tế.

**Mặc dù Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước xây dựng chính sách hỗ trợ NKT<sup>79</sup>, nhiều NKT cảm thấy các chính sách này chưa thực sự hiệu quả.** Tham vấn với NKT chỉ ra rằng tỷ lệ cao NKT vẫn không nhận được trợ cấp xã hội từ trợ cấp của chính phủ để tham gia - Bảo hiểm y tế, vì nhiều người chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để được hưởng quyền lợi. Ngoài ra, các hạng mục chăm sóc sức khỏe thiết yếu như chân tay giả hay các dịch vụ phục hồi chức năng không được Bảo hiểm y tế chi trả. Các nỗ lực nhằm thực hiện các quy định pháp luật về ưu tiên NKT hiện còn chưa được thể hiện rõ ràng<sup>80</sup>.

Ngoài ra, mặc dù 90,6% số trạm y tế xã cho biết họ đã cung cấp hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe cho NKT<sup>81</sup>, nhiều nghiên cứu chỉ ra **mối lo ngại về trình độ và kiến thức của nhân viên** y tế ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm dịch vụ y tế. Vì nhiều phụ nữ khuyết tật cảm thấy họ phải đối mặt với các nguy cơ liên quan đến sức khỏe cao hơn và cần được chăm sóc tốt hơn, nhiều người đã chọn các cơ sở y tế tuyến trên (tuyến tỉnh hoặc trung ương) để chăm sóc thai kỳ vì họ tin rằng bác sĩ ở đó có trình độ và kỹ năng chuyên môn tốt hơn ở các bệnh viện tuyến dưới. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường bị mất quyền được

75. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 21, 13, 43, 50

76. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, Bảng 11.3.

77. Nguyễn Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98, Nguyễn Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98.

78. Như trên.

79. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 59

80. Chính phủ Việt Nam (2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh

81. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, Bảng 11.3.

thanh toán Bảo hiểm y tế và phải tự trả tiền để được hưởng dịch vụ chăm sóc phù hợp<sup>82</sup>.

**Kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở y tế và thái độ của nhân viên y tế cũng là một vấn đề đáng lo ngại.** Một số nhân viên y tế trong các dịch vụ SKSS / SKTD còn có biểu hiện gây khó khăn khi cung cấp các dịch vụ cho NKT<sup>83</sup>. Các cuộc tham vấn cho thấy một số NKT tìm kiếm lời khuyên hoặc dịch vụ chăm sóc SKSS cảm thấy rằng nhân viên y tế và nhà cung cấp dịch vụ y tế coi thường họ, có thái độ tiêu cực và cư xử thô lỗ đối với NKT, cả nam và nữ, thậm chí cho rằng họ không xứng đáng có quan hệ tình cảm. Một số phụ nữ khuyết tật cho biết các nhân viên y tế còn có quan điểm rằng họ không nên mang thai hoặc sinh con hoặc tỏ ra không tin họ đã kết hôn. Nhiều phụ nữ khuyết tật đã chọn sử dụng các cơ sở tư nhân vì nhân viên có thái độ lịch sự hơn, hỗ trợ tốt hơn, được cung cấp đầy đủ thông tin và tư vấn tốt hơn, cơ sở vật chất sạch sẽ hơn và dễ tiếp cận hơn, và thời gian chờ đợi cũng ngắn hơn. Tham vấn với NKT cũng chỉ ra **thái độ tiêu cực và thiếu kiến thức về NKT trong chính gia đình của NKT, đặc biệt là về SKSS / SKTD cho phụ nữ.** Các bậc cha mẹ thường tránh thảo luận về SKSS / SKTD do lo ngại điều này sẽ khuyến khích trẻ có những quyết định không phù hợp với tuổi<sup>84</sup>. Định kiến giới và chuẩn mực xã hội liên quan đến gia đình và trẻ em cản trở NKT hình thành các mối quan hệ và có con<sup>85</sup>. Các hội thảo tham vấn cho thấy dịch vụ y tế và kiến thức SKSS / SKTD hạn chế của NKT có thể tác động xấu đến tình trạng quan hệ tình dục và dẫn đến các phương pháp kế hoạch hóa gia đình không hiệu quả và mang thai ngoài ý muốn.<sup>86,87,88</sup>

## Giáo dục

Giáo dục cho NKT được quy định trong nhiều văn bản pháp luật<sup>89</sup>. Các quy định này khẳng định quyền bình đẳng của tất cả mọi người và trẻ em được tiếp cận giáo dục và đào tạo để phát triển đầy đủ, đồng thời quy định trách nhiệm của gia đình, giáo viên, nhà trường, trung tâm giáo dục chuyên biệt, chính quyền địa phương và chính phủ trong việc đảm bảo hỗ trợ cần thiết và điều chỉnh hợp lý cho NKT và TKT để tiếp cận các cơ hội học tập. Thông tư liên tịch của Bộ GD & ĐT và BYT quy định mã nghề và chính sách đối với trợ lý giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục cho TKT đã được thông qua vào tháng 6 năm 2016. Quá trình tham vấn giữa các cơ quan LHQ, các tổ chức phi chính phủ và các hội NKT đã đưa ra đánh giá Thông tư này có trọng tâm dựa trên quyền và công bằng hơn. UNICEF đã hỗ trợ Bộ GD & ĐT xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tại chức, được triển khai trên toàn quốc vào năm học 2018/2019 và bao gồm tập huấn trực tiếp cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, tiểu học và các trường trung học cơ sở và nhân viên từ Trung tâm hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập. Hiện nay ở Việt Nam có 4 trường đại học và 3 trường cao đẳng có khoa giáo dục đặc biệt. Mỗi năm, các trường này đào tạo gần 600 giáo viên để dạy NKT và TKT.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2016 chỉ có một phần bảy giáo viên được đào tạo để dạy

82. Nguyễn Thị Vinh (2021), Phụ nữ khuyết tật thể chất ở miền Bắc Việt Nam: Trải nghiệm khi mang thai, sinh con và chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

83. Như trên.

84. Nguyen, Thi Tu An và những người khác (2018), Kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản của NKT cơ thể ở Việt Nam, trang 3-18.

85. Hoang TA Nguyen và những người khác (2011), Quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT: Nhận thức và thực hiện.

86. Nguyễn Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98

87. Nguyễn Thị Vinh (2021), Phụ nữ khuyết tật thể chất ở miền Bắc Việt Nam: Trải nghiệm khi mang thai, sinh con và chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

88. UNICEF (2020), Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và các cơ quan của Liên hợp quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực trong bối cảnh COVID-19.

89. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 37. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật Trẻ em, Điều 27-31, Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Trẻ em, Điều 35, Chính phủ Việt Nam (2019), Luật Giáo dục, Điều 13 và 15, Bộ GD & ĐT (2021), Thông tư số 03/2018 / TT-BGDĐT, Bộ GD & ĐT (2016), Thông tư liên tịch số 19/2016 / TTLT-BGDĐT-BNV

NKT và TKT<sup>90</sup>. Báo cáo năm 2018 của UNICEF về TKT tại Việt Nam cho thấy gần **3/4 trường học thiếu giáo viên được đào tạo để giáo dục TKT**.

Bộ GD & ĐT đã nỗ lực mở rộng giáo dục hòa nhập cho NKT và TKT, chẳng hạn như chuyển đổi sách giáo khoa sang định dạng chữ nổi, ban hành các tiêu chuẩn chữ nổi Braille quốc gia và thúc đẩy ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại sự thiếu khác biệt đáng kể trong việc cung cấp sách giáo khoa và thiết bị tiếp cận giữa các trung tâm giáo dục hòa nhập ở các tỉnh và thành phố lớn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.<sup>91</sup> Học sinh ở các trung tâm này không có đủ tài liệu học tập như sách giáo khoa chữ nổi, máy vi tính có phần mềm để tiếp cận... Ngoài ra, các tài liệu, thiết bị hiện có ở các trung tâm giáo dục hòa nhập chủ yếu phù hợp với học sinh khuyết tật ở tiểu học và trung học cơ sở. Các cấp học cao hơn thì càng thiếu tài liệu học tập để tiếp cận để dạy học sinh khuyết tật. Mặc dù một số tổ chức có định dạng tài liệu để tiếp cận nhưng chúng không được hệ thống hóa và sẵn có cho tất cả sinh viên truy cập.

Mặc dù đã có khung hành động mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những khoảng trống trong việc triển khai các công cụ này. Trong những năm gần đây, chính phủ đã đầu tư nhiều hơn vào các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, được thành lập ở 21 tỉnh với 107 trung tâm giáo dục dành riêng cho học sinh khuyết tật và 12 trung tâm giáo dục chuyên biệt.<sup>92</sup> Bất chấp những nỗ lực này, chỉ 0,5% TKT học ở các lớp học đặc biệt và gần 1% ở các trường chuyên biệt hoặc trung tâm giáo dục hòa nhập.<sup>93</sup> Trong số 100 trường học, chỉ có 03 trường được thiết kế phù hợp cho NKT, 08 trường có lối đi cho NKT và 10 trường có thiết bị vệ sinh phù hợp cho TKT.<sup>94</sup>

**Điều tra Quốc gia về NKT năm 2016 cho thấy những thách thức lớn trong giáo dục của TKT.** Tỷ lệ đi học chung của TKT lần lượt là 88,4, 74,7 và 39,4% ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, ngược lại với 100, 94,3 và 75,8% đối với trẻ em không khuyết tật<sup>95</sup>. Trên quy mô quốc gia, có tới 91,59% NKT học trong các trường giáo dục hòa nhập, nơi những người khuyết tật và không khuyết tật học cùng nhau (nhưng cơ sở vật chất có thể không đảm bảo tiếp cận). Trong nhóm dân số chưa hoàn thành chương trình tiểu học, NKT chiếm tới 15,37%<sup>96</sup>. Tỷ lệ biết chữ của NKT là 74,43%, trong khi của NKKT là 95,8%. Thống kê cũng cho thấy sự khác biệt theo giới tính và vị trí địa lý. Phụ nữ khuyết tật biết chữ ít hơn nam giới khuyết tật (69,81% so với 81,6%), và NKT ở nông thôn ít biết chữ hơn so với NKT sống ở thành thị. Tất cả học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo - không phân biệt mức độ khuyết tật - được miễn học phí và được cấp học bổng 1.000.000 đồng (43,78 USD) để hỗ trợ mua tài liệu học tập. Tuy nhiên, bất chấp những quy định này, một nghiên cứu gần đây vẫn cho thấy gần 1/3 số sinh viên được khảo sát phải đối mặt với gánh nặng tài chính trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục.

Mặc dù được miễn giảm học phí và hỗ trợ, gần một phần ba số sinh viên được khảo sát trong một nghiên cứu gần đây phải đối mặt với gánh nặng tài chính khi tiếp cận các dịch vụ giáo dục<sup>97</sup>. Hai phần ba số NKT sống trong hộ gia đình nghèo đa chiều chưa bao giờ đi học hoặc chưa học hết tiểu học,

90. UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 7. Xem thêm UBQG về NKT (2019), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ NBD giai đoạn 2012-2020.

91. UBQG về NKT (2019), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ NBD giai đoạn 2012-2020.

92. UNDP (2020), Báo cáo rà soát pháp luật của Việt Nam về NKT so với Công ước về Quyền của NKT và các thông lệ quốc tế tốt nhất, tr.18.

93. UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 6.

94. Như trên.

95. UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 7.

96. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 180.

97. Nguyễn Thị Hoàng Yến và những người khác. (2013), Chính sách giáo dục người tàn tật ở Việt Nam - Khoảng cách và tác động đến NKT, trang 24-33.



trong khi tỉ lệ này chỉ chiếm 39,6% ở NKKT<sup>98</sup>.

## Việc làm và các kỹ năng nghề

**Việt Nam hiện đang sở hữu một khung pháp lý khá đầy đủ, nhấn mạnh đến các dịch vụ hòa nhập do**

**Nhà nước hỗ trợ cho người sử dụng lao động khuyết tật<sup>99</sup>**, với các chính sách được tích hợp vào

Kế hoạch Hành động Quốc gia để hỗ trợ NKT cho giai đoạn 2012-2020 và 2021-2030. Kế hoạch trước đây đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, có 300.000 NKT trong độ tuổi lao động được giáo dục nghề nghiệp và có việc làm phù hợp. Năm 2019, cả nước có 1.130 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho NKT, gấp 1,9 lần so với năm 2008<sup>100</sup>. Khoảng 44.391 NKT đã tham gia đào tạo nghề vào năm 2017 (gấp 2,2 lần so với năm 2015 và một nửa số người trong số đó thuộc độ tuổi 19-35) và 15.58 NKT có việc làm<sup>101</sup>.

Luật NKT và Bộ luật Lao động quy định rằng tất cả người **sử dụng lao động là NKT** phải đảm bảo các điều kiện và môi trường làm việc phù hợp, nghĩa là trong một môi trường mà NKT thực hiện công việc của họ với cùng một điều khoản và ở cùng cấp độ như những người khác<sup>102</sup>. Tuy nhiên, không có luật nào đưa ra các tiêu chuẩn hoặc quy định chính xác cho các thiết bị và cơ sở vật chất nơi là việc. Do chi phí cải tạo, sửa chữa dự tính cao<sup>103</sup> nên người sử dụng lao động thường ngại cải tạo môi trường làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho NKT và trong nhiều trường hợp, người sử dụng lao động chọn cách nộp phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi vi phạm từ người đến 100 người trở lên theo Nghị định số 144/2013 / NĐ-CP<sup>104</sup>.

Việt Nam có chính sách **khuyến khích sử dụng lao động khuyết tật** kể từ năm 2013 - các cơ sở sản xuất và kinh doanh có ít nhất 20 nhân viên, trong đó ít nhất 30% tổng số nhân viên là NKT thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi, được ưu tiên thuê đất, thuê mặt bằng, thuê mặt nước và được miễn tiền thuê đất<sup>105</sup>. Do việc thực thi chính sách này vẫn còn là một thách thức, nên nhiều NKT phải tự tạo việc làm trong khối phi chính thức<sup>106</sup>.

Pháp lệnh người tàn tật vào năm 1998 đã quy định có tối thiểu 2-3% người lao động khuyết tật trong các cơ quan và doanh nghiệp<sup>107</sup>. Tuy nhiên, Luật NKT và **Bộ luật Lao động hiện nay chỉ khuyến khích việc tuyển dụng lao động khuyết tật và đã loại bỏ yêu cầu hạn ngạch bắt buộc này**. Do đó, Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan và doanh nghiệp không còn phải xem xét tỷ lệ lao động là NKT, cũng như không phải điều chỉnh khả năng tiếp cận để đáp ứng yêu cầu làm việc. Các cuộc tham vấn với NKT chỉ ra rằng chi phí cải thiện điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận cho NKT cao đã khiến nhiều nhà tuyển dụng do dự trong việc tuyển dụng NKT. Tương tự, rất nhiều các tòa nhà và cơ sở công cộng không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận cho NKT<sup>108</sup>, và hầu hết các phương

98. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 180.

99. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 32-34, Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 6, Chính phủ Việt Nam (2013), Quyết định số 899 / QĐ-TTg, Điều 1, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 32-34, Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 6, Chính phủ Việt Nam (2013), Quyết định số 899 / QĐ-TTg, Điều 1

100. Bao gồm 744 cơ sở công lập, 386 cơ sở tư nhân, 255 cơ sở chuyên ngành. Dương Phong (2020), Những thách thức trong đào tạo nghề cho trẻ NKT.

101. Như trên.

102. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 33, Chính phủ Việt Nam (2019), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Điều 159

103. UBQG về NKT (2018), Báo cáo nghiên cứu và đánh giá việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan về người lao động là NKT, tr. 33.

104. Chính phủ Việt Nam (2013), Nghị định số 144/2013 / NĐ-CP, Điều 13

105. Chính phủ Việt Nam (2013), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), khoản 3, Điều 1

106. Palmer M và những người khác. (2015), Đời sống kinh tế của NKT tại Việt Nam.

107. Chính phủ Việt Nam (1998), Pháp lệnh số 06/1998 / PL-UBTVQH10

108. Bộ xây dựng (2014), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng cho người tàn tật tiếp cận các công trình và công trình - QCVN 10: 2014 / Bộ xây dựng.



tiện công cộng và đường xá chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận. Trong các cuộc tham vấn, các rào cản này còn rất phổ biến, đặc biệt tại các tỉnh đã gây ra những trở ngại về việc làm đối với NKT, đặc biệt là đối với những NKT vận động, nhìn và nghe nói.

Mặc dù có nhiều chính sách và dự án về đào tạo nghề và việc làm hỗ trợ NKT, **tỷ lệ NKT được đào tạo vẫn còn thấp**. Theo Điều tra Quốc gia về NKT, chỉ có 7% NKT từ 15 tuổi trở lên được đào tạo tại các trung tâm dạy nghề, so với 21% NKKT, trong khi 93,4% NKT từ 16 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn, và chỉ 6,5% có bằng cấp. Do đó, chỉ có 30% NKT trong độ tuổi lao động được tuyển dụng<sup>109</sup>, với tổng cộng lên đến 2 triệu người thất nghiệp, theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)<sup>110</sup>.

Trong các cuộc tham vấn, NKT cho biết những **rào cản lớn nhất đối với việc làm và đào tạo nghề là phân biệt đối xử và hạn chế trong lựa chọn ngành nghề được đào tạo**<sup>111</sup>. Các cuộc tham vấn và nghiên cứu với NKT chỉ ra rằng họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong tất cả các khía cạnh của việc làm: tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm, duy trì, thăng chức hoặc đảm bảo các điều kiện làm việc, an toàn lao động và sức khỏe. Các loại phân biệt đối xử phổ biến nhất là bị từ chối tuyển dụng vào một vị trí do khuyết tật; khó đáp ứng các yêu cầu công việc mà những yêu cầu đó mang tính phân biệt đối xử với ứng viên khuyết tật; làm việc không có hợp đồng lao động, bị trả lương thấp hoặc không được trả lương; và không được thăng chức do khuyết tật của họ.

Liên quan đến đào tạo nghề, các lựa chọn thường được giới hạn trong một tập hợp các nghề được xác định trước cho các dạng khuyết tật khác nhau: người khuyết tật vận động được cung cấp các khóa học CNTT (chỉnh sửa photoshop, đánh máy tài liệu, sửa máy tính); những người khuyết tật về thị giác được hướng tới trở thành người đấm bóp hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ; người khuyết tật nghe và nói được đào tạo để trở thành thợ làm tóc, thợ may hoặc đầu bếp. Do thiếu các cơ hội đa dạng, chỉ một số ít PwDs có thể tiếp cận các khóa đào tạo nghề yêu thích của họ.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế và các doanh nghiệp ở Việt Nam. PwDs đã bị ảnh hưởng nặng nề: 30% người khuyết tật tham gia cuộc đánh giá nhanh đầu tiên do UNDP Việt Nam thực hiện vào đầu năm 2020 cho biết họ thất nghiệp do COVID-19. Vào tháng 4 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành gói cứu trợ tài chính trị giá 2,6 tỷ USD cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhằm hỗ trợ các đối tượng hiện đang được trợ giúp xã hội, các gia đình nghèo và cận nghèo, những người tạm thời mất việc làm, người sử dụng lao động và doanh nghiệp nhỏ và lao động phi chính thức bị mất việc làm. việc làm (bao gồm cả PwDs). Tuy nhiên, PwDs gặp khó khăn khi tiếp cận gói này do thủ tục đăng ký và sàng lọc phức tạp.

Việt Nam hiện đang trải qua đợt COVID-19 tồi tệ nhất. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về trợ giúp xã hội, nhưng điều này không đề cập cụ thể đến PwDs. Đánh giá nhanh lần thứ 2 đang được UNDP thực hiện để xem xét các tác động đối với PwDs, và dự kiến rằng những tác động này sẽ nghiêm trọng hơn so với năm 202

Liên quan đến đào tạo nghề, các lựa chọn thường bị giới hạn trong một tập hợp các nghề được xác

109. Chính phủ Việt Nam (2006), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 239/2006/QĐ -TTg

110. ILO (2012), Tăng cường cơ hội việc làm cho NKT vì lợi ích của mọi người.

111. UNDP & ISEE (2017), Chấm dứt kỳ thị, tr. 12.

định trước cho các dạng khuyết tật khác nhau, ví dụ như những NKT về thị giác được hướng tới trở thành nhân viên mát xa hoặc làm đồ thủ công.

## Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Việt Nam là một **quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, và pháp luật công nhận NKT là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhiều hơn cả**. Nhà nước đã ký kết Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030)<sup>112</sup> và đã **thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện** về phòng chống và kiểm soát thiên tai<sup>113</sup>, về tổng thể đáp ứng các yêu cầu của CRPD<sup>114</sup>. Luật Phòng chống thiên tai 2013 chỉ ra rằng NKT là nhóm dễ tổn thương cần được quan tâm, là những người phải được ưu tiên trong các cảnh báo, ứng phó với thiên tai và cứu hộ, cứu trợ. Có ba cơ quan không thuộc Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đối phó với các trường hợp khẩn cấp về rủi ro và nhân đạo để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và kịp thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho tất cả mọi người, bao gồm NKT. Tuy nhiên, Luật NKT chỉ đề cập đến trách nhiệm chung của Bộ LĐTBXH về các vấn đề khuyết tật, chứ chưa đề cập đến các bối cảnh thiên tai và tình trạng khẩn cấp.

Việt Nam đã xây dựng nhiều **chương trình quốc gia về phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai nhằm nâng cao nhận thức của NKT về rủi ro thiên tai và trao quyền cho nhiều người tham gia vào quá trình lập kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai**<sup>115</sup>. Tuy nhiên, hiện chỉ có 20% chính quyền địa phương cung cấp thông tin về các trường hợp khẩn cấp cho NKT; 13,0% đã thiết lập nơi tạm trú phù hợp cho NKT; và 12,7% đã tập huấn cho NKT về ứng phó với thiên tai<sup>116</sup>. Mặc dù Việt Nam đã hợp tác với các tổ chức quốc tế trong giai đoạn 2012-2015 để hỗ trợ NKT trong Quản lý rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực đối phó với thiên tai nhưng vẫn còn **những hạn chế trong các quy định về Giảm thiểu rủi ro thiên tai tập trung vào NKT**<sup>117</sup>. Trong các cuộc tham vấn, tổ chức của và vì NKT đã chỉ ra mối quan ngại về các tuyến đường sơ tán không thể tiếp cận, các ngôi nhà dễ bị ngập lụt và sự thiếu hụt các hệ thống cảnh báo sớm. Chỉ 20% tổ chức của và vì NKT được tham vấn trong một nghiên cứu cho biết các địa phương đã phối hợp với họ trong các hoạt động Giảm thiểu rủi ro thiên tai<sup>118</sup>. Các tổ chức trên khi được tham vấn cho báo cáo này ghi nhận sự thiếu vắng NKT tham gia ý nghĩa trong việc chuẩn bị và quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương. Hiện tại, **không có dữ liệu về NKT bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai và mức độ hiểu biết về Giảm thiểu rủi ro thiên tai**.

**Trong bối cảnh của COVID-19**, đại dịch đã làm gián đoạn các dịch vụ y tế nói chung và các dịch vụ thiết yếu cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ em, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như NKT. Dù NKT được ưu tiên tiêm chủng miễn phí nhưng họ vẫn thường gặp hạn chế trong việc tiếp cận với **các thiết bị và dịch vụ y tế cần thiết**, cũng như gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm được khuyến nghị. Khoảng 70% NKT được hỏi trong một đánh giá nhanh do UNDP hỗ trợ vào năm 2020 cho rằng vẫn còn **những thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế**, bao gồm

112. UNDRR (2014), Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030).

113. Chính phủ Việt Nam (2013), Luật Phòng chống thiên tai. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 160/2018 / NĐ-CP. Chính phủ Việt Nam (2019), Quyết định số 649 / QĐ-TTg. Chính phủ Việt Nam (2015), Thông tư liên tịch số 43/2015 / TTLT-BNNPTNT-BKHĐT.

114. Liên hợp quốc (2006), CRPD, Điều 11

115. Chính phủ Việt Nam (2012), Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1183 / QĐ-TTg. Chính phủ Việt Nam (2009), Quyết định số 1002 / Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ Việt Nam (2011), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2139 / QĐ-TTg

116. Chính phủ Việt Nam (2015), Chương trình số 9656 / CTPH-BNNPTNT-BLĐTBXH, Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

117. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam.

118. Như trên.

kiểm tra sức khỏe, thuốc men, thiết bị trợ giúp và dịch vụ phục hồi chức năng<sup>119</sup>.

**Phụ nữ khuyết tật** bị bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới nhiều hơn trong thời gian đại dịch do những hạn chế về chăm sóc, hỗ trợ xã hội và tài chính, bị cô lập ở nhà và những căng thẳng trong gia đình. Trước COVID-19, 55,4% phụ nữ khuyết tật cho biết đã từng bị chồng hoặc bạn tình bạo hành về thể chất và tinh thần<sup>120</sup>. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo rằng số người mới đến nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực đã tăng gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát<sup>121</sup>. Xu hướng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong tình trạng giãn cách xã hội và cách ly bắt buộc tại nhà<sup>122</sup>.

Về mặt kinh tế, NKT cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch: 30% NKT được hỏi trong một đánh giá nhanh của UNDP Việt Nam vào đầu năm 2020 cho biết họ bị rơi vào tình trạng **thất nghiệp** do COVID-19<sup>123</sup>. Gần như tất cả người tham gia (96%) bày tỏ quan ngại về tình hình tài chính, 28% cho biết thu nhập của họ bị giảm (ghi nhận vào thời điểm tháng 3 năm 2020). Hậu quả là 72% NKT có thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu đồng, nhiều hơn 21% so với số người có mức thu nhập này ở giai đoạn trước (từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020)<sup>124</sup>. Điều này cho thấy rằng ngày càng có nhiều NKT rơi vào tình trạng nghèo đói. Với đại dịch nghiêm trọng hơn vào năm 2021, những con số này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn. Vào tháng 4 năm 2020, chính phủ đã phát hành **gói cứu trợ tài chính** 62 nghìn tỷ đồng (2,6 tỷ đô la Mỹ) và ban hành Nghị quyết 68 tập trung vào trợ giúp xã hội vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 để đối phó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng. Chỉ có nghiên cứu của UNDP đưa ra con số 71% NKT có việc làm được hỏi cho biết họ làm các công việc không chính thức<sup>125</sup> còn Chỉ số MTPTBV của Việt Nam 8.3.1 về việc làm phi chính thức và 8.5.2 về thất nghiệp vẫn chưa được phân tách theo khuyết tật. Tình trạng thiếu dữ liệu này đã đặt ra những thách thức đối với việc giải ngân gói hỗ trợ đầu tiên của chính phủ.

## Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý

Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho NKT tiếp cận thông tin pháp lý và hành chính trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp, thông dịch viên hoặc người hỗ trợ ngôn ngữ, với những điểm khác biệt dành cho TKT và NKT.

Luật NKT chỉ ra rằng chỉ có một số người NKT mới được nhận các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí<sup>126</sup>. Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật có những quy định cụ thể nhằm đảm bảo việc phổ biến, giáo dục chính sách cho NKT tập trung vào quyền của họ, các hoạt động hỗ trợ NKT, trách nhiệm của chính phủ và xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh là NKT và phải được thực hiện bằng các hình thức, phương pháp, phương tiện phù hợp, chất liệu phù hợp với từng dạng tật<sup>127</sup>. Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định người bị buộc tội là NKT về thể chất, tâm thần không thể tự bào chữa mà người đại diện hoặc người nhà của họ không đại diện theo pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ định người bào chữa cho họ. Bộ luật cũng xác định trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ định luật sư bào chữa

119. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA (2019), Nghiên cứu quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.

120. Như trên.

121. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2020), COVID-19 và Các vấn đề về Giới ở Việt Nam.

122. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Trường Đại học Y tế Công cộng (2020), Kết quả từ một nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Hà Nội, Việt Nam.

123. UNDP (2020), Đánh giá nhanh các tác động kinh tế xã hội của COVID-19 đối với bệnh NKT ở Việt Nam.

124. Như trên.

125. Như trên.

126. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, điều. 4

127. Chính phủ Việt Nam (2021), Luật chính sách và giáo dục, điều. 20

cho NKT bị buộc tội hình sự và không thể tự bào chữa hoặc không có sự hỗ trợ của người đại diện hợp pháp<sup>128</sup>. Luật Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh, chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, NKT nặng và đặc biệt nặng mới được trợ cấp hàng tháng. NKT là thương binh do chiến tranh, TKT được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí<sup>129</sup>. Luật quy định chỉ được thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý là công chức nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Việt Nam đã ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện CRPD vào năm 2016 nhằm thúc đẩy và đảm bảo các quyền của NKT bao gồm cả tư pháp pháp lý. Đến năm 2020, cả 63 tỉnh thành đều có Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Cấp huyện, cấp xã không có Trung tâm trợ giúp pháp lý nhưng mỗi năm một hoặc hai lần, Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức các buổi tư vấn lưu động tại trụ sở Cơ quan trợ giúp pháp lý hoặc Ủy ban nhân dân. Kể từ năm 2014, Việt Nam đã phát hành 172.000 tờ rơi tuyên truyền về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền và nghĩa vụ khác của NKT. Chính phủ cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại và tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho NKT<sup>130</sup>.

Liên quan đến vấn đề Bình đẳng và Phân biệt đối xử, NKT thường bị phân biệt đối xử hoặc bị vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Vì vậy, trợ giúp pháp lý là một trong những hỗ trợ quan trọng nhất để đảm bảo quyền tiếp cận công lý của NKT. Tuy nhiên, Luật Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh rằng chỉ những NKT gặp điều kiện khó khăn về tài chính mới có thể nhận được các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí<sup>131</sup>.

Không có quy định nào của Việt Nam bắt buộc cán bộ các cơ quan nhà nước phải nâng cao năng lực hiểu biết về khuyết tật cũng như kỹ năng làm việc với NKT. Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho NKT còn nhiều khó khăn:

*"Người thực hiện trợ giúp pháp lý rất khó giao tiếp với người bị trợ giúp pháp lý, đặc biệt là người có khuyết tật nghe nói. Một số nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thiếu các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để hỗ trợ NKT. Một số tổ chức chưa đổi mới cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị và nguồn lực tài chính cần thiết để nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và đại diện cho người làm công tác tố tụng hình sự"*<sup>132</sup>.

Trong các cuộc tham vấn cho báo cáo này, một số tổ chức của và vì NKT chia sẻ rằng NKT cảm thấy khó khăn khi báo cáo vụ việc, khiếu nại hoặc kể lại câu chuyện của họ với luật sư hoặc nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý vì họ không quen giao tiếp với người khác hoặc cơ quan nhà nước. Do đó, số lượng người được trợ giúp pháp lý miễn phí ở cấp tỉnh còn hạn chế: tổng số 9.499 người được hỗ trợ trong năm 2015 và 2016, trong đó 686 người được hỗ trợ trong tố tụng hình sự, 8.691 người được hỗ trợ pháp lý và 122 người khác được hỗ trợ từ các hoạt động trợ giúp pháp lý khác<sup>133</sup>.

Để đảm bảo quyền tiếp cận công lý hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cần có thêm các biện pháp bổ sung. Phụ nữ khuyết tật bị bạo lực tình dục nhiều hơn trong thời gian COVID-19 do hạn chế về

128. Chính phủ Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng Hình sự, điều. 76

129. Chính phủ Việt Nam (2017), Luật hỗ trợ pháp lý, điều. 7

130. BTP (2017), Báo cáo về việc thực hiện CRPD

131. Chính phủ Việt Nam (2017), Luật hỗ trợ pháp lý, điều. 7

132. UN Viet Nam (2019), phỏng vấn đại diện của BTP

133. BTP (2017), Báo cáo việc thực hiện CRPD

chăm sóc, hỗ trợ xã hội và tài chính, bị cô lập ở nhà và căng thẳng. Trước COVID-19, 33% và 55,4% phụ nữ khuyết tật cho biết đã từng bị chồng hoặc bạn tình bạo lực về thể chất và tình cảm<sup>134</sup>. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo rằng số người mới vào Ngôi nhà Bình yên, nơi tạm trú cho các nạn nhân bạo lực gia đình và lạm dụng, đã tăng gấp đôi kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát<sup>135</sup>. Để bảo vệ phụ nữ khuyết tật chống lại bạo lực tình dục, UNDP đã làm việc với tổ chức của và vì NKT và các nhóm nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới để nâng cao nhận thức của các nhà báo, luật sư, sinh viên luật, lãnh đạo các tổ chức của và vì NKT, NKT và gia đình của họ trong COVID-19.

Ngoài ra, các chuyên gia pháp lý được tư vấn chỉ ra rằng có một số rào cản thực tế để tiếp cận công lý, chẳng hạn như quy định hạn chế về việc cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu (bao gồm cả việc tính đến sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng ở Việt Nam) và nhiều phòng xử án mà người khuyết tật vận động không thể tiếp cận được.

## Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng

Mọi công dân đều có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên. Trong các đợt bầu cử, **NKT được khuyến khích thực hiện quyền bầu cử của họ**. Các ủy ban bầu cử được đề nghị rà soát danh sách cử tri khuyết tật để xây dựng phương án hỗ trợ khả năng bỏ phiếu bầu cử cho họ. Nếu cử tri khuyết tật không thể tiếp cận các khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử cần mang các thùng phiếu đến khu vực sinh sống hoặc các cơ sở điều trị của NKT. Nếu một cá nhân không thể bỏ phiếu vì tình trạng khuyết tật của họ, một người đại diện có thể bỏ phiếu thay cho họ<sup>136</sup>.

Về mặt pháp lý, mọi công dân đều có thể tự ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân (từ 21 tuổi trở lên)<sup>137</sup> nếu đủ tư cách ứng cử theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014<sup>138</sup> và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015<sup>139</sup>.

Mặc dù NKT chiếm khoảng 7% dân số nhưng **không có dữ liệu chính thức về số lượng đại biểu là NKT trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân**. Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ từ Văn phòng Quốc hội, có một thành viên của Quốc hội khóa 12 và 13 là người khuyết tật vận động<sup>140</sup>. Đó là bà Thạch Thị Dân được Tỉnh ủy Trà Vinh giới thiệu ứng cử. Trong các nhiệm kỳ của mình, bà đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri và thu thập các ý kiến và phản hồi của họ. Đồng thời, bà đã trực tiếp tham gia và đóng góp đáng kể vào việc sửa đổi luật NKT và Bộ luật Lao động<sup>141</sup>. Theo một cuộc khảo sát của UNDP từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021 về mong muốn tham gia các cơ quan dân cử của NKT, 98% NKT được hỏi cho rằng nên có đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là NKT. Đặc biệt, 71% người được hỏi muốn trở thành đại biểu và 62% đã sẵn sàng tự ứng cử. 52% cho rằng các đại biểu là NKT sẽ thay mặt họ phát biểu để bảo vệ quyền của NKT; 27% hy vọng này đại biểu này sẽ hành động vì sự bình đẳng và công bằng với NKT; 10% cho rằng sự đại diện này là minh chứng về năng lực của NKT và 3% muốn đảm bảo tính đa dạng trong các nhóm đại diện ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chỉ có 2% số người được hỏi không

134. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA (2019), Nghiên cứu quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.

135. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2020), COVID-19 và Các vấn đề về Giới ở Việt Nam

136. Chính phủ Việt Nam (2015), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Điều 2

137. Như trên

138. Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 22

139. Chính phủ Việt Nam (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 7

140. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016.

141. UNDP (2021), Đánh giá nhanh về mức độ sẵn sàng ứng cử của NKT để ứng cử vào Quốc hội Việt Nam hoặc Hội đồng nhân dân các cấp



ủng hộ việc đưa NKT vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân vì họ cho rằng NKT sẽ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến sức khỏe, khả năng tiếp cận và kiến thức chính trị hạn chế, v.v. NKT chỉ ra rằng các rào cản đối với sự đại diện của họ trong các cơ quan lập pháp bao gồm: thành kiến của cộng đồng đối với NKT, sự thiếu tự tin của NKT, uy tín của NKT trong cộng đồng, quan điểm đánh đồng khuyết tật với tình trạng sức khỏe không tốt dẫn đến những lo ngại của phía cử tri, hạn chế về năng lực và kinh nghiệm để tự ứng cử và khả năng vận động với tư cách ứng viên và đại biểu các cơ quan dân cử.

## Khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận, như được định nghĩa trong Luật NKT còn hạn chế so với hướng dẫn của CRPD. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã **nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận cho NKT** bằng cách xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn và kế hoạch về khả năng tiếp cận cho NKT.

Các chính sách tiếp cận cho NKT đã được đưa vào Kế hoạch Hành động Quốc gia về hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020<sup>142</sup> và 2021-2030<sup>143</sup>. Mục tiêu cho đến năm 2020 là tất cả các cơ quan quản lý, trạm, cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa và thể thao cũng như các tòa nhà chung cư đều có thể tiếp cận được đối với NKT. Hơn nữa, ít nhất 80% NKT có thể sử dụng phương tiện giao thông tuân thủ các quy định về truy cập và 50% NKT có thể truy cập CNTT&TT. Tuy nhiên, có rất nhiều thách thức để thực thi những **mục tiêu đầy tham vọng này**.

Về **các công trình công cộng**, báo cáo năm 2019 của Bộ xây dựng cho biết một tỷ lệ nhỏ các trung tâm y tế xã (17%), trường học (3%), văn phòng chính phủ (11%), siêu thị (6%), bưu điện, nhà ga và cửa khẩu (4%), các viện dưỡng lão và trung tâm bảo trợ xã hội (7%) và ngân hàng (2%) đã phù hợp với các yêu cầu về tiếp cận cho NKT<sup>144</sup>. Thiếu kinh phí là thách thức phổ biến nhất dẫn đến việc trì hoãn cải tạo các công trình. NKT vận động được tham vấn trong báo cáo này nhấn mạnh việc họ gặp những thách thức hàng ngày khi tiếp cận các tiện ích công cộng và ngay tại không gian sống của chính họ. Theo một báo cáo năm 2021 trên Tờ bản tin Văn phòng Thống kê Tổng hợp cho biết, theo báo cáo Giám sát và Đánh giá của Bộ Xây dựng gần đây, 95% các tòa nhà chung cư mới, 80% các công trình giáo dục, y tế và văn hóa, các tòa nhà thương mại và văn phòng hiện đại và 85% các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật có thể tiếp cận với NKT<sup>145</sup>.

Liên quan đến **cơ sở hạ tầng giao thông và phương tiện**, nhiều chính sách đã được áp dụng tại các thành phố lớn – như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM – về miễn hoặc giảm giá vé các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, một số tuyến xe khách, tàu hỏa, máy bay. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận của chính phủ chỉ yêu cầu cho các phương tiện vận tải hành khách trong đô thị (Hà Nội và TP. HCM) và không bắt buộc đối với taxi hoặc xe chở khách tuyến cố định. Cuối năm 2019, ngay cả Hà Nội, nơi có số lượng xe buýt nhiều nhất cũng chỉ có 243 xe có đường dốc dành cho xe lăn và 159 xe có bảng hiển thị điểm đến bằng đèn LED được kết nối với hệ thống cảnh báo điểm đến bằng âm thanh và camera giám sát<sup>146</sup>.

142. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

143. Chính phủ Việt Nam (2020), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1190 / QĐ-TTg

144. Bộ xây dựng (2019), Thực trạng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10: 2014 / Bộ xây dựng đối với công trình xây dựng mới và cải tạo, tr. 4.

145. Gia Linh (2021), Number and event, Results of the implementation of the program to assist people with disabilities in the period 2012-2020 and the implementation plan for the period 2021-2030 <https://consosukien.vn/ke-t-quota-thu-c-hie-n-chuong-tri-nh-de-an-tro-giu-p-nguoi-i-khuye-t-ta-t-giai-doan-2012-2020-va-ke-ho.htm>

146. Ủy ban Quốc gia (2019), Báo cáo về công việc liên quan đến NKT 2019



**Các bến xe, điểm dừng xe buýt** chưa được thiết kế đồng bộ đảm bảo an toàn cho NKT. Rất ít vỉa hè có lối đi lát gạch hoặc đường dẫn hướng, cộng thêm tình trạng đậu xe máy trên vỉa hè hoặc người buôn bán trên đường phố dẫn đến nhiều khó khăn cho NKT. Các tổ chức của và vì NKT khi tham vấn đã chia sẻ rằng độ dốc và không gian cho xe lăn còn rất hạn chế. Ngoài ra, nhiều người lái xe từ chối tiếp nhận hoặc hỗ trợ NKT.

**Mạng lưới đường sắt** không đáp ứng được nhu cầu của NKT. Tính đến năm 2017, chỉ có một trong số 1.043 chuyến tàu có thể tiếp cận được. Chỗ ngồi ưu tiên cho NKT và thông tin có thể tiếp cận tại các nhà ga còn hạn chế, khu vực chờ được chỉ định cho NKT và năng lực của nhân viên cũng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của NKT. Do đó, ước tính chỉ có khoảng 5.000 NKT trong số 11 triệu hành khách hàng năm sử dụng tàu hỏa<sup>147</sup>.

**Di chuyển bằng đường hàng không** có thể là một hình thức vận tải dễ tiếp cận hơn đối với NKT. Các sân bay lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM, Phú Quốc và Cần Thơ) có thang máy cho xe lăn, xe nâng hoặc cầu lên máy bay cho hành khách để hỗ trợ NKT trong quá trình lên và xuống máy bay. Tuy nhiên, một số sân bay không có thiết bị hoặc dịch vụ hỗ trợ NKT, thậm chí còn yêu cầu hành khách khuyết tật hoặc người đi cùng ký vào bản tuyên bố từ chối trách nhiệm, trong đó hành khách từ bỏ quyền khiếu nại của họ trong trường hợp xảy ra tai nạn<sup>148</sup>. Người sử dụng xe lăn và người khiếm thị khi được tham vấn cho báo cáo này đã nhấn mạnh đến những thách thức trên bao gồm việc không có sân bay nào có đường dẫn dành cho người khiếm thị hoặc vạch kẻ có độ tương phản cao.

Ngoài ra, các tổ chức của và vì NKT khi tham vấn cho báo cáo này nhấn mạnh những thách thức trong việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng do **thiếu ngôn ngữ ký hiệu tại bến xe bus và xe khách, các ga xe lửa, sân bay** và sự hỗ trợ hạn chế của nhân viên để mua vé hoặc trong quá trình di chuyển.

NKT khuyến nghị tăng tiền phạt để tăng cường các biện pháp răn đe nhằm giải quyết những hành vi từ chối hoặc gây khó khăn của nhân viên trong việc hỗ trợ NKT. Hiện tại, mức phạt là 2-3 đô la Mỹ (50.000-60.000 đồng)<sup>149</sup>.

**Các phương tiện giao tiếp dễ tiếp cận khác:** Một loạt các phương thức giao tiếp dễ tiếp cận được đề ra trong CRPD<sup>150</sup> còn bị hạn chế, bao gồm chữ nổi Braille và ngôn ngữ ký hiệu trong Luật NKT<sup>151</sup>. Do Luật NKT chỉ khuyến khích, không bắt buộc việc phải đảm bảo có sử dụng chữ nổi Braille và Ngôn ngữ ký hiệu nên không thể xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện này.

**Tiếp cận thông tin:** Chính phủ đã được yêu cầu về mặt pháp lý để cung cấp các điều kiện thuận lợi để NKT tiếp cận thông tin<sup>152</sup>, với các thông tư yêu cầu cổng thông tin của chính phủ đảm bảo các tính năng trợ năng cho NKT<sup>153</sup>. Tuy nhiên, những người khuyết tật nghe nói và khiếm thị vẫn phải đối mặt với những rào cản đáng kể. Bộ TT&TT và Bộ Y tế (được sự hỗ trợ của UNDP Việt Nam) là những bộ đầu tiên phát triển các trang web đáp ứng các tiêu chuẩn của Hướng dẫn Tiếp cận Nội dung Web 2.0 với nhiều

147. Bộ giao thông vận tải (2016), Dự án Hỗ trợ Giao thông cho NKT Giai đoạn 2012-2020

148. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam, tr. 21.

149. Chính phủ Việt Nam (2016), Nghị định số 46/2016 / NĐ-CP, Điều 31

150. LHQ (2006), CRPD, Điều 2

151. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 43

152. Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Tiếp cận thông tin

153. Bộ TT&TT (2009), Thông tư 26/2009 / TT-BTTTT

tính năng hỗ trợ truy cập. Các trang web khác của chính phủ vẫn chưa áp dụng các tiêu chuẩn này.

**CNTT&TT:** Luật pháp nhấn mạnh quyền của NKT trong việc tiếp cận và sử dụng CNTT&TT<sup>154</sup>. Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận quốc gia như các điểm truy cập internet công cộng để hỗ trợ người già và NKT<sup>155</sup>, các sản phẩm và dịch vụ viễn thông để hỗ trợ NKT<sup>156</sup>, và thiết kế các dịch vụ tương tác<sup>157</sup>.

**Truyền thông:** Pháp luật nhấn mạnh trách nhiệm của truyền thông trong việc “phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của NKT”. Việt Nam có nhiều phương tiện truyền thông cung cấp nội dung bằng văn bản, video và âm thanh, với 850 tờ báo in và báo điện tử được cấp phép. Thông tin về các kênh thuộc sở hữu công chủ yếu được cung cấp qua truyền hình, loa cộng đồng và đài phát thanh – các hình thức truyền thông mà NKT nghe nói thường không thể tiếp cận được. Trong số 193 kênh truyền hình tại Việt Nam<sup>158</sup>, chỉ một số chương trình có phụ đề và ngôn ngữ ký hiệu.

**Khả năng tiếp cận chữ in:** Trong 05 năm qua, hai thư viện được thiết kế đặc biệt cho NKT và bốn xưởng sản xuất sách kỹ thuật số đã được thành lập. Trên toàn quốc, một số thư viện có lối vào và các không gian đảm bảo tiếp cận. Ngoài ra, hơn 200 thư viện, Trung tâm của hội người mù, trường học và trung tâm dạy TKT đã cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người khiếm thị thông qua các văn bản thay thế<sup>159</sup>. Mặc dù có hơn một triệu người khiếm thị ở Việt Nam, số lượng người không có khả năng đọc chữ in vẫn chưa được biết đến. Sự khan hiếm các tài liệu đọc có thể tiếp cận được, đặc biệt là đối với học sinh khuyết tật không sử dụng được tài liệu chữ in, hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục đại học và việc làm của họ. Trong Luật Sở hữu trí tuệ, tài liệu chữ in có thể được chuyển đổi sang định dạng chữ nổi và các ngôn ngữ khác cho người khiếm thị<sup>160</sup>. Phạm vi ngoại lệ hẹp hơn nhiều liên quan đến các định dạng và người thụ hưởng được ghi trong Hiệp ước Marrakesh<sup>161</sup> mà Việt Nam có kế hoạch phê chuẩn trong tương lai gần.

Cuối cùng, liên quan đến nguồn lực, **Bộ tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện chưa bố trí ngân sách hàng năm để cải tạo các công trình công cộng và cơ sở hạ tầng giao thông** nhằm đáp ứng nhu cầu của NKT, đồng thời, cũng chưa đặt ưu tiên **cho khoản ngân sách** đó<sup>162</sup>.

## Lên kế hoạch và ngân sách theo hướng dẫn của CRPD

Luật NKT quy định, hàng năm, Nhà nước sẽ phân bổ ngân sách để thực hiện các chính sách về NKT<sup>163</sup>, cơ quan chịu trách nhiệm là Bộ Tài chính. Hiện chưa có quy định pháp lý nào liên quan đến tham khảo ý kiến của NKT và tổ chức của và vì NKT.

Sau khi phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020, Bộ LĐTBXH và Bộ

154. Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Tiếp cận thông tin, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT

155. Chính phủ Việt Nam (2011), TCVN 8701: 2011

156. Chính phủ Việt Nam (2012), TCVN 9247: 2012; TCVN 9249: 2012

157. Chính phủ Việt Nam (2012), TCVN 9248: 2012

158. Thế Hào, Hà Chí (2019), Hợp báo toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

159. Bộ VHTTDL (2016), Báo cáo về việc thực hiện CRPD.

160. Chính phủ Việt Nam (2005), Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 25

161. UNDP (2018), Quyền tiếp cận tri thức của chúng ta

162. LHQ Việt Nam (2021), Chia sẻ của các thành viên tham gia hội thảo tham vấn ngày 10 tháng 8 năm 2021.

163. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 5 và 50

tài chính đã ban hành thông tư quy định về quản lý ngân sách trong kế hoạch<sup>164</sup>. Tuy nhiên, **thông tin về ngân sách được phân bổ so với các lĩnh vực phát triển khác còn ít được công bố rộng rãi**. Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nào được Bộ tài chính ban hành để trình bày chi tiết việc phân bổ và chi tiêu ngân sách cho Kế hoạch hành động quốc gia mới về hỗ trợ NKT giai đoạn 2021-2030. Phân bổ ngân sách cho các vấn đề khuyết tật do Luật NKT chi trả được đề cập trong các văn bản hướng dẫn khác của chính phủ bao gồm: 1) xác định và chứng nhận khuyết tật và các chi phí liên quan cho các thành viên Hội đồng xác định khuyết tật cấp xã và nhân viên y tế do ngân sách Nhà nước tài trợ<sup>165</sup> 2) các chương trình phúc lợi xã hội cho NKT<sup>166</sup> 3) miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp tuyển dụng NKT<sup>167</sup> 4) miễn thuế cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho NKT và<sup>168</sup> 5) chi phí hoạt động của UBQG về NKT<sup>169</sup>.

Theo UBQG về NKT, 13.043.478 đô la Mỹ đã được phân bổ để thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia 2012-2020. Ngoài ra, các dự án dành riêng cho NKT hoặc dành cho NKT được tài trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác. UBQG về NKT và ban công tác người khuyết tật tại các địa phương còn gặp nhiều thách thức liên quan đến năng lực giám sát và báo cáo nguồn tài trợ từ các chương trình quốc gia hoặc địa phương lồng ghép NKT khác. Từ năm 2012-2019, có bảy dự án ODA hỗ trợ NKT với tổng trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ. Các dự án phi chính phủ đã đóng góp **20,469 triệu đô la Mỹ** vào quá trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho NKT và các bên liên quan trong các lĩnh vực khác nhau. Nhìn chung, hiệu quả của việc phân bổ ngân sách nhà nước chưa được báo cáo một cách đầy đủ và rõ ràng<sup>170</sup>. Trong các cuộc tham vấn cho báo cáo này, **tổ chức của và vì NKT cho biết các dự án của họ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho NKT chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ bên ngoài từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế**<sup>171</sup>. Các quan chức chính phủ được hỏi ý kiến chưa trả lời hoặc trả lời chưa đầy đủ các câu hỏi liên quan đến ngân sách.

Năm 2021, các cơ quan LHQ tại Việt Nam đã phân bổ 2% ngân sách cho các can thiệp dành riêng cho NKT và 5% cho các dự án dành cho NKT, đều cao hơn 1% so với năm 2019<sup>172</sup>. Hai trong số ba cơ quan LHQ được phỏng vấn cho biết họ không có dự án hoặc ngân sách cụ thể nào được phân bổ để làm việc về các vấn đề khuyết tật. Mặc dù NKT được đưa vào các dự án lồng ghép nhưng dữ liệu dự án không được phân tách theo dạng khuyết tật. Hiện chỉ có UNDP có chương trình dành riêng cho công tác hòa nhập NKT do các đại sứ quán tài trợ<sup>173</sup>. Văn phòng chung của LHQ tại Việt Nam đã hoàn thành vượt mục tiêu về chỉ số việc làm dành cho NKT tại chính các cơ quan LHQ theo cam kết trong Chiến lược hòa nhập NKT của LHQ. Tuy nhiên, một thách thức vẫn tồn tại hiện nay là ngân sách dành cho điều chỉnh hợp lý khi tuyển dụng nhân viên là NKT vẫn chưa được đảm bảo bởi ngân sách hiện nay mới chỉ được cung cấp bởi Chương trình Tài năng của Tổ chức Tình nguyện LHQ cho NKT với sự tài trợ của các nhà tài trợ.

164. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định 28/2012 / NĐ-CP. Bộ LĐTBXH (2019), Thông tư số 01/2019 / TT-BLĐTBXH.

165. Như trên.

166. Chính phủ Việt Nam (2009), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 1956 / QĐ-TTg. Bộ tài chính & Bộ LĐTBXH (2010), Thông tư liên tịch 112/2010 / TTLT- Bộ tài chính -BLĐTBXH.

167. Chính phủ Việt Nam (2015), Nghị định 61/2015 / NĐ-CP.

168. Chính phủ Việt Nam (2016), Nghị định 100/2016 / NĐ-CP. Bộ tài chính (2016), Thông tư 130/2016 / TT- Bộ tài chính.

169. Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 1717 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

170. UBQG về NKT (2020), Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia số 1019 / QĐ-TTg về hỗ trợ NKT 2012-2020.

171. LHQ Việt Nam (2021), Kết quả thảo luận nhóm trong Phiên khởi động về Lập trình và lập ngân sách tuân thủ CRPD vào ngày 3 tháng 6 và hội thảo tham vấn về Tăng cường Khung pháp lý cho NKT vào ngày 22 tháng 6 năm 2021.

172. Cơ quan điều phối chung của LHQ tại Việt Nam (2021), trả lời phỏng vấn bằng văn bản vào ngày 3 tháng 8 năm 2021.

173. LHQ Việt Nam (2021), Trả lời phỏng vấn của ba cơ quan LHQ vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2021.

## Trách nhiệm giải trình và Quản trị

Liên hiệp hội về NKT Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT của Nhà nước và CRPD<sup>174</sup>. Đại diện Liên hiệp hội, với tư cách là thành viên UBQG về NKT, thường xuyên đến các địa phương để giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT.

**Tổ chức của và vì NKT cần được thành lập chính thức và được chính phủ công nhận.** Vai trò của Tổ chức của và vì NKT trong việc giám sát việc thực hiện CRPD không được quy định rõ ràng trong Luật NKT và các văn bản hướng dẫn<sup>175</sup>. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam phê chuẩn CRPD vào năm 2015, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức của và vì NKT của Việt Nam đã được nâng cao năng lực về CRPD và các công cụ giám sát của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã tiến hành nghiên cứu thực địa, giám sát việc thực hiện CRPD và đã đệ trình thành công Báo cáo độc lập đầu tiên cho Ủy ban quốc tế CRPD vào năm 2020. UNDP đã tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức của và vì NKT, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình các tổ chức này tiến hành nghiên cứu điều chỉnh các chỉ số nhân quyền của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ để giám sát việc thực hiện CRPD trong bối cảnh Việt Nam<sup>176</sup>. Cho đến nay, **chưa có cơ chế khiếu nại cụ thể nào** dành riêng cho NKT để nêu ra các vấn đề vi phạm quyền của họ. **Các tổ chức của và vì NKT khẳng định họ chưa được tham vấn đầy đủ trong quá trình xây dựng chương trình và chính sách.** Họ hầu hết mới chỉ được một số cơ quan Trung ương và địa phương được mời tham vấn các chính sách dành cho NKT. Ngoài ra, họ không được thông báo về việc các khuyến nghị của họ được xem xét và đưa vào việc ban hành các chính sách như thế nào. **Các tổ chức của và vì NKT đề nghị tiếp tục được tăng cường kiến thức và nâng cao năng lực để tham gia vào các quá trình ra quyết định**<sup>177</sup>.

Về **thu thập dữ liệu**, cuộc điều tra hộ gia đình quốc gia đầu tiên về NKT được thực hiện vào năm 2016, do Tổng cục Thống kê công bố vào năm 2018<sup>178, 179</sup>, với dữ liệu được quốc tế trích dẫn là chính thức và tuân thủ CRPD.

Ngoài ra, UBQG về NKT còn thu thập dữ liệu về NKT trong lĩnh vực hành chính, từ các bộ và chính quyền địa phương để có báo cáo định kỳ về việc hỗ trợ NKT. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa UBQG về NKT, phụ trách các chỉ số cụ thể về khuyết tật và các bộ quản lý ngành còn gặp nhiều thách thức. Điều này cho thấy có **những hạn chế về dữ liệu được thu thập, trách nhiệm của các bộ và việc cung cấp dữ liệu không nhất quán**. Hàng năm, dữ liệu định tính và định lượng được thu thập từ hầu hết các bộ, các Sở LĐTBXH cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Không thể tìm thấy các báo cáo giám sát của Quốc hội trên trang web của Quốc hội<sup>180</sup> và các tài liệu không đáp ứng nhu cầu về khả năng tiếp cận.

Để cung cấp "bằng chứng thực tiễn và thực nghiệm" cho việc theo dõi và đánh giá việc thực hiện MTPT bền vững, năm 2019, Bộ KH & ĐT đã ban hành Thông tư số 03/2019 / TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê các MTPT bền vững của Việt Nam. **Chỉ có 8 trong số 158 chỉ số MTPTBV của Việt Nam hiện**

174. Bộ nội vụ (2011), Quyết định số 1538 / QĐ-Bộ nội vụ phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, khoản 5, Điều 5

175. Liên hiệp quốc (2006), CRPD. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam.

176. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ cuộc phỏng vấn nhóm được thực hiện cho Phân tích bối cảnh vào ngày 30 tháng 7 năm 2021.

177. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một cán bộ thuộc TCTK trong một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện cho Phân tích tình hình vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

178. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016.

179. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một quan chức Tổng cục Thống kê trong một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện cho Phân tích bối cảnh vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

180. Quốc hội (2021), đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, không tìm thấy báo cáo nào trên trang web chính thức.

**tại được phân tách theo tình trạng khuyết tật.** Các chỉ số này tập trung vào phúc lợi xã hội và an ninh, bình đẳng giới, giáo dục, y tế, giao thông và dịch vụ công, nhưng chưa đầy đủ. Chúng chưa bao hàm tất cả các chỉ số MTPTBV được khuyến nghị để phân tách theo khuyết tật và không phản ánh đầy đủ mối liên hệ chặt chẽ giữa các chỉ số MTPTBV và các chỉ số giám sát CRPD<sup>181</sup>. Hơn nữa, các chỉ số MTPTBV của Việt Nam phân tách theo NKT chưa được đưa vào bộ chỉ số của UBQG về NKT cho các bộ quản lý ngành<sup>182</sup>; điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu các dữ liệu về hòa nhập người khuyết tật trong các kế hoạch phát triển quốc gia.

---

181. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (nd), Bộ tài nguyên, MTPT bền vững-CRPD

182. UBQG về NKT (2017), Quyết định số 03 / QĐ -UBQGNKT

# 6 PHÂN TÍCH THỰC TIỄN, CÁC THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI



## Các bên liên quan và điều phối

Mặc dù nhiều bên liên quan đang tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách, chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ và đảm bảo NKT phát huy hết năng lực của mình nhưng vẫn còn những thách thức, đặc biệt là về sự hợp tác, điều phối và đảm bảo sự tham gia của NKT và các tổ chức của họ. Do đó, ngoài việc chính phủ đã xác định được các chủ thể chính và phân công trách nhiệm, **cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các ban ngành/đa bên, đặc biệt là giữa các cơ quan trung ương và các tỉnh để nâng cao kết quả đầu ra và xác định rõ ràng hơn các lĩnh vực trách nhiệm giải trình.**

Để đạt được điều này, một vấn đề quan trọng cần giải quyết là **vai trò chủ quản của Bộ LĐTBXH** trong việc điều phối nhằm tăng cường hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ bị quản lý chồng chéo với các quy định khác nhau giữa các Bộ. Với tư cách là cơ quan quản lý của Nhà nước về NKT và là chủ tịch UBQG về NKT, Bộ LĐTBXH có nhiệm vụ xác định những khoảng trống còn tồn tại trong chính sách và thực thi chính sách. Điều này ảnh hưởng đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

**Việc còn tồn tại nhiều thách thức liên quan đến cơ chế điều phối quốc gia dẫn đến sự tham gia và gắn bó chưa được như mong đợi của các bên liên quan chính, tổ chức của và vì NKT và các tổ chức địa phương** trong quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách. Điều này được minh chứng qua việc 29 tỉnh chưa thành lập được UBQG về NKT, dẫn đến việc sự tham gia và tiếng nói của đại diện NKT thông qua cơ cấu ngành dọc của UBQG về NKT trong quá trình ra quyết định của các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn bao gồm các vấn đề về ngân sách.

Việc tồn tại các thách thức liên quan đến cơ chế điều phối dẫn đến những hạn chế trong việc phát triển và giám sát thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. Tính độc lập trong cơ chế làm việc của Liên hiệp hội cũng đang là một câu hỏi lớn vì đơn vị này do Bộ LĐTBXH và các bộ liên quan khác quản lý<sup>183</sup>.

Các tổ chức của và vì NKT cũng gặp những thách thức tương tự trong việc tham gia vì các tổ chức này cũng chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước cấp Trung ương và địa phương và việc chưa thành lập đầy đủ tại các tỉnh dẫn đến những khó khăn trong việc hoạt động và sự hiệp đồng giữa các tổ chức. Mối liên kết của họ với các bộ chủ quản, đặc biệt là Bộ LĐTBXH, và cơ cấu điều phối quốc gia về UBQG về

183. Bộ Nội Vụ (2010), Quyết định số 179/QĐ-Bộ nội vụ



NKT và Liên hiệp hội về NKT cũng còn nhiều thách thức. Chính những thách thức này đặt ra yêu cầu **các cơ quan của LHQ cần đóng vai trò cầu nối** giữa các bên liên quan, là đơn vị hỗ trợ điều phối, hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, xây dựng năng lực, thúc đẩy sự tham gia của NKT và các tổ chức của và vì NKT trong các quá trình ra quyết định của chính phủ. Mặc dù, một số cơ quan của LHQ có các dự án chủ đạo hoặc tập trung vào các vấn đề khuyết tật nhưng vẫn chưa có cơ chế rõ ràng nào để hỗ trợ việc lập chương trình chung trong các cơ quan này. Nếu giải quyết được vấn đề này, tác động của các chương trình, dự án của các tổ chức LHQ sẽ được tăng cường, các thách thức đa lĩnh vực sẽ được thu hẹp và giảm thiểu nguy cơ chồng chéo trong các hoạt động.

Sự tham gia của các tổ chức của và vì NKT trong việc giải quyết các vấn đề khuyết tật vẫn còn hạn chế, mặc dù các tổ chức của và vì NKT chính thức và không chính thức hoạt động trong một môi trường được tạo điều kiện. **Thách thức đầu tiên là việc thành lập tổ chức của và vì NKT.** Do những yêu cầu của chính quyền ở một số địa phương, một số Tổ chức của và vì NKT đã sáp nhập với các Hội bảo trợ trẻ mồ côi và người tàn tật, Hội nạn nhân chất độc da cam<sup>184</sup>. Việc sáp nhập này dẫn đến **việc tham gia trực tiếp và tiếng nói của đại diện NKT trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NKT bị hạn chế** khi lãnh đạo của các hội sáp nhập này thường không phải là đại diện của NKT.

**Thách thức thứ hai là các tổ chức của và vì NKT được yêu cầu phải độc lập về tài chính**<sup>185</sup>. Tổ chức của và vì NKT thường gây quỹ từ các nguồn viện trợ và các tổ chức phi chính phủ. Đây là nguồn vốn tài trợ không bền vững. Đặc biệt, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, các khoản đóng góp đáng kể cho NKT của các đối tác phát triển và nhà tài trợ sẽ giảm xuống. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức của và vì NKT và phong trào NKT trên cả nước do thiếu cơ chế được hỗ trợ của chính phủ cho các hoạt động nhưng lại không hoàn toàn có tiếng nói độc lập.

Thách thức thứ ba liên quan đến năng lực. Các tổ chức của và vì NKT cần được nâng cao **năng lực** lãnh đạo, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực hòa nhập NKT và huy động nguồn lực. Các tổ chức của và vì NKT đã hoạt động như một "cánh tay đắc lực" của chính phủ để tiếp cận và hỗ trợ các nhu cầu của NKT. Vai trò này cần được tận dụng để hỗ trợ chính phủ giải quyết các vấn đề hòa nhập khuyết tật trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

## Khung pháp lý và chính sách và các chiến lược phát triển quốc gia liên quan đến NKT

Nhà nước đã chỉ rõ cam kết hòa nhập NKT thông qua luật pháp và chính sách, đồng thời đưa NKT và các vấn đề về khuyết tật vào các chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, **hòa nhập NKT chưa được lồng ghép và thực hiện một cách toàn diện trong các chiến lược này.** Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu phát triển đến năm 2030 tuy đầy tham vọng nhưng chưa có tính ràng buộc pháp lý, chưa có những hướng dẫn chi tiết cho các bộ quản lý ngành và thiếu cơ chế giám sát rõ ràng. **Ngân sách để đạt được những mục tiêu này là chưa được xác định cụ thể.** Những điểm này cần được giải quyết để đảm bảo đưa NKT đầy đủ vào quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển quốc gia.

184. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một chuyên gia trong cuộc phỏng vấn cá nhân thực hiện cho Phân tích tình hình vào ngày 29 tháng 7 năm 2021.

185. Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị định số 45/2010 / NĐ-CP

# 7 BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ



## Bình đẳng và không phân biệt đối xử

Tỷ lệ nghèo đa chiều cao, cơ hội học tập và tỉ lệ NKT có việc làm còn thấp cho thấy có tồn tại sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng ở Việt Nam. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử này đến từ phía các cơ quan chính phủ, xã hội, gia đình và chính NKT.

Điều này cho thấy **khung pháp lý ở Việt Nam liên quan đến kỳ thị, phân biệt đối xử khi triển khai còn gặp nhiều bất cập trên thực tế** do thiếu cơ chế bắt buộc hoặc xử lý nếu vi phạm và chỉ tập trung vào các cá nhân thực hiện hành vi phân biệt đối xử, các hình thức phân biệt đối xử trực tiếp được nêu trong Luật NKT. Do đó, cần bổ sung và tăng cường các quy định pháp luật liên quan đến kỳ thị phân biệt đối xử gián tiếp sẽ bao gồm cả việc không có các điều chỉnh hợp lý, các hình thức vi phạm vì lý do khuyết tật mang tính tổ chức và các cơ chế khiếu nại, xử lý nếu vi phạm.

# 8

## CÁC DỊCH VỤ HÒA NHẬP NKT



Dựa trên tham vấn với các tổ chức của và vì NKT, **một trở ngại chính trong việc xây dựng các quy định cung cấp dịch vụ hòa nhập phù hợp là các nhà hoạch định chính sách còn thiếu kiến thức và nhận thức về các vấn đề khuyết tật.** Điều này dẫn đến việc khi xây dựng hoặc ban hành các chính sách, đôi khi các nhà hoạch định chính sách không tính toán đến vấn đề tiếp cận của NKT dẫn đến việc có sự phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật mà không biết, chưa quan tâm đến chất lượng của các dịch vụ dành cho NKT, và thường không tham khảo trực tiếp ý kiến của các tổ chức của và vì NKT. Các cuộc tham vấn cũng chỉ ra rằng một số tổ chức của và vì NKT cảm thấy nhiều cán bộ nhà nước còn giá thấp năng lực của Tổ chức của và vì NKT và không xem xét đầy đủ các mối quan tâm, ý kiến của các tổ chức này.

### Bảo trợ xã hội

Một thách thức cơ bản đối với bảo trợ xã hội là **cơ chế xác định khuyết tật còn phức tạp, việc cấp giấy chứng nhận khuyết tật chưa đầy đủ**, và phương pháp tiếp cận y tế chưa tính đến các rào cản mà NKT phải đối mặt. Điều này dẫn đến việc không tính đến các dạng khuyết tật không dễ dàng phát hiện ở bên ngoài hoặc ít nhìn thấy hơn, chẳng hạn như khuyết tật tâm lý xã hội. Hậu quả là có sự chênh lệch giữa số lượng NKT được xác định trong các cuộc điều tra quốc gia và những người có giấy xác nhận khuyết tật.

Một khoảng trống nữa là **mức độ bao phủ và mức trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp**. Đây là kết quả của các loại tiêu chuẩn được thu hẹp và tập trung vào xóa đói giảm nghèo nhưng chưa bao gồm NKT và TKT<sup>186, 187</sup>. Trợ cấp hàng tháng cho NKT và TKT nặng và đặc biệt nặng không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho NKT và TKT dẫn đến việc gần một phần ba học sinh khuyết tật phải đối mặt với gánh nặng tài chính để tiếp cận các dịch vụ giáo dục<sup>188</sup>. Ngoài ra, NKT nặng và đặc biệt nặng không được hưởng thêm khoản trợ cấp xã hội nếu họ sống trong hộ gia đình thuộc diện nghèo, v.v. Một khoảng trống khác là đối với NKT 'nhẹ', họ vẫn có nhu cầu cần trợ cấp thêm cho các chi phí phát sinh do tình trạng khuyết tật của họ liên quan đến chăm sóc sức khỏe đi lại.

**Nhiều thách thức khác cũng hạn chế cơ hội NKT tiếp cận các chế độ phúc lợi cần thiết khác.** Ví dụ, các phúc lợi về giao thông chưa được NKT sử dụng rộng rãi do chất lượng dịch vụ, tính sẵn có còn hạn chế,

186. UNICEF (2020), Rà soát Nghị định số 136 với trọng tâm là trợ giúp xã hội cho trẻ em và đề xuất các lựa chọn chính sách để xây dựng nghị định mới phù hợp với các mục tiêu của Đề án phát triển trợ giúp xã hội và phù hợp với bối cảnh của một quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn.

187. DFAT, Bộ LĐTBXH & Leonard Cheshire Trung tâm Nghiên cứu Khuyết tật và Phát triển Hòa nhập, Đại học College London (2017), Thử nghiệm quy trình xác định khuyết tật cho các chương trình bảo trợ xã hội ở các nước có thu nhập thấp và trung bình: một nghiên cứu điển hình từ Việt Nam.

188. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013), Chính sách giáo dục Người khuyết tật ở Việt Nam - Khoảng cách và tác động với NKT, trang 24-33.

tính tiếp cận của các phương tiện giao thông công cộng chưa thân thiện với NKT<sup>189</sup>.

Việc thiếu dữ liệu phân tách về chi tiêu công cho các chương trình dành cho NKT khiến việc vận động nâng cao số lượng và chất lượng đầu tư công cho NKT và TKT trở nên khó khăn hơn. Các đối tác liên quan đã và đang vận động chính phủ Việt Nam mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội, cụ thể là tất cả những người cần sự trợ giúp: các hộ nghèo, lao động thất nghiệp, các nhóm dễ bị tổn thương như NKT, người già<sup>190</sup>. UNICEF Việt Nam và các đối tác phát triển khác đã vận động Chính phủ từng bước tiến tới các áp dụng phổ cập đi học cho trẻ em bắt đầu từ 0-3 tuổi. Ngoài ra, Việt Nam cũng khuyến nghị i) tăng hỗ trợ tài chính cho trẻ dễ bị tổn thương, trong đó có TKT nặng khi triển khai các gói hỗ trợ; ii) nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng và điều chỉnh tăng theo định kỳ; và iii) trong trường hợp các hệ số được sử dụng để tính toán các mức hỗ trợ cần đảm bảo các mức hỗ trợ này có thể đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng độ tuổi<sup>191</sup>. Những khuyến nghị này nếu được thực hiện sẽ giúp Chính phủ ứng phó hiệu quả hơn với các trường hợp khẩn cấp như COVID-19, tiếp cận được nhiều người cần hơn. Nghị định 20/NĐ-CP cho thấy chỉ ra cam kết của Chính phủ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận các chương trình trợ giúp xã hội và cho phép vận động chính sách hiệu quả hơn trong các lĩnh vực này.

## Bảo vệ trẻ em

Nhiều yếu tố tác động đến việc bảo vệ trẻ em đối với TKT, trong đó một số **dịch vụ chưa đáp ứng khả năng tiếp cận cần có đối với TKT**. Ngoài ra, **lực lượng cán bộ bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở cấp địa phương** còn mỏng nên hạn chế trong việc cung cấp **dịch vụ** bảo vệ trẻ em, đặc biệt đối với TKT, vì những trẻ này thường ít được nhìn thấy và cần được chăm sóc chuyên biệt. Ngoài việc thiếu về số lượng thì lực lượng cán bộ trẻ em này còn cần được nâng cao rất nhiều về kiến thức, kỹ năng và được giảm thời gian cho các công việc hành chính khác để có đủ thời gian tham gia quản lý các trường hợp liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Một số khoảng trống khác còn tồn tại trong hệ thống chăm sóc thay thế, bao gồm rất ít các dịch vụ trong cộng đồng để hỗ trợ các gia đình và trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt. Ví dụ, thiếu các dịch vụ chăm sóc trẻ tại cộng đồng dành cho các gia đình có nhu cầu, đặc biệt là đối với các gia đình có TKT nặng. Điều này dẫn đến việc các gia đình có TKT buộc phải sử dụng các dịch vụ chăm sóc trẻ tại cả các cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu và không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của TKT. Các trung tâm Chăm sóc ban ngày do UNICEF thí điểm hỗ trợ đã được chứng minh là một giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa và bảo vệ TKT khỏi lạm dụng hoặc bị đưa vào trong các cơ sở tử thiện để nuôi dưỡng cũng như tăng cường sự hòa nhập của các em trong cộng đồng. Mô hình này chưa được Chính phủ tiếp nhận để hoạt động từ nguồn ngân sách của chính phủ nên việc nhân rộng mô hình theo quy mô toàn quốc còn bị hạn chế.

## Sức khỏe

Việc thiếu chưa đặt NKT vào nhóm mục tiêu cần can thiệp khi xây dựng các công cụ pháp lý, đặc biệt thiếu các điều khoản đề cập cụ thể đến các nhóm, trong đó có NKT cần được bảo vệ khỏi phân biệt đối xử dẫn đến việc hiểu sai hoặc bỏ quên đề cập đến trong luật một số hình thức phân biệt đối xử cụ thể mà NKT phải đối mặt nên rất khó các cơ quan Nhà nước sẽ xác định vấn đề và đưa ra các giải pháp

189. UNICEF Việt Nam (2020), Tóm tắt chính sách về cải cách Nghị định số 136.

190. Như trên.

191. Như trên.

can thiệp . Ngoài ra, mặc dù việc kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT trong tiếp cận các dịch vụ y tế bị cấm theo luật định, nhưng các chính sách và biện pháp phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm chưa được đưa ra. Việc thiếu các phương tiện để theo dõi và đánh giá các dịch vụ hiện có liên quan đến cơ chế phản hồi cho các nhà cung cấp dịch vụ khiến cho các đơn vị này không nắm được cụ thể các dịch vụ của họ đang đáp ứng hoặc không đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của NKT. Việc thiếu các số liệu thống kê y tế liên quan đến NKT làm tăng thêm khó khăn trong việc lập kế hoạch, hoạch định chính sách và giám sát hòa nhập NKT.

Các chính sách y tế hiện hành, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, có cơ sở vững chắc về quyền sức khỏe, nhưng không nhận ra nhu cầu và những khó khăn mà người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Do đó, những chính sách này không có những điều chỉnh thích hợp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu cụ thể của NKT.

Từ các cuộc tham vấn với các tổ chức của NKT, có thể thấy các nhà hoạch định chính sách còn thiếu kiến thức và nhận thức về các vấn đề khuyết tật, dẫn đến việc ban hành các quy định không phù hợp. Các nhà hoạch định chính sách thường không hiểu rõ những khó khăn của người khuyết tật khi sử dụng các dịch vụ y tế, và nhận thức của những nhà hoạch định chính sách có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn là NKT-đối tượng mục tiêu của chính sách. Các nhà hoạch định chính sách thiếu thông tin về khả năng tiếp cận, sự phân biệt đối xử và kỳ thị, hoặc chất lượng dịch vụ dành cho NKT, và thường không tham khảo trực tiếp các ý kiến với NKT hoặc các tổ chức của NKT khi đưa ra chính sách. Ví dụ, một số người đại diện cho lợi ích của người khuyết tật được đưa vào ban soạn thảo chiến lược quốc gia về phục hồi chức năng giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, 22 trong số 27 thành viên là quan chức chính phủ, nhận thức của họ về nhu cầu cụ thể của NKT chưa cao<sup>192</sup>.

Các chính sách hướng dẫn triển khai luật không dựa trên tham vấn trực tiếp với NKT hoặc các tổ chức của NKT, nên những chính sách này khó có thể giải quyết thỏa đáng lợi ích hoặc nhu cầu của NKT. Mặc dù NKT cần đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách, tiếng nói của NKT hiếm khi được lắng nghe trong quá trình này. Các cuộc tham vấn chỉ ra rằng một số tổ chức của NKT cho rằng các quan chức chính phủ đánh giá thấp năng lực của các tổ chức của NKT và không cân nhắc đầy đủ mối quan tâm của họ. Một số tổ chức của NKT không có vai trò thường xuyên trong quá trình hoạch định chính sách, nhưng phải sử dụng các mối quan hệ cá nhân để được tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách. Tuy nhiên, một số tổ chức của NKT cho biết họ đã đóng góp tích cực vào việc phát triển chính sách, khi các cơ quan chính phủ gửi dự thảo tài liệu chính sách để lấy ý kiến đóng góp của họ.

Trong các cuộc phỏng vấn và tham vấn, các tổ chức của NKT đã chỉ ra những rào cản chính về thể chất, giao tiếp và tài chính ngăn cản người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những trở ngại trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe (kiến thức và dịch vụ) của người khuyết tật không chỉ bao gồm những trở ngại về tài chính và thể chất trong việc tiếp cận hoặc sử dụng các dịch vụ, mà còn bao gồm các rào cản xã hội (nhân viên y tế và gia đình) và tâm lý xã hội (bản thân).

192. Bộ Y tế (2020), Quyết định 5170/QĐ-BYT



Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những lĩnh vực sức khỏe thiếu sự quan tâm nhất đối với NKT là sức khỏe tình dục và sinh sản. Rất nhiều các chính sách và quy định đảm bảo về khả năng cung cấp dịch vụ, khả năng chi trả và chất lượng của các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục thiết yếu cho người dân nói chung. Những khoảng trống còn lại đòi hỏi sự điều chỉnh các chính sách và dịch vụ hiện có để đảm bảo tốt hơn khả năng tiếp cận thể chất, tài chính và truyền thông với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm giáo dục giới tính toàn diện và giáo dục kỹ năng sống ở ngoài trường học. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà một số NKT phải đối mặt khi sử dụng các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục cho thấy việc đào tạo và giám sát nhân viên y tế cần được chú ý hơn<sup>193</sup>.

NKT cho rằng, việc họ thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như các định kiến về vai trò của NKT trong xã hội và gia đình cũng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận dụng các quyền của họ. Trong một số trường hợp, thu nhập thấp đã ngăn cản NKT trẻ tuổi đến trường, nơi cung cấp giáo dục giới tính cơ bản. Ngoài ra, giáo viên thường tránh giảng các nội dung về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản trong các bài học sinh học. Vấn đề này đã được các tổ chức của NKT công nhận là một lĩnh vực cần ưu tiên.

## Giáo dục

Những hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục ở cấp tiểu học và trung học sẽ dẫn đến những hạn chế trong việc thực hiện quyền của NKT, hạn chế NKT tiếp tục học lên cao hơn, và do đó hạn chế cơ hội tìm được công việc ổn định hơn và có thu nhập cao hơn, đòi hỏi phải có bằng đại học. Tác động tiêu cực của sự hạn chế tiếp cận giáo dục vượt ra ngoài lĩnh vực việc làm và ảnh hưởng đến hòa nhập xã hội<sup>194</sup>.

Những phát hiện này chỉ ra rằng có nhiều lý do giải thích tại sao quyền được giáo dục của NKT không được thực thi đầy đủ. Luật NKT quy định các cơ sở giáo dục đó phải "đảm bảo điều kiện dạy và học phù hợp với NKT". Tuy nhiên, quy định này quá chung chung và không thể hiện các điều khoản về điều chỉnh hợp lý được đề cập trong Công ước Quốc tế về Quyền của NKT. Các cơ sở giáo dục "không được từ chối nhận học sinh khuyết tật vì điều đó trái với quy định của pháp luật về quyền học tập đối với NKT", nhưng quy định này không thể được áp dụng cho các trường hợp bị các cơ sở giáo dục phân biệt đối xử gián tiếp. Trên thực tế, có một số trường học lấy lý do rằng họ có quá nhiều chỉ tiêu, hoặc cơ sở vật chất không thể tiếp cận được để có thể nhận học sinh khuyết tật vào học. Các cuộc tham vấn với các tổ chức của NKT cũng cho biết trẻ em có khuyết tật tâm lý – xã hội có thể không được tiếp nhận vào các trường học do áp lực của cha mẹ của những đứa trẻ không khuyết tật. Thật không may, dường như không có biện pháp truy cứu trách nhiệm nào được áp dụng để thúc đẩy các tổ chức này tuân thủ các yêu cầu pháp lý<sup>195</sup>.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng giáo viên được đào tạo để hỗ trợ NKT gây khó khăn cho việc đảm bảo NKT và trẻ em khuyết tật, đặc biệt là những NKT trí tuệ hoặc tự kỷ được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ. Ngoài ra, mặc dù Bộ GD&ĐT tập trung vào các tài liệu học tập có thể tiếp cận được, hầu hết các cơ sở giáo dục dành cho NKT không có sách giáo khoa và thiết bị dành cho NKT và trẻ em khuyết tật, đặc biệt là bên ngoài khu vực thành thị và ngoài cấp tiểu học và trung học. Hơn nữa, hầu hết các trường học

193. WHO và UNFPA (2009), Thúc đẩy sức khỏe sinh sản và tình dục cho Người khuyết tật.

194. LHQ tại Việt Nam (2021), Phỏng vấn một sinh viên đại học khuyết tật.

195. Chính phủ Việt Nam (2013), Nghị định 144/2013/NĐ-CP



và tổ chức không có cơ sở vật chất có thể tiếp cận được với những NKT khác nhau.

NKT cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục đại học, đặc biệt là ở cấp đại học. Hầu hết các trường đại học đều nhận thức được sự cần thiết trong việc đảm bảo tiếp cận với NKT. Tuy nhiên, nhiều trường đại học tự chủ về tài chính gặp khó khăn trong việc huy động vốn để cải tạo cơ sở vật chất và bổ sung tài liệu học tập phù hợp với NKT.

Sự thiếu hụt nguồn lực tài chính là nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề được nêu ra trong lĩnh vực này. Ví dụ, trợ giúp xã hội và phúc lợi dành cho NKT dường như không đủ để vượt qua các rào cản tài chính đối với nhiều người. Ngân sách cũng hạn chế để có thể tăng số lượng giáo viên được đào tạo bài bản và tăng tính dễ tiếp cận cho cơ sở vật chất, v.v.

Mặc dù tồn tại những thách thức, cũng có nhiều yếu tố góp phần tích cực vào sự phát triển giáo dục hòa nhập. Bên cạnh khung pháp lý được xây dựng, Chính phủ Việt Nam luôn nêu rõ "Giáo dục và Đào tạo, với Khoa học & công nghệ là chính sách ưu tiên hàng đầu" và "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển".

## Việc làm

Mặc dù có những chính sách cho NKT, nhưng trong thực tế vẫn có những khoảng trống. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều NKT thậm chí có thể chưa bao giờ nộp đơn xin việc<sup>196</sup>, và tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với việc Việt Nam có thể mất đi 3% GDP mỗi năm<sup>197</sup>.

Việc thiếu các chương trình giảng dạy phù hợp, cơ sở vật chất chuyên môn và giáo viên dạy nghề cho NKT là những rào cản chính để tìm kiếm việc làm tốt. Thị trường lao động hiện nay đòi hỏi nhiều lao động có kỹ năng hơn khi Việt Nam ra khỏi nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Thông tin về các chính sách hiện hành của Chính phủ không được phổ biến rộng rãi hoặc dễ dàng tiếp cận với NKT và gia đình của họ. Ví dụ, thông tin về đào tạo nghề và các cơ hội việc làm trên các trang web của Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH và các tổ chức của NKT thường lỗi thời và ở các hình thức không thể tiếp cận được. Một vấn đề liên quan là tỷ lệ NKT có máy tính và khả năng truy cập internet thấp hơn so với người không khuyết tật: chỉ có 13,7% trong số các hộ gia đình này có máy tính, so với 28,6% hộ gia đình không khuyết tật. NKT có nguy cơ sử dụng Internet thấp hơn 6,5 lần so với người không khuyết tật (6,7% so với 42,9%). Các cuộc tham vấn với các tổ chức của NKT nhấn mạnh rằng, khi nhà nước đang tăng cường đầu tư kết nối internet, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và băng thông rộng nông thôn, điều cần thiết là phải lồng ghép chương trình việc làm vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng<sup>198</sup>.

Khả năng tiếp cận vật lý, bao gồm cả trong phương tiện đi lại đến nơi làm việc, vẫn là một rào cản lớn đối với NKT ngăn cản khả năng tiếp cận việc làm của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là, nếu tuân thủ những tiêu chuẩn về tiếp cận thì sẽ tránh được các chi phí bổ sung để điều chỉnh các công trình xây dựng<sup>199</sup>.

196. UNDP & Chương trình iSEE, Chấm dứt kỳ thị, (2017), tr. 12.

197. ILO (2012), Tăng cường cơ hội việc làm cho người khuyết tật vì lợi ích của mọi người

198 Tổng cục Thống kê (2018), Tổng điều tra quốc gia về người khuyết tật 2016, tr. 21.

199. BKLN (2018), Báo cáo nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các tài liệu liên quan về người lao động khuyết tật, tr. 33.

Các ưu đãi thuế dành cho người sử dụng lao động, đáng lẽ khiến họ sẵn sàng thực hiện các bước để vượt qua những thách thức này, thì dường như không đủ hoặc không hiệu quả trong thực tế. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng ít nhất 30% NKT là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không đạt đến ngưỡng tổng số lao động là 20. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp có trên 30% nhân viên khuyết tật thì cũng không đủ tiêu chuẩn hưởng những quyền lợi này vì hàng năm, các doanh nghiệp này không có 20 nhân viên có hợp đồng từ một năm trở lên. Quy định này không phù hợp với các chính sách khác của Nhà nước về các ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ họ thuê người lao động khuyết tật, chẳng hạn như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017). Bộ luật Lao động chuyển từ yêu cầu bắt buộc sang tự nguyện, khiến các doanh nghiệp ít có khả năng sử dụng người khuyết tật hơn cũng như ít có khả năng làm cho nơi làm việc dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là khi gánh nặng tài chính vẫn được chấp nhận là một lý do để không cải thiện khả năng tiếp cận vật lý, và khi các quy định bổ sung, hướng dẫn chi tiết vẫn còn hạn chế để đảm bảo việc triển khai xây dựng hòa nhập, cũng như cung cấp thiết bị và nội thất dễ tiếp cận tại nơi làm việc. Nhìn chung, vẫn còn thiếu những chế tài hiệu quả đối với các doanh nghiệp và tổ chức từ chối tuyển dụng NKT đủ năng lực<sup>200</sup>.

Đối với những NKT muốn tự kinh doanh, một trong những thách thức lớn nhất để mở một công ty khởi nghiệp là khả năng tiếp cận vốn hạn chế, thông qua các khoản tài trợ, cho vay hoặc các khoản vay được trợ cấp. Tín dụng vi mô cũng là "một công cụ phổ biến để thúc đẩy trao quyền kinh tế cho các doanh nhân nghèo và ngày càng được khuyến nghị để cải thiện, phục hồi kinh tế cho NKT". Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng vi mô thường thiếu kiến thức về khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt, vì vậy dịch vụ của họ hiếm khi được NKT tiếp cận dễ dàng. Hơn nữa, cơ hội cho các doanh nhân khuyết tật tiếp cận các khoản vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) còn hạn chế. Kể từ năm 2014, Quỹ Việc làm Quốc gia đã không nhận được thêm tài trợ, vì vậy VBSP chỉ có thể dựa vào các quỹ quay vòng và không thể mở rộng các khoản vay tạo việc làm. VBSP ưu tiên cung cấp các khoản vay cho các nhóm dân cư của những người không khuyết tật hơn là cho những NKT vì họ cho rằng người không khuyết tật có khả năng trả nợ cao hơn. Ngoài ra, hạn mức tín dụng để tạo việc làm quá thấp để trang trải phí đầu tư, do đó những người có nhu cầu không quan tâm đến các khoản vay này<sup>201, 202</sup>.

Cuối cùng, các hình thức phân biệt đối xử và định kiến từ phía người sử dụng lao động, cũng như của các cơ sở đào tạo nghề cho NKT, khiến NKT gặp khó khăn để đạt được các kỹ năng và trình độ cần thiết để có được các việc làm ổn định hơn và được trả lương tốt hơn, hoặc thậm chí để có toàn quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của họ. Định kiến của người sử dụng lao động và xã hội nói chung, là NKT nên dựa vào phúc lợi xã hội, sự hỗ trợ từ gia đình, các tổ chức từ thiện vì họ không có khả năng làm việc, không thể làm việc dưới áp lực cao, không phù hợp để đi công tác dài ngày và có hiệu suất công việc thấp hơn. Ngoài ra, nhận thức của người tiêu dùng, hoặc cộng đồng, cũng ảnh hưởng tới sự tự tin của NKT khi họ nghi ngờ về chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm. Do sự kỳ thị này, NKT có thể giảm đi sự tự tin, điều này cũng ngăn cản họ tiếp cận thị trường lao động. Vì sợ bị phân biệt đối xử, nhiều người trong số họ không sẵn sàng tìm kiếm công việc phù hợp hoặc xây dựng doanh nghiệp của riêng mình<sup>203</sup>.

200. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, điều 6

201. Mersland · R. (2005), Tín dụng vi mô cho người khuyết tật tự kinh doanh ở các nước đang phát triển, tr.2.

202. Chính phủ Việt Nam (2018), Đề xuất về quỹ ưu đãi cho người khuyết tật

203. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (2008), NKT tại Việt Nam: Kết quả điều tra xã hội tại Thái Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Các cuộc tham vấn với các tổ chức của NKT nhấn mạnh một thực tế tích cực là các chính sách việc làm được tích hợp vào Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, còn có sự hợp tác tốt hơn giữa các cơ quan LHQ, Bộ LĐTBXH, và các dịch vụ và tổ chức khác. Những yếu tố này giúp cho khả năng tuyển dụng và việc làm của NKT dễ dàng hơn. Ví dụ, UNDP Việt Nam thực hiện một cách tiếp cận tích hợp, đa ngành để tiếp cận các nhóm dân cư bị ảnh hưởng bởi việc làm bị mất do COVID-19. Sau khi tham vấn với Bộ LĐTBXH và các tổ chức phi chính phủ về thiết kế dự án COVID-19, UNDP đã đạt được thỏa thuận với các tổ chức của NKT để hỗ trợ NKT tiếp cận việc làm kỹ thuật số. Dự án đã phát triển các mô hình để nhân rộng hơn nữa trong nước. Để dễ dàng kết nối với những NKT đang tìm kiếm việc làm, các doanh nghiệp đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các hiệp hội NKT địa phương trong việc tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và đồng nghiệp, nâng cao năng lực cho NKT.

Về đại dịch COVID-19, những nỗ lực gần đây của Chính phủ vào thời điểm đại dịch đang có tác động lớn đến Việt Nam, đã không hướng đến NKT. Điều này đi ngược lại với việc Chính phủ đã thực hiện các biện pháp vào năm 2020 để tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả NKT, dựa trên bằng chứng về tỷ lệ thất nghiệp và tính dễ bị tổn thương gia tăng do dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, COVID-19 đã mang đến những cơ hội. Các cuộc tham vấn với NKT nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng sự phát triển nhanh chóng của số hóa vì COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đại diện từ các tổ chức của NKT và tổ chức xã hội dân sự đã nhận ra rằng, UNDP đang dẫn đầu các xu hướng mới trong việc cải thiện điều kiện việc làm cho NKT nhờ tận dụng các cơ hội bằng cách thúc đẩy phát triển các nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận để phục vụ phong cách làm việc mới, bao gồm việc làm tại nhà hoặc trực tuyến bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại đa bên, kỹ năng mềm và đào tạo việc làm kỹ thuật số cho NKT để kết nối các bên liên quan nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin.

## **Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp**

Mặc dù NKT được công nhận về mặt pháp lý là một nhóm dễ bị tổn thương, nhưng nhu cầu tiếp cận riêng biệt của họ không được đề cập rõ ràng, điều này cản trở việc thực hiện hòa nhập cho NKT ở cấp địa phương. Ngoài ra, sự khan hiếm dữ liệu về tác động của thiên tai và tình trạng khẩn cấp đối với NKT, khiến các nhà hoạch định chính sách không nhận thức đầy đủ về những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với NKT và rất khó để đánh giá tác động của những thách thức trong việc phối hợp. Sự lồng ghép thiếu tính hệ thống của quy định về NKT trong luật pháp, Chính sách và các chiến lược về giảm thiểu rủi ro thiên tai có thể dẫn đến sự phối hợp không đồng nhất giữa Bộ NN&PTNT, cơ quan chịu trách nhiệm về khung pháp lý giảm thiểu rủi ro thiên tai và các chương trình quốc gia, và Ủy ban quốc gia về NKT-cơ quan chịu trách nhiệm về hòa nhập NKT. Sự phối hợp thiếu đồng bộ này cũng xuất hiện ở cấp địa phương, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chính sách này.

Mặc dù Chính phủ đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền trong các chính sách quản lý rủi ro thiên tai của họ, nhưng cách tiếp cận này không được thực thi một cách hiệu quả ở cấp cộng đồng để xây dựng năng lực cho cả đội ứng phó thiên tai địa phương và NKT. Mặc dù NKT được ưu tiên cảnh báo sớm, sơ tán và cứu trợ, và một chương trình hỗ trợ quốc gia đã được xây dựng để bảo vệ quyền lợi của NKT trong các tình huống thảm họa<sup>204</sup>, thực tế là chưa có báo cáo giám sát nào về việc thực hiện

204. Chính phủ Việt Nam (2015), Chương trình số 9656/CTPH-BNNPTNT-BLĐTBXH

Chương trình này. Điều này một phần là do sự vắng mặt của Bộ NN&PTNT và trách nhiệm giải trình của bộ NN&PTNT<sup>205</sup>. Thiết kế phổ quát và nguyên tắc tiếp cận bình đẳng chưa được áp dụng trong các cơ chế cảnh báo sớm và sơ tán để đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên cộng đồng, đặc biệt là nhu cầu tiếp cận của NKT. Ngoài ra, NKT và gia đình của họ hiếm khi có cơ hội, thường không nhận thức được quyền của họ và thường thiếu năng lực tham gia vào quá trình ra quyết định quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương của họ. NKT cũng không nhận thức đầy đủ về tính dễ bị tổn thương của họ trong các trường hợp khẩn cấp. Do những trở ngại này, NKT có thể hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình và những người xung quanh trong bối cảnh khẩn cấp, làm giảm sự an toàn của họ.

Một số cơ hội được mở ra để tăng tính hòa nhập của NKT trong quản lý rủi ro thiên tai. Thứ nhất, khi việc hỗ trợ NKT trong các tình huống thiên tai đã được ban hành trong Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và Việt Nam đã ký kết Khung Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (2015-2030), trong quá trình sửa đổi Luật về NKT, có thể đưa một điều khoản về quyền của người khuyết tật trong các tình huống rủi ro và tình huống khẩn cấp nhân đạo. Ngoài ra, sau khi dự thảo Luật Thống kê được thảo luận trong các phiên họp của Quốc hội vào tháng 10 năm 2021, sẽ có cơ hội khuyến khích thông tư hướng dẫn việc thực hiện Luật mới này kêu gọi việc phân nhóm tình trạng khuyết tật của các chỉ số về tác động của thiên tai và sự tham gia của cộng đồng vào CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG<sup>206 207</sup>.

## Tiếp cận công lý

Giữa Luật Trợ giúp pháp lý và Luật NKT còn có điểm chưa thống nhất, có nghĩa là hầu hết tất cả NKT mức độ nhẹ hoặc không gặp khó khăn về kinh tế xã hội đều không được tiếp cận với trợ giúp pháp lý. Các phương tiện liên lạc và cơ sở vật chất không thể tiếp cận được là rào cản đối với NKT tham gia tố tụng, và những cá nhân này cần được hỗ trợ, bất kể điều kiện tài chính của họ là gì<sup>208</sup>.

Các cuộc tham vấn với các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng các giới hạn về việc ai có thể trở thành cán bộ trợ giúp pháp lý ảnh hưởng đến trách nhiệm của người hành nghề đối với khách hàng khuyết tật của họ. Ngoài ra, các luật sư có thể không có kiến thức hoặc kinh nghiệm phù hợp để có thể phục vụ cho NKT.

Các dịch vụ trợ giúp pháp lý ở cấp huyện và cấp xã còn thiếu thốn, đồng nghĩa với việc NKT ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa hoặc miền núi phải đối mặt với những thách thức lớn. Họ thường cho rằng dịch vụ trợ giúp pháp lý chỉ dành cho NKT trong tố tụng hình sự. Ngoài ra, các cuộc tham vấn chỉ ra rằng nhiều NKT do dự trong việc tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý do kiến thức pháp lý còn hạn chế.

## Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng

NKT ở Việt Nam có khả năng đưa những kinh nghiệm và quan điểm riêng biệt của họ vào quá trình ra quyết định. Nhờ trải nghiệm của chính họ với tư cách là NKT, họ có thể hiểu và nêu ra các vấn đề về NKT. Do đó, sự thiếu tính đại diện của NKT trong các cơ quan lập pháp làm giảm hiệu quả của pháp luật về những vấn đề của NKT, cũng như giảm khả năng Việt Nam đạt được sự phát triển công bằng trong suốt cuộc đời của tất cả các cá nhân, dù khuyết tật của họ là gì. Khi đảm bảo các điều kiện phù hợp và dễ tiếp cận, không có lý do gì khiến NKT không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để trở thành đại biểu

205. Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 1717/QĐ- của Thủ tướng Chính phủ.TTg

206. Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190/QĐ- của Thủ tướng Chính phủ.TTg

207. UNDRR (2014), Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (2015-2030)

208. Chính phủ Việt Nam (2017), Luật Tương trợ tư pháp, điều 7

Theo đánh giá nhanh của UNDP, **38,0%** số người được khảo sát chưa sẵn sàng tự ứng cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân. Lý do của họ bao gồm: thiếu tự tin, không hiểu rõ quy trình tự ứng cử và bầu cử, không tin rằng cộng đồng sẽ bỏ phiếu cho NKT. Họ cho biết, họ cảm thấy sẽ gặp khó khăn trong mọi khâu của quá trình ứng cử (từ nộp đơn ứng cử đến vận động bầu cử), dự đoán không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các tổ chức chính trị xã hội, dự đoán gặp khó khăn trong việc chứng minh tình trạng sức khỏe của mình và những rào cản trong việc kết nối với cử tri, v.v. NKT chỉ ra rằng sự kỳ thị trong xã hội về năng lực thực hiện nhiệm vụ của họ sẽ là một rào cản lớn<sup>210</sup>.

Trong số những NKT cho biết họ sẵn sàng ứng cử, **18,4%** mong muốn có thêm kiến thức về quy trình và hệ thống pháp luật, **16,3%** muốn nâng cao kỹ năng vận động bầu cử của họ; **22,4%** đề xuất cải thiện khả năng tiếp cận để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tự ứng cử, biểu quyết và làm việc với tư cách là đại biểu Của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp.

## Tiếp cận

Nhiều luật, chính sách và quy chuẩn tiếp cận đã được đưa ra phần lớn mang tính khuyến khích để các bộ, doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị khác áp dụng mà không có bất kỳ yêu cầu nghiêm ngặt nào. Ngoài ra, ví dụ như trong khả năng tiếp cận số, các yêu cầu được đưa ra dựa trên điều kiện thực tế của các Cơ quan Nhà nước (về cơ bản là đánh giá chủ quan về những gì có thể làm được). Do đó, khả năng tiếp cận của các cơ sở và phương tiện giao thông công cộng và tư nhân, thông tin của Chính phủ, thông tin trên báo chí và phương tiện truyền thông, của ICT còn rất hạn chế v.v. Ngoài ra, việc thiếu kinh phí để tăng cường khả năng tiếp cận đã làm giảm nỗ lực của tất cả các bên liên quan.

Sự tham gia của NKT và các tổ chức NKT trong việc giám sát việc áp dụng và đánh giá các công cụ hiện có vẫn còn hạn chế. Hầu hết các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không để các tổ chức NKT có cơ hội chủ động quyết định hoặc đóng góp đầy đủ vào các quyết định của ủy ban tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến cơ sở hạ tầng công cộng, mặc dù NKT và các tổ chức NKT thường xuyên bày tỏ mong muốn được đóng góp<sup>211</sup>.

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành không thống nhất với Hiệp ước Marrakesh và đang được sửa đổi. Sự vận động của UNDP đã góp phần vào dự thảo sửa đổi hiện tại, trong đó mở rộng phạm vi của nó để phù hợp hơn với Hiệp ước Marrakesh. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu về người khuyết tật chữ in, những thách thức của họ và các dịch vụ hỗ trợ sẵn có để tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Dữ liệu này sẽ rất cần thiết để cung cấp thông tin cho việc thực hiện Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam sau khi phê chuẩn<sup>212, 213</sup>.

209. UNDP (2021 – sắp tới), Đánh giá nhanh về mức độ sẵn sàng ứng cử vào Quốc hội Việt Nam hoặc Hội đồng nhân dân các cấp

210. 33,3% đưa ra lý do của họ là 'khác' (ví dụ: thiếu thời gian, lý do cá nhân, v.v.) và 6,7% chỉ ra rằng họ không quan tâm đến chính trị.

211. UNDP Việt Nam (2021), Chia sẻ của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn ngày 10/8/2021.

212. UNDP (2018), Quyền được biết của chúng tôi: Đánh giá pháp lý để phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh cho người khuyết tật in ở châu Á và Thái Bình Dương, ấn bản Việt Nam.

213. 1) Đối tượng thụ hưởng bao gồm tất cả những người khiếm thị, hoặc người khuyết tật chữ in, hoặc những người không thể đọc sách theo những cách thông thường (thường được gọi là người khuyết tật trong Luật); 2) Người khuyết tật, của họ người chăm sóc và các tổ chức được ủy quyền được phép tạo ra các định dạng có thể truy cập được của tài liệu in; 3) Các tổ chức được ủy quyền được phép chia sẻ các tài liệu có thể truy cập được với NKT và các tổ chức được ủy quyền khác có tư cách thành viên của Hiệp ước Marrakesh; 4) NKT và các tổ chức được ủy quyền cũng được phép nhập khẩu các tài liệu có thể tiếp cận từ các tổ chức được ủy quyền trong mạng lưới Marrakesh. Dự thảo thứ tư của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, đang được lưu hành giữa các bên liên quan để lấy ý kiến.

Khung pháp lý vững chắc sẽ mở ra cơ hội cho những bước tiến xa hơn. Việc lồng ghép các quy định về tiếp cận vào Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 cho phép tăng cường sự hợp tác hiện có giữa các cơ quan LHQ và Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của số hóa do COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cung cấp các con đường để cải thiện khả năng tiếp cận trong nhiều lĩnh vực.

## Thiết lập chương trình và ngân sách tuân thủ công ước quốc tế về quyền của NKT

Một thách thức dễ thấy là sự thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu và tính minh bạch liên quan đến ngân sách nhà nước cho các vấn đề khuyết tật. Khoản tiền được công khai chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về nhu cầu và tập trung vào trợ cấp cho NKT và định mức chi phí của NKT. Tuy nhiên, một phần của tảng băng chìm không được công khai là tổng ngân sách được phân bổ cho tất cả các vấn đề khuyết tật, cả trực tiếp và gián tiếp, cũng như quy mô của ngân sách này so với tổng ngân sách Nhà nước. Cho đến nay vẫn chưa có đánh giá toàn diện về mức độ tuân thủ Công ước quốc tế về quyền của NKT của ngân sách quốc gia, việc phân bổ, chi tiêu, giám sát, đánh giá và báo cáo. Bộ Tài chính vẫn chưa cập nhật thông tư về việc phân bổ và quản lý ngân sách quốc gia cho chương trình hỗ trợ NKT giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, có một đánh giá mười năm về việc thực hiện Luật NKT đang được triển khai. Hai yếu tố này mở ra cơ hội lồng ghép đánh giá tài chính để cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách tài chính sắp tới<sup>214</sup>.

Trong các cuộc tham vấn với các tổ chức NKT, có một sự hiểu lầm phổ biến rằng công ước quốc tế về quyền của NKT yêu cầu một ngân sách dành riêng cho các vấn đề khuyết tật. Vì khuyết tật là một vấn đề giao thoa, các nguồn tài chính cho vấn đề khuyết tật có thể được lồng ghép, miễn là ngân sách được phân bổ, bảo đảm, giám sát và báo cáo đầy đủ. Một vấn đề khác được các tổ chức NKT nêu ra là các quy định về việc tự gây quỹ của các tổ chức NKT. Nếu không có sự hỗ trợ từ Chính phủ, họ phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, vốn bị phân mảnh và không bền vững. Chính phủ dường như coi các tổ chức NKT là "bên phụ thuộc" hơn là "những người đóng góp" cho mục tiêu phát triển bền vững. Để thay đổi quan điểm của Chính phủ, các tổ chức NKT cũng phải chứng minh hoạt động hiệu quả và tích cực của họ trong việc giải quyết các vấn đề về NKT trong chương trình quốc gia để từng bước xây dựng quan hệ đối tác tốt hơn với Chính phủ, nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách này, việc Nhà nước tài trợ cho các tổ chức NKT trong ngân sách Nhà nước sẽ khả thi hơn.

Nhìn chung, ngân sách của Việt Nam cho hòa nhập NKT không tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Công ước quốc tế về quyền của NKT (CRPD). Mặc dù Chính phủ có thiện chí trong việc giảm bớt khó khăn tài chính cho NKT, nhưng việc miễn và giảm chi phí trong chương trình trợ cấp hiện tại cho thấy cam kết của Nhà nước đối với NKT chỉ mang tính hình thức. Cách tiếp cận này sẽ không làm giảm nghèo đói ở NKT. Hơn nữa, với cách tiếp cận trợ cấp này, NKT được coi là gánh nặng của hệ thống phúc lợi xã hội. Ngoài ra còn có các yếu tố có hại bao gồm, chẳng hạn như tập trung vào việc phát hiện sớm khiếm khuyết trong chăm sóc trước khi sinh, có thể tăng tỉ lệ phá thai, vi phạm CRPD. Cách tiếp cận bền vững hơn và dựa trên quyền là chuyển trọng tâm sang các danh mục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hòa nhập NKT, bao gồm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, trợ giúp cá nhân, chuyển đổi sách để tiếp cận, phát triển các phương tiện giao thông dễ tiếp cận và các công trình công cộng<sup>215</sup>.

214. Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190/QĐ của Thủ tướng Chính phủ-TTg phần II, điều khoản 12(e) và phần III, điều khoản 3

215. LHQ (2006), CRPD, nghệ thuật. 5 & 10



Mặc dù ngân sách không được công khai, nhưng có thể sự thiếu hụt dữ liệu về NKT là lý do khiến cho việc phân bổ ngân sách không hiệu quả như kỳ vọng. Một số khu vực có thể nhận được không đủ tiền, và khả năng đánh giá của Chính phủ về khu vực nào cần ưu tiên vẫn còn hạn chế. Như được phân tích trong phần Trách nhiệm giải trình và Quản trị, việc thu thập dữ liệu yếu hoặc không nhất quán có thể có tác động ngay đến ngân sách. Ví dụ, do Chỉ số 8.5.2 của VSDG về tỷ lệ thất nghiệp không được phân tổ theo tình trạng khuyết tật, khi gói hỗ trợ đầu tiên của Chính phủ cho các nhóm dễ bị tổn thương vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên được giải ngân, Bộ Y tế gặp khó khăn trong việc phân bổ một khoản tiền cụ thể và để Bộ LĐTBXH cung cấp hỗ trợ cho những người lao động thất nghiệp đủ điều kiện hoặc người lao động tự do khuyết tật. LHQ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực tương tự bởi việc thiếu dữ liệu, điều này hạn chế cơ hội huy động nguồn lực và khiến việc đánh giá nơi nào cần hỗ trợ của LHQ là cần thiết nhất và sẽ có tác động mạnh nhất trở nên khó khăn hơn.

Một vấn đề khác mà Chính phủ cần quan tâm để đánh giá nguồn lực cho hòa nhập khuyết tật là hệ thống chứng nhận khuyết tật hiện tại không có thủ tục giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ thích hợp. Mục đích chính của chứng nhận khuyết tật, hiện nay, là phân loại người khuyết tật theo các dạng và mức độ khác nhau và cung cấp cho họ các khoản trợ cấp hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp nhỏ khác. Cơ quan này không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về cách đưa người khuyết tật vào các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, việc làm và giải trí văn hóa. Nếu không có sự giới thiệu, các bộ ngành, ngoại trừ Bộ LĐTBXH, sẽ không nhận thức được số lượng NKT và nhu cầu của NKT cần được đáp ứng để xây dựng kế hoạch ngân sách chính xác.

## Trách nhiệm giải trình và quản trị

Trong khi các cơ cấu và các bên liên quan được hình thành để giám sát và đánh giá việc thực hiện các chính sách về người khuyết tật và CRPD, những thách thức trong công tác điều phối có ảnh hưởng đến tính hiệu quả của các hoạt động này (xem các phần về các bên liên quan và điều phối). Vai trò kép của Bộ LĐTBXH có nguy cơ hạn chế tính độc lập của Ủy ban Quốc gia về NKT. Ngoài ra, Liên hiệp hội về NKT Việt Nam được hưởng lợi từ mối liên hệ chặt chẽ với Bộ LĐTBXH về tầm ảnh hưởng, nhưng điều này có thể hạn chế tính khách quan trong tiếng nói của họ, khi cần thiết. Nguy cơ tiềm ẩn này trở nên rõ rệt hơn do thiếu một tổ chức nhân quyền quốc gia, được thành lập phù hợp với các Nguyên tắc Paris, ở Việt Nam. Ngoài ra, việc tập trung vào các OPD có tư cách pháp nhân hạn chế các loại hình tổ chức có thể tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, giám sát và đánh giá. Đặc biệt, các nhóm bị lề hóa chịu tác động bởi các yêu cầu về tư cách pháp nhân.

So sánh các chỉ số VSDG bắt buộc phải được phân tách theo khuyết tật và các chỉ số dành riêng cho người khuyết tật do Ủy ban Quốc gia về NKT thu thập đã cho thấy những khác biệt sau đây<sup>216</sup>:

216. NCD (2017), Quyết định số 03/QĐ-UBQG NKT

| <b>Các chỉ số VSDG được phân tổ theo tình trạng khuyết tật</b>                                                                                  | <b>Dữ liệu được thu thập bởi Ủy ban quốc gia về NKT? (Có /không)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Chỉ tiêu 1.2.3: Số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng;                                                                     | Có                                                                   |
| Chỉ số 1.2.5: Số người đang sinh sống và được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội                                               | Có                                                                   |
| Chỉ số 4.6.1: Tỷ lệ người biết chữ ở những người từ 15 tuổi trở lên                                                                             | Không                                                                |
| Chỉ số 4.8.1: Tỷ lệ các trường có cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận và tài liệu phù hợp cho học sinh khuyết tật                                         | Có một phần <sup>217</sup>                                           |
| Chỉ số 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực tình dục bởi những người không phải là bạn tình trong 12 tháng trước đó; | Không                                                                |
| Chỉ số 11.1.1: Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở xây dựng kém                                                                                       | Có một phần <sup>218</sup>                                           |
| Chỉ số 11.2.1: Tốc độ tăng trưởng số lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng                                                             | Không                                                                |
| Chỉ số 16.6.1: Tỷ lệ dân số hài lòng với trải nghiệm gần đây nhất của họ về các dịch vụ công cộng                                               | Không                                                                |

Hơn nữa, các dữ liệu sau đây được Ủy ban quốc gia về NKT thu thập theo Quyết định 03-QĐ-NKT, nhưng dường như không được đưa vào bất kỳ chỉ số VSDG hoặc CRPD nào:

1. Số cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng NKT (Chỉ số 5, Mẫu số 03);
2. Số NKT ở từng mức độ khuyết tật (Chỉ số 4,9 đến 4,11, Mẫu số 03);
3. Số lượng bệnh viện, phòng khám ở các cấp độ khác nhau cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, số lượng sinh viên y khoa được đào tạo về phục hồi chức năng (Các chỉ số từ 1 đến 5, Mẫu số 04). Các chỉ số này chỉ tập trung vào phục hồi chức năng cho NKT, phản ánh cách tiếp cận y tế khi xử lý các vấn đề khuyết tật. Bộ Y tế không chịu trách nhiệm về các quyền khác đối với sức khỏe của NKT như được quy định tại Điều 25 của Công ước quốc tế về Quyền của NKT.
4. Số học sinh khuyết tật đang học tại các trường đặc biệt (Chỉ số 8, Mẫu số 05).

Các chỉ số trên có xu hướng thúc đẩy sự tách biệt NKT và áp dụng cách tiếp cận y tế trong việc giải quyết các vấn đề khuyết tật, không tuân thủ CRPD. Hiện đang thiếu một cách tiếp cận toàn diện – mỗi bộ chỉ chịu trách nhiệm về một hoặc hai khía cạnh về quyền của NKT trong lĩnh vực đó. Chẳng hạn Bộ VH-TT&DL giám sát quyền của NKT tham gia vào các môn thể thao và nghệ thuật dành riêng cho NKT, nhưng không chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh, bất kỳ Chiến lược/kế hoạch quốc gia nào nhằm nâng cao nhận thức về bản sắc văn hóa của NKT, các tiêu chuẩn tiếp cận quốc gia về các cơ sở và dịch vụ văn hóa, hoặc các chính sách văn hóa hòa nhập cho NKT quốc gia như được nêu trong Điều 30 của CRPD. Những phân tích này cũng cho thấy các chỉ số về NKT hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội và báo cáo bởi Bộ LĐTBXH được giám sát tốt hơn so với các chỉ số hòa nhập cho NKT khác có thể cho phép NKT trở thành những người đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững quốc gia. Vẫn còn nhiều chỉ số CRPD chưa được nội bộ hóa trong bộ chỉ số của Việt Nam để giám sát việc thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT, vì vậy các chỉ số cũng không được phân tích chi tiết trong báo cáo này.

217. Bởi vì khả năng tiếp cận trong quyết định số 03/QĐ-QĐ-UBQGNTK chỉ hạn chế khả năng tiếp cận vật lý của các công trình xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình và công trình của người khuyết tật QCVN 2014/BXD. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận được quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT bao gồm khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, dịch vụ và tài liệu học tập.

218. Khái niệm "nơi trú ẩn được xây dựng kém" và "hộ gia đình nghèo" như được theo dõi trong Chỉ báo 4.1 Tại Quyết định số 03-QĐ-UBQGNTK không giống nhau vì tỷ lệ nghèo được đo lường theo nhiều chiều.

Các chỉ số trong Quyết định 03-QĐ-UBQG NKT nói chung có liên kết với các Chỉ số Chiến lược Incheon và không chỉ dừng lại ở việc phân tách dữ liệu, mà còn xem xét các khía cạnh chính sách môi trường. Việc phân tách các chỉ số VSDG thể hiện một số khoảng cách giữa những NKT và người không khuyết tật. Ngược lại, ngoài việc cung cấp thêm chi tiết trong một số lĩnh vực được đề cập trong SDG, các chỉ số trong Quyết định 03-QĐ-UBQG NKT cũng bắt đầu kiểm tra các yếu tố như khả năng tiếp cận và các loại hình hỗ trợ.

Trong các cuộc tham vấn, các tổ chức NKT chỉ ra rằng dữ liệu có sẵn về NKT còn thiếu và khó hiểu. Có một sự thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu về các nhóm NKT cụ thể, đặc biệt là những người dễ bị lờ hóa nhất, bao gồm cả những người khuyết tật nghe nói và khuyết tật chữ in. Dữ liệu rất khó tìm và khi tìm được, không rõ nguồn nào nên được trích dẫn do sự không nhất quán của dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan Chính phủ khác nhau<sup>219</sup>.

Những khoảng trống trong dữ liệu hòa nhập cho NKT trở nên rõ ràng hơn trong đại dịch COVID-19. Mặc dù 71% NKT có việc làm trong đánh giá nhanh của UNDP nói rằng họ đang làm việc trong khối phi chính thức, nhưng chỉ số VSDG 8.3.1 (Tỷ lệ việc làm phi chính thức) không được phân nhóm theo tình trạng khuyết tật. Những dữ liệu còn thiếu này đã gây ra những thách thức cho Chính phủ trong quá trình giải ngân gói hỗ trợ đầu tiên. Nhiều NKT nhẹ đang làm công việc thời vụ không thể chứng minh mình đủ điều kiện nhận trợ cấp cho NKT (do không được chứng nhận là khuyết tật "nặng hoặc đặc biệt nặng") cũng như trợ cấp cho người lao động thất nghiệp. Tương tự, 30% số người được hỏi cho Đánh giá nói rằng họ bị mất việc làm, nhưng Chỉ số VSDG 8.5.2 về tỷ lệ thất nghiệp không được phân nhóm theo tình trạng khuyết tật<sup>220</sup>.

Việc thu thập các số liệu thống kê như vậy có thể giúp giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng trong tương lai đối với các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả NKT. Ngoài ra, mặc dù Chính phủ chưa chính thức công bố chiến lược phục hồi quốc gia sau COVID-19, nhưng đây là thời điểm thích hợp để vận động lồng ghép NKT - từ giai đoạn lập kế hoạch - trong mọi chiến lược phục hồi kinh tế xã hội quốc gia cho Bình thường mới từ giai đoạn lập kế hoạch.

Có ba cơ hội chính khác để cải thiện việc thu thập dữ liệu ở Việt Nam. Thứ nhất, UNDP đang hỗ trợ Bộ LĐTBXH xây dựng một trang web và ứng dụng di động để NKT tự đăng ký thông tin về NKT nhằm cải thiện việc quản lý dữ liệu quốc gia về NKT. Điều này sẽ góp phần số hóa việc đăng ký và chứng nhận NKT, cải thiện quản lý dữ liệu NKT và hỗ trợ cải thiện chất lượng dữ liệu đã được phân nhóm theo tình trạng khuyết tật cho các chỉ số VSDG. Ý tưởng này đã được Chính phủ thông qua trong Chương trình số 1190, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận động để đưa vào một điều khoản về quản lý dữ liệu cho hòa nhập NKT khi Luật NKT được sửa đổi<sup>221</sup>.

Thứ hai, Việt Nam đã cam kết phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh trong tương lai gần và sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ vào năm 2021. Các bước này tạo cơ hội thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến NKT chữ in làm cơ sở xây dựng chính sách sắp tới cho việc thực hiện Hiệp ước ở cấp quốc gia.

219. UNDP Việt Nam (2021), Kết quả thảo luận nhóm trong Phần giới thiệu về Dữ liệu hòa nhập người khuyết tật vào ngày 04 tháng 6 năm 2021.

220. UNDP (2020), Đánh giá nhanh tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 đối với người khuyết tật ở Việt Nam.

221. Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190/QĐ- của Thủ tướng Chính phủ.TTg, prt . II, điều khoản 12(e) & phần III, điều khoản 3

Thứ ba, việc sửa đổi Luật NKT cũng mang lại cơ hội nâng cao năng lực cho các tổ chức của NKT và các bộ ban ngành về CRPD, SDG và các quy định tuân thủ CRPD, bao gồm cả liên quan đến thu thập dữ liệu. Tương tự, nó là một cơ hội để thúc đẩy sự đồng thuận tốt hơn của các bộ liên quan, bao gồm Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế, đồng thời tăng cường sự phối hợp của Ủy ban quốc gia về NKT trong việc thu thập dữ liệu để hỗ trợ Chính phủ bảo vệ quyền của NKT.

# 9 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH



Tóm lại, báo cáo này đã nắm bắt được thực trạng của NKT Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, pháp luật hiện hành và việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT ở Việt Nam. Nhìn chung, Việt Nam có một khung pháp lý toàn diện để bảo vệ quyền của NKT, điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự mâu thuẫn trong chính các chính sách trong nước, cũng như giữa các chính sách trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Những khoảng trống lớn nhất cần được quan tâm sát sao là khoảng trống giữa các chính sách và việc thực thi lại chúng, vốn không đáp ứng các điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa nhập cho NKT.

Chương trình UNPRPD sẽ được thực hiện tại Việt Nam khi nhiều cải cách pháp luật khác nhau nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của NKT đang được triển khai, mang đến cho LHQ và các đối tác, đặc biệt là Chính phủ và các tổ chức của NKT những cơ hội tuyệt vời để tạo ra những thay đổi căn bản về thể chế để hòa nhập cho NKT và hội nhập toàn cầu, được thể hiện trong các khuyến nghị cụ thể dưới đây. Trong đó, những đóng góp từ LHQ, đặc biệt là trong Chương trình UNPRPD, được trình bày chi tiết:

## Các bên liên quan và cơ chế điều phối

### Khuyến nghị để phân tích / thu thập thêm dữ liệu:

- **Khuyến nghị 1:** Tiến hành các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của từng bên liên quan trong việc giải quyết các vấn đề khuyết tật, nhằm xác định tốt hơn các bước khả thi để giải quyết một số lỗ hổng được nêu ở trên. Đặc biệt, cần có thêm thông tin về những khoảng trống và sự chòng chéo trong hoạt động của các cấu trúc và cơ chế điều phối hiện tại, đặc biệt là liên quan đến vai trò, năng lực và trách nhiệm giải trình của Bộ LĐTBXH, Ủy ban quốc gia về NKT và Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, cũng như nguyên nhân của những khoảng trống này. Đây có thể không phải là một phân tích độc lập, nhưng được khuyến khích tích hợp trong mọi dự án / hoạt động thuộc UNPRPD để xác định rõ vai trò của từng bên liên quan, xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ để thiết kế phương án xây dựng năng lực phù hợp và hiệu quả.

### Khuyến nghị cho các đóng góp phát triển chương trình trong tương lai:

- **Kiến nghị 2:** Nâng cao năng lực của Bộ LĐTBXH, Ủy ban quốc gia về NKT và Liên hiệp hội về NKT Việt Nam liên quan đến việc rà soát pháp lý, đánh giá việc thực hiện Luật NKT; sự hợp tác với các tổ chức của NKT và NKT; và cơ chế điều phối cấp quốc gia, với vai trò rõ ràng hơn và phối hợp tốt hơn để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật NKT, nội luật hóa và thực thi Hiệp ước Marrakesh ở Việt Nam, và xây dựng luật pháp và chính sách mới để đảm bảo NKT có thể tiếp cận bình đẳng trên các nền

tăng số trong giai đoạn Bình thường mới.

- **Khuyến nghị 3:** Tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan LHQ về các hoạt động liên quan đến NKT, và tăng cường các chương trình chung của LHQ có lồng ghép các vấn đề khuyết tật. Điều này có thể được thực hiện thông qua chương trình chung UNPRPD và cơ chế điều phối hòa nhập NKT đã được thiết lập trong việc thí điểm thực hiện chiến lược hòa nhập NKT của LHQ (UNDIS) tại Việt Nam.
- **Khuyến nghị 4:** Khuyến khích và tạo điều kiện cho sự tham gia có ý nghĩa của các tổ chức NKT vào cấu trúc và cơ chế của các bên liên quan ở cấp độ quốc gia và khu vực, trong khi vẫn duy trì đại diện của họ trong các cơ quan hiện có. LHQ tại Việt Nam đã và đang đóng vai trò là cầu nối giữa các tổ chức của NKT và Chính phủ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan để đảm bảo các cơ sở và dịch vụ dễ tiếp cận cho sự tham gia của NKT vào quá trình xây dựng và giám sát pháp luật. LHQ cũng liên tục cập nhật cho các tổ chức của NKT về các cơ hội hoạch định chính sách ở các cấp độ khác nhau và khuyến khích tính đại diện của các nhóm NKT đa dạng, đặc biệt là những nhóm dễ bị lề hóa nhất.
- **Khuyến nghị 5:** Vận động cho một quy trình đơn giản hóa để thành lập tổ chức của NKT và tăng cường năng lực của tổ chức của NKT và các tổ chức xã hội dân sự khác về kỹ năng lãnh đạo, năng lực chuyên môn và xây dựng mạng lưới.
- **Khuyến nghị 6:** Tăng cường quan hệ đối tác giữa LHQ và các đối tác phát triển quốc tế, Chính phủ, Quốc hội, tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả tổ chức của NKT), học viện và các khu vực tư nhân để thúc đẩy quyền của NKT. Đặc biệt, trong bối cảnh ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, cần tìm hiểu và phát triển hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ và người sử dụng lao động để đưa NKT vào quá trình chuyển đổi số tốt hơn.

## Bình đẳng và không phân biệt đối xử

### Khuyến nghị để phân tích / thu thập dữ liệu thêm:

- **Khuyến nghị 7:** Tiến hành nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân gốc rễ và bản chất của sự phân biệt đối xử và kỳ thị đối với NKT, cũng như những cách làm hay trong việc xóa bỏ các rào cản này cho sự hòa nhập. Nghiên cứu nên tìm hiểu các trải nghiệm cụ thể của NKT, trong các nhóm giới tính, loại khuyết tật, dân tộc và vị trí địa lý, cũng như tác động của nhiều hình thức phân biệt đối xử đa tầng và liên nhóm.

### Khuyến nghị cho các đóng góp phát triển chương trình trong tương lai:

- **Khuyến nghị 8:** Trong việc thực hiện UNPRPD, LHQ sẽ thúc đẩy nhận thức tốt hơn về cách tiếp cận dựa trên quyền trong việc thể hiện hình ảnh NKT trên phương tiện truyền thông tới NKT, các nhà hoạch định chính sách, luật sư, học giả, các cơ quan truyền thông và báo chí, và công chúng nói chung.
- **Khuyến nghị 9:** Trong quá trình thực hiện UNPRPD sắp tới, khi hỗ trợ Chính phủ sửa đổi Luật cho NKT, LHQ và các tổ chức của NKT sẽ vận động cho việc sửa đổi định nghĩa về phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử của các tổ chức và tất cả các hình thức phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp.
- **Khuyến nghị 10:** Sửa đổi các luật và văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện với một tuyên bố rõ ràng rằng nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử về khuyết tật.



# 10 CUNG CẤP DỊCH VỤ HÒA NHẬP



## Bảo trợ xã hội

### Khuyến nghị để phân tích / thu thập thêm dữ liệu:

- **Khuyến nghị 11:** Sau khi Luật NKT mới được ban hành, trong tài liệu hướng dẫn và mẫu xin xác nhận khuyết tật trực tuyến, Bộ LĐTBXH sẽ đưa vào các câu hỏi về nhu cầu hỗ trợ của NKT và trẻ em khuyết tật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các chương trình trợ giúp xã hội phù hợp.

### Khuyến nghị cho các đóng góp phát triển chương trình trong tương lai:

- **Khuyến nghị 12:** Mở rộng phạm vi bao phủ và phúc lợi trợ giúp xã hội cho NKT thông qua việc bao phủ cả nhóm khuyết tật trung bình (ước tính chiếm 6-8% dân số), bắt đầu yêu cầu rà soát lại tất cả đối tượng bảo trợ xã hội khuyết tật và tạo điều kiện cho được nhận nhiều loại trợ cấp.
- **Khuyến nghị 13:** Cải thiện hệ thống mục tiêu của các can thiệp an sinh xã hội.
- **Khuyến nghị 14:** Thực hiện trợ giúp xã hội để ứng phó với COVID-19, có tính đến NKT và trẻ em khuyết tật bằng cách a) mở rộng trợ giúp xã hội cho tất cả những người và gia đình có trẻ em bị khuyết tật, đặc biệt là những người đang làm việc trong khu vực phi chính thức và không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt thường xuyên; và b) cung cấp cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ lâu dài hơn để đáp ứng các nhu cầu cấp bách và cơ bản của con người và trẻ em khuyết tật như thực phẩm, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm thần và tâm lý xã hội, v.v.<sup>222, 223</sup>

## Bảo vệ trẻ em

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 15:** Phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐTBXH và Tổng cục Thống kê để phân tách dữ liệu về lạm dụng tình dục và bạo lực đối với TKT.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 16:** Thúc đẩy và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe thay thế, huy động sự tham gia của các trung tâm Chăm sóc ban ngày. Cần xây dựng các chính sách, quy định về vận hành và tài chính của các trung tâm này, đồng thời thành lập các trung tâm ở cấp huyện và tỉnh để chăm sóc TKT mức độ nặng và đặc biệt nặng. Các cơ quan của LHQ có thể hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Bộ LĐTBXH và các Sở LĐTBXH để mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe thay thế ra nhiều tỉnh hơn.
- **Khuyến nghị 17:** Tăng cường nhân lực công tác xã hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em để hỗ trợ đầy đủ

222. UNDP (2020), Đánh giá nhanh các tác động kinh tế xã hội của COVID-19 đối với người khuyết tật ở Việt Nam.

223. UNICEF (2020), Đánh giá nhanh về tác động kinh tế và xã hội của COVID-19 đối với trẻ em và gia đình ở Việt Nam.

cho TKT và hỗ trợ về mặt tâm lý - xã hội cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ khuyết tật. Cần bố trí đủ số lượng nhân lực đã qua đào tạo, tối thiểu là ở cấp huyện.

- **Khuyến nghị 18:** Xây dựng và triển khai chương trình quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng (bao gồm cả phụ huynh và các thành viên trong gia đình có trẻ khuyết tật) về quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền được bảo vệ trước mọi hình thức xâm hại, bạo lực và bóc lột. Một trong những mục tiêu là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong xây dựng môi trường phù hợp để trẻ khuyết tật có thể phát huy đầy đủ khả năng của bản thân.

## Sức khỏe

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 19:** Tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về các quyền và nhu cầu đối với sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên. Các nghiên cứu trên sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn để hỗ trợ xây dựng các chính sách và hướng dẫn liên quan, cũng như giám sát việc cung cấp dịch vụ cho NKT. Quá trình nghiên cứu cần có sự tham gia sâu rộng của NKT và các tổ chức của và vì NKT.
- **Khuyến nghị 20:** Tích hợp dữ liệu về tình trạng khuyết tật vào hệ thống thông tin hành chính và các điều tra quốc gia để có thể thực hiện lập kế hoạch, giám sát và đánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế của NKT.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 21:** Nâng cao nhận thức và kiến thức của các bên liên quan trong hoạch định chính sách (Quốc hội, Chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ, phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức của và vì NKT và NKT) về quyền của NKT đối với sức khỏe sinh sản và tình dục.
- **Khuyến nghị 22:** Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục cho NKT và các can thiệp sáng tạo nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, thông tin về sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia hiệu quả của tổ chức của và vì NKT, và NKT.
- **Khuyến nghị 23:** Nâng cao năng lực của nhân viên y tế và các cơ sở liên quan trong cung cấp dịch vụ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản và tình dục cho NKT. Hoạt động này cần bao gồm giáo dục toàn diện về giới tính và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên là NKT, tập trung vào giảm kỳ thị, giảm phân biệt đối xử và đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT.
- **Khuyến nghị 24:** Nâng cao năng lực của các tổ chức của và vì NKT và NKT trong giám sát thực hiện các chính sách liên quan. Điều này giúp xây dựng tiếng nói phản biện với các bên thực thi chính sách, đảm bảo các quyền và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho NKT, bao gồm cả giáo dục toàn diện về tình dục và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên khuyết tật.

## Giáo dục

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 25:** Xây dựng và phổ biến tài liệu học tập phù hợp với NKT cho các cấp học và các dạng khuyết tật khác nhau. Hoạt động này cũng giúp trẻ khuyết tật tăng cường tiếp cận với giáo dục chất lượng cao thông qua công nghệ hỗ trợ, các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số. Các cơ quan của LHQ có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác với Bộ GD&ĐT trong xây dựng tài liệu học tập

phù hợp với NKT.

- **Khuyến nghị 26:** Nhân rộng việc thành lập các trung tâm giáo dục hòa nhập cấp tỉnh tại 63 tỉnh thành, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa. Các cơ quan của LHQ có thể vận động phát triển mô hình trên và hợp tác với Bộ GD&ĐT cùng các Sở GD&ĐT để thành lập các trung tâm giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.
- **Khuyến nghị 27:** Tổ chức các khóa đào tạo tại chức nhằm nâng cao kỹ năng cho giáo viên về giáo dục hòa nhập chất lượng cao cho trẻ em. Tích hợp nội dung làm việc với NKT và trẻ khuyết tật vào chương trình đào tạo của sinh viên sư phạm.
- **Khuyến nghị 28:** Đảm bảo nguồn tài chính bền vững để thực hiện Luật Giáo dục, bao gồm cả hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống cơ sở vật chất để tiếp cận hơn với NKT.

## Việc làm và kỹ năng nghề

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 29:** Chính phủ xem xét, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, tính khả thi và tính phù hợp của các mô hình thí điểm đào tạo kỹ năng số cho NKT do LHQ và một số tổ chức của và vì NKT khởi xướng trong bối cảnh ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, giúp NKT không bị bỏ lại phía sau trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

#### 1. Đối với các cơ quan của LHQ:

- **Khuyến nghị 30:** Hợp tác với tổ chức của và vì NKT để học hỏi kinh nghiệm chuyên môn về tăng cường khả năng tiếp cận, xây dựng quy trình ứng tuyển và môi trường làm việc hòa nhập cho NKT ở tất cả các giai đoạn trong chương trình tuyển dụng và việc làm của LHQ.
- **Khuyến nghị 31:** Phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các công ty công nghệ (Microsoft, IBM, ESoft, Enablecode, Imagtor, v.v.) để xây dựng các tiêu chuẩn về trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng kỹ thuật số và mở rộng cơ hội việc làm cho NKT.
- **Khuyến nghị 32:** Kết nối các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm cho NKT.
- **Khuyến nghị 33:** Tích hợp nội dung phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc vào chương trình dạy nghề cho NKT.
- **Khuyến nghị 34:** Xây dựng cơ chế hỗ trợ NKT khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm. Nguồn vốn vay ưu đãi để tạo và duy trì việc làm cho NKT được ưu tiên cho các doanh nhân trẻ, phụ nữ khuyết tật và các doanh nghiệp, công ty sản xuất có lao động là NKT.

#### 2. Đối với chính phủ:

- **Khuyến nghị 35:** Ban hành quy định về tỷ lệ lao động là NKT tối thiểu trong các cơ quan, doanh nghiệp và sửa đổi các chế tài hiện hành với các đơn vị không đáp ứng đủ chỉ tiêu theo quy định hoặc những trường hợp phân biệt đối xử với người lao động và người xin việc là NKT.
- **Khuyến nghị 36:** Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành để tạo cơ chế khuyến khích hiệu quả và phù hợp hơn. Ví dụ, đưa ra các mức ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên tỷ lệ lao động khuyết tật trong doanh nghiệp.
- **Khuyến nghị 37:** Nâng cao nhận thức về mối hợp tác giữa các doanh nghiệp của NKT nhằm chung tay xây dựng thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm của NKT.
- **Khuyến nghị 38:** Rà soát, nâng cấp, cải thiện chương trình đào tạo nghề cho NKT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động; kết hợp đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm; phát triển tài liệu học tập phù hợp với người Điếc và người khiếm thị; cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký

hiệu trong các lớp đào tạo cho người Điếc; tăng số lượng giáo viên dạy nghề cho NKT; nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm trong đào tạo các dạng khuyết tật khác nhau; phát triển hoạt động tư vấn hướng nghiệp phù hợp với nhu cầu, năng lực và điều kiện của NKT.

## Giảm thiểu rủi ro và ứng phó khẩn cấp với thiên tai

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 39:** Thu thập dữ liệu về ảnh hưởng của thiên tai và các tình huống khẩn cấp đối với NKT. Từ đó, cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách.
- **Khuyến nghị 40:** Đo lường chỉ tiêu thống kê VSDG 11.5.1 và 13.3.1 theo tình trạng khuyết tật, tăng cường giám sát thông qua các chỉ số như tỷ lệ người hưởng lợi từ các biện pháp phục hồi và ứng phó khẩn cấp chia theo giới tính, tuổi, dạng/mức độ khuyết tật, khu vực sinh sống và tính chất của trường hợp khẩn cấp.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 41:** Trong quá trình triển khai UNPRPD, LHQ sẽ hỗ trợ Chính phủ sửa đổi Luật NKT để đảm bảo các quyền và trợ giúp nhân đạo với NKT được đảm bảo trước rủi ro thiên tai theo Điều 11 của CRPD.
- **Khuyến nghị 42:** Trong Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn, các quyền và nhu cầu tiếp cận của NKT trong trường hợp khẩn cấp cần được nêu rõ để tăng cường khả năng thực thi ở cấp cơ sở.
- **Khuyến nghị 43:** Tăng cường đào tạo cho lực lượng ứng phó thiên tai và cứu nạn cứu hộ địa phương để hỗ trợ và thực hiện tốt hơn các quyền của NKT trong các trường hợp khẩn cấp.
- **Khuyến nghị 44:** Nâng cao năng lực cho các tổ chức của và vì NKT cấp TW và địa phương để tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý rủi ro thiên tai cho NKT.
- **Khuyến nghị 45:** Bộ NN & PTNT thực hiện chính với sự phối hợp của Bộ LĐTBXH trong thực hiện khung pháp lý về quản lý rủi ro thiên tai cho NKT. Đề xuất Thứ trưởng Bộ NN&PTNT trở thành thành viên của Ủy ban quốc gia về NKT, đóng vai trò giám sát các chương trình quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai đối với NKT và thường xuyên báo cáo với Ủy ban quốc gia về NKT các hoạt động liên quan.

## Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 46:** Sửa đổi Luật trợ giúp pháp lý để phù hợp với Luật NKT, đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho NKT, bất kể điều kiện tài chính và khu vực sinh sống.
- **Khuyến nghị 47:** Ủy ban quốc gia về NKT thiết lập đường dây nóng để nhận phản hồi của NKT về các trường hợp vi phạm quyền của NKT. Đường dây nóng cần được thiết kế phù hợp với tất cả các dạng khuyết tật.
- **Khuyến nghị 48:** Nâng cao nhận thức của NKT, đội ngũ chuyên gia pháp lý và cơ quan tư pháp về quyền của NKT trong tiếp cận công lý và trợ giúp pháp lý.
- **Khuyến nghị 49:** Nâng cao năng lực của các đơn vị trợ giúp pháp lý trong cung cấp dịch vụ cho NKT.
- **Khuyến nghị 50:** Tăng khả năng tiếp cận của NKT đối với các cơ sở hạ tầng và thủ tục liên quan đến pháp luật.
- **Khuyến nghị 51:** Giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Đội ngũ luật sư cần tư

vấn cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật các kiến thức về quyền được bảo vệ trước bạo lực giới và cách thức tố giác trong trường hợp bị bạo lực và xâm hại.

## Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Đề xuất 52:** Thu thập dữ liệu về số lượng NKT ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như số lượng đại biểu khuyết tật được bầu.
- **Khuyến nghị 53:** Nghiên cứu tính khả thi của cơ cấu tối thiểu 1% trong danh sách ứng viên chính thức để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là NKT.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 54:** Nâng cao nhận thức của NKT, tổ chức của và vì NKT, các cơ quan Nhà nước và công chúng về tầm quan trọng và năng lực của NKT để trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- **Khuyến nghị 55:** Nâng cao năng lực cho các ứng viên khuyết tật tiềm năng, đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cần đặc biệt tập trung vào các kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật, kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị, vận động, dân vận. Có thể từng bước hỗ trợ NKT phát triển các năng lực liên quan.

## Khả năng tiếp cận

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 56:** Nghiên cứu điều chỉnh các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp hơn với các nguyên tắc thiết kế chung, tạo điều kiện sử dụng dễ dàng cho bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, sức khỏe, quốc tịch, lành lặn hay tàn tật.
- **Khuyến nghị 57:** Giám sát, đánh giá, ghi nhận phản hồi từ NKT về hiện trạng các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong đảm bảo tính tiếp cận của các hạng mục trên. Chính phủ có thể xem xét phối hợp với các tổ chức của và vì NKT để chia sẻ hoạt động và ngân sách liên quan đến công tác giám sát và đánh giá.
- **Khuyến nghị 58:** Các mô hình thí điểm cung cấp dịch vụ mới do UNDP Việt Nam thực hiện (như nền tảng telehealth, thiết lập các trang web phù hợp với NKT, mô hình tiếp cận y tế bệnh viện huyện tại nông thôn và các chương trình trang bị kỹ năng số cho NKT để hội nhập trong Cách mạng Công nghiệp 4.0) cần được xem xét, điều chỉnh, phân tích tính hiệu quả và tính linh hoạt trong bối cảnh của dịch COVID-19.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 59:** LHQ sẽ hỗ trợ Chính phủ sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và ban hành các văn bản hướng dẫn, tuân thủ Hiệp ước Marrakesh để bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của NKT.
- **Khuyến nghị 60:** Nâng cao nhận thức về Hiệp ước Marrakesh trong các tổ chức của và vì NKT, cơ quan Nhà nước, luật sư, nhà xuất bản, các cơ quan truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam.
- **Khuyến nghị 61:** Sau khi gia nhập Hiệp ước Marrakesh, các cơ quan hữu quan nên tham gia vào mạng lưới chia sẻ sách giữa các quốc gia thành viên Hiệp ước Marrakesh để tăng cường khả năng



tiếp cận sách cho NKT ở Việt Nam.

- **Khuyến nghị 62:** Ban hành quy định xử phạt hành chính có tính răn đe cao hơn đối với các trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng lộ trình cải tạo, nâng cấp phương tiện, nhà ga, công trình công cộng, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin thân thiện với NKT.
- **Khuyến nghị 63:** Bổ sung các quy định trong Luật NKT và sửa đổi Nghị định số 13/2018/ND-CP để phù hợp hơn với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 và các luật khác về quyền tiếp cận của NKT. Điều này cần trở thành trách nhiệm của các bộ quản lý, không chỉ là hình thức khuyến khích tùy theo điều kiện áp dụng.
- **Khuyến nghị 64:** Trong bối cảnh Bình thường mới, Chương trình số 1190 nên chú trọng hơn nữa tới khả năng tiếp cận và kỹ năng kỹ thuật số của NKT.
- **Khuyến nghị 65:** Các giải pháp kỹ thuật số đã được tăng tốc trong bối cảnh COVID-19. UNDP nên phát triển và củng cố kiến thức chuyên môn, hướng đến mục tiêu "không để bị bỏ lại phía sau", thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số cho NKT và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công cho mọi công dân.
- **Khuyến nghị 66:** Tăng cường sử dụng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trên sóng Truyền hình Quốc gia để cải thiện khả năng tiếp cận thông tin cho người khiếm thính.

## Lập kế hoạch và ngân sách theo các hướng dẫn của CRPD

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 67:** Trong quá trình triển khai UNPRPD, LHQ sẽ hỗ trợ Chính phủ đánh giá việc tuân thủ CRPD trên các phương diện lập kế hoạch, phân bổ, chi tiêu và báo cáo ngân sách. Từ đó, đưa ra đề xuất nhằm cải thiện công tác lập ngân sách và xây dựng kế hoạch tăng cường hòa nhập cho NKT.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 68:** Về việc sửa đổi Luật NKT và các văn bản hướng dẫn:
  - » Cắt giảm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tách NKT ra khỏi cộng đồng. Thay vào đó, tăng cường hỗ trợ để NKT tham gia đầy đủ trong các lĩnh vực khác nhau, như hỗ trợ chuyển đổi sách in sang các định dạng để tiếp cận với NKT.
  - » Xây dựng quy định về lập và phân bổ ngân sách để giải quyết các vấn đề của NKT, đặc biệt là các hoạt động tạo điều kiện cho sự hòa nhập của NKT. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ và thiết bị trợ giúp cho NKT, phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người Điếc, hỗ trợ cá nhân cho người khuyết tật nặng, quy trình tuyển dụng việc làm thân thiện với NKT và cải tiến khả năng tiếp cận tại các cơ sở hạ tầng công cộng.
- **Khuyến nghị 69:** Tất cả các chi phí và dịch vụ liên quan đến NKT theo Luật NKT nên được công bố và phổ biến rộng rãi.
- **Khuyến nghị 70:** Phân bổ nguồn lực đầy đủ cho các dự án của các tổ chức của và vì NKT nhằm nâng cao năng lực và sự tham gia của các thành viên trong các lĩnh vực đa dạng của đời sống, đặc biệt là tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.
- **Khuyến nghị 71:** Tham khảo ý kiến và thúc đẩy các tổ chức của và vì NKT tham gia vào quá trình hoạch định chính sách tài chính liên quan đến NKT.
- **Khuyến nghị 72:** Nâng cao nhận thức và năng lực của chính quyền trung ương và địa phương trong quá trình lập ngân sách, chi tiêu và báo cáo về công tác NKT.



## Trách nhiệm giải trình và quản trị

### Đề xuất về phân tích / thu thập dữ liệu trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 73:** Chuẩn bị thực hiện Điều tra quốc gia về NKT lần tiếp theo, sử dụng bộ câu hỏi mở rộng của nhóm Washington để cập nhật dữ liệu quốc gia về NKT theo CRPD.
- **Khuyến nghị 74:** Thực hiện khảo sát thu thập dữ liệu về các nhóm yếu thế nhất, bao gồm cả những người khuyết tật không đọc được bản in, để cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách theo Hiệp ước Marrakesh.
- **Khuyến nghị 75:** Cải thiện việc thu thập dữ liệu về NKT trong các chỉ tiêu thống kê liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam từ Tổng cục Thống kê, sử dụng dữ liệu thống nhất giữa Tổng cục Thống kê, Ủy ban quốc gia về NKT, các tổ chức của và vì NKT và các bên liên quan khác.
- **Khuyến nghị 76:** Khi sửa đổi Luật NKT và thông qua bộ chỉ số thống kê quốc gia mới, cần cập nhật bộ chỉ số trong quyết định số 03/ QĐ-UBQG NKT để theo dõi tình hình thi hành Luật NKT sửa đổi và tích hợp trong chỉ tiêu thống kê quốc gia về phát triển bền vững.

### Đề xuất xây dựng các hoạt động trong giai đoạn tới:

- **Khuyến nghị 77:** Đẩy nhanh công tác số hóa trong quản lý dữ liệu về hòa nhập NKT, nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Chuyển đổi số cần đảm bảo khả năng tiếp cận các nền tảng và dịch vụ của tất cả các nhóm khuyết tật.
- **Khuyến nghị 78:** Dỡ bỏ các rào cản đối với NKT, đưa công tác này trở thành trách nhiệm chung giữa các bộ ngành nhằm thúc đẩy sự hòa nhập của NKT trong mọi lĩnh vực của đời sống. Khuyến khích tất cả các bộ ngành áp dụng phương pháp tiếp cận xuyên suốt và căn cứ trên quyền của NKT trong giải quyết các vấn đề của NKT, nâng cao năng lực điều phối của Ủy ban quốc gia về NKT.

# 11 PHỤ LỤC



## Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn

### 1. Cơ quan Chính phủ

#### a. Một số câu hỏi chung

1. Ông/ bà hãy chia sẻ một chút về công việc của mình? Vai trò của ông/ bà trong quá trình giám sát các hoạt động liên quan đến NKT?
2. Với lĩnh vực hoạt động này, ngoài cơ quan ông/ bà còn có những cơ quan, đơn vị nào khác cùng phối hợp thực hiện? Hãy chia sẻ cụ thể là phối hợp như thế nào? Các bên có trách nhiệm như thế nào? Theo ông/ bà, cần làm gì để cải thiện sự phối hợp và trách nhiệm giải trình cho NKT?
3. Dữ liệu về NKT được thu thập như thế nào? Chúng có được thu thập, tổng hợp từ các nguồn dữ liệu với nhóm dân số nói chung không?
4. Theo quan điểm của ông/ bà, Việt Nam đã đạt được kết quả gì trong việc thực hiện các chính sách cho NKT ở Việt Nam (đặc biệt là sau khi Việt Nam phê chuẩn và tham gia CRPD)? Việt Nam cần cải thiện như thế nào trong tương lai để đạt kết quả tốt hơn?
5. Khi xây dựng các chương trình hoạt động, chính sách về NKT cho cơ quan, đơn vị của ông/ bà, có sự tham gia của NKT hoặc các tổ chức của và vì NKT hay không? Nếu có, ông/ bà đánh giá thế nào về hiệu quả của việc tham gia đó?
6. Theo ông/ bà, đâu là thách thức hạn chế sự tham gia của NKT?
7. Theo ông/ bà, chính sách đó có đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của CRPD không? (Tính khả dụng, Khả năng tiếp cận, Khả năng chấp nhận, Khả năng chi trả, Chất lượng). Hãy chia sẻ lý do và các giải pháp nhằm cải thiện?
8. Cơ quan của ông/ bà sẽ sớm có những kế hoạch / chương trình / chính sách nào để thúc đẩy việc thực thi CRPD tại Việt Nam? Trách nhiệm cá nhân và tổ chức của ông/ bà trong chiến lược đó là gì?
9. Cơ quan, đơn vị của ông/ bà có kế hoạch nào hỗ trợ NKT phục hồi sau Covid-19 không? Lộ trình dự kiến để thực hiện kế hoạch đó là gì?
10. Ngân sách dành cho các chương trình/ hoạt động dành cho NKT như thế nào? Có một ngân sách dành riêng hay nó được tích hợp trong các lĩnh vực chung?

#### b. Câu hỏi cho các Bộ cụ thể

11. Hệ thống sẵn sàng ứng phó với thiên tai và ứng phó khẩn cấp đưa tình trạng khuyết tật vào hiệu quả ở mức độ nào? Ai đang đóng vai trò nào liên quan đến giảm rủi ro thiên tai dành cho NKT và ứng phó khẩn cấp? (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
12. Những biện pháp nào được áp dụng để tiếp cận thông tin và truyền thông, bao gồm cả viễn thông,

phương tiện và các dịch vụ thông tin liên quan? (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

13. Cơ quan của ông/bà thu thập dữ liệu về khả năng tiếp cận của NKT tại các tòa nhà công cộng như thế nào? Ông/bà có biết về các nguồn dữ liệu hỗ trợ tiếp cận khác (Ví dụ: từ các tổ chức của và vì NKT) không? Có những biện pháp nào để giám sát khả năng tiếp cận của NKT tại các công trình công cộng? Các tổ chức của và vì NKT có tham gia vào quá trình giám sát này không? (Bộ GTVT, Bộ Xây dựng)
14. Thông tin từ các quá trình đánh giá và xác định khuyết tật được lưu trữ ở đâu - ví dụ: có cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia không? Có luật pháp hoặc chính sách nào để đảm bảo tính riêng tư của những thông tin đó không? Thông tin này có được sử dụng cho việc lập kế hoạch và ngân sách phát triển dịch vụ hoặc chính sách không? (Bộ LĐTBXH)
15. Các hệ thống, quy trình và cơ sở dữ liệu đánh giá và xác định tình trạng khuyết tật hiện tại cũng như hệ thống chuyển tuyến được sử dụng như thế nào để hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho NKT và gia đình của họ trong cuộc khủng hoảng và phục hồi COVID-19? (Bộ LĐTBXH)
16. Chính phủ phân bổ bao nhiêu phần trăm ngân sách cho các chương trình dành riêng cho NKT (Bộ Tài chính)
17. Chính phủ phân bổ tỷ lệ ngân sách cho chăm sóc NKT được thể chế hóa so với hỗ trợ dựa vào cộng đồng cho NKT là bao nhiêu? (Bộ Tài chính)
18. Trong luật, kế hoạch /chính sách quốc gia đã đưa tình trạng khuyết tật vào như thế nào để ngăn ngừa, phát hiện, chấm dứt bạo lực và lạm dụng bao gồm cả bạo lực tình dục và giới? Làm thế nào để những nhu cầu này giải quyết nhu cầu của phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi và những người bị mọi dạng khuyết tật, đặc biệt là các nhóm ít được đại diện (ở các cơ sở tư nhân và công cộng)? (Vụ Giới tính, Bộ LĐTBXH)
19. Dữ liệu về tỷ lệ nghèo và thu nhập có được phân tách theo dạng khuyết tật không (Bộ LĐTBXH, Tổng cục Thống kê):
  - » Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, theo giới tính, độ tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa lý (thành thị / nông thôn) (chỉ số MTPTBV 1.1.1) và tình trạng khuyết tật.
  - » Tỷ lệ NKT sống dưới mức nghèo quốc gia là 1,90 đô la Mỹ một ngày so với tỷ lệ của dân số chung, theo giới tính và độ tuổi.
  - » Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia theo giới tính và độ tuổi (chỉ số MTPTBV 1.2.1) và tình trạng khuyết tật.
  - » Tỷ lệ nam, nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống trong tình trạng nghèo theo định nghĩa quốc gia (chỉ số MTPTBV 1.2.2) phân tách theo tình trạng khuyết tật, trước và sau khi chuyển giao xã hội.
  - » Tỷ lệ người sống dưới 50% thu nhập trung bình, theo tuổi, giới tính và bệnh tật (chỉ số MTPTBV 10.2.1).
20. Có bằng chứng nào về sự bất bình đẳng trong giáo dục mà NKT phải đối mặt (Bộ Giáo dục và Đào tạo):
  - » Tỷ lệ NKT nhập học, đi học, lên lớp, hoàn thành và bỏ học ở các cơ sở giáo dục phổ thông tiểu học, trung học, đại học, đào tạo nghề, các khóa học suốt đời, so với các cơ sở khác, được phân tách theo giới tính, độ tuổi, khuyết tật.
  - » Tỷ lệ trẻ em và thanh niên: (a) học sinh lớp 2/3; (b) vào cuối tiểu học; và (c) ở cuối cấp trung học cơ sở đạt ít nhất mức thông thạo tối thiểu về (i) đọc và (ii) toán học, theo giới tính (chỉ số MTPTBV 4.1.1), tuổi và khuyết tật.
21. Có bằng chứng nào về sự bất bình đẳng về sức khỏe mà NKT phải đối mặt (việc đánh số tương ứng

với các chỉ số (Bộ y tế):

- » Tỷ lệ tử vong của bà mẹ (chỉ số MTPTBV 3.1.1) phân tách theo tuổi và tình trạng khuyết tật của người đó.
- » Số người nhiễm HIV mới trên 1.000 dân số chưa nhiễm, theo giới tính, độ tuổi, dân số chính (chỉ số MTPTBV 3.3.1) và tình trạng khuyết tật.
- » Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo loại (gầy còm và thừa cân) (chỉ số MTPTBV 2.2.2) và theo giới tính, tuổi và khuyết tật.
- » Tỷ lệ NKT mắc bệnh lao, sốt rét và viêm gan B trên 1.000 dân số (các chỉ số MTPTBV 3.3.2, 3.3.3 và 3.3.4) so với những người khác.
- » Số lượng và tỷ lệ NKT được tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng (dựa trên chỉ số của Tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội người khuyết tật và phát triển quốc tế), [i] được phân tách theo giới tính, tuổi, khuyết tật, loại hình và lĩnh vực dịch vụ và vị trí địa lý.

22. Có bằng chứng nào về sự bất bình đẳng trong công việc và thu nhập tốt mà NKT phải đối mặt (việc đánh số tương ứng với các chỉ số từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ, CRPD-MTPTBV) (đối với Bộ LĐTBXH):

- » Tỷ lệ NKT có việc làm so với những người khác và tỷ lệ việc làm nói chung, được phân tách theo các loại việc làm (nhà nước, tư nhân, lao động tự do), độ tuổi, giới tính và khuyết tật
- » Thu nhập trung bình theo giờ của nhân viên nữ và nam, theo nghề nghiệp, độ tuổi và kinh nghiệm làm việc (chỉ số MTPTBV 8.5.1).

23. Có bằng chứng nào về sự bất bình đẳng trong việc bảo vệ khỏi rủi ro và tiếp cận ứng phó và cứu trợ khẩn cấp mà NKT phải đối mặt (việc đánh số tương ứng với các chỉ số Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ, CRPD-MTPTBV) (đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường):

- » Số người chết, số người mất tích và số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên 100.000 người (chỉ số MTPTBV 1.5.1), được phân tách theo giới tính, độ tuổi và tình trạng khuyết tật.
- » Tỷ lệ NKT được hỗ trợ can thiệp so với các nhóm dân cư khác, được phân tách theo giới tính, độ tuổi và dạng khuyết tật.
- » Tỷ lệ NKT được có nhà ở an toàn để ứng phó với thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp nhân đạo và tỷ lệ họ đại diện cho tổng số người được hưởng lợi, được phân tách theo giới tính, độ tuổi và khuyết tật, vị trí địa lý và tính chất của tình trạng khẩn cấp.

24. NKT bị từ chối hoặc hạn chế thực hiện năng lực pháp luật như thế nào? Ví dụ: có toàn bộ / một phần quyền giám hộ / người quản lý đối với NKT hoặc đại diện của bên thứ ba khác mà không được sự đồng ý của họ không? Bất kỳ hạn chế nào trong quyền thừa kế hoặc quyền sở hữu tài sản hoặc tài sản?

- » Tỷ lệ tội phạm chống lại NKT bị đưa ra trước cơ quan tư pháp trong tổng số tội phạm, được phân tách theo giới tính, độ tuổi và tình trạng khuyết tật của nạn nhân.
- » Số lượng và tỷ lệ NKT tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, so với những người khác, được phân tách theo giới tính, độ tuổi, khuyết tật và loại dịch vụ.

25. Dữ liệu về cử tri và ứng cử viên tự ứng cử cho các cuộc bầu cử quốc gia, khu vực và địa phương của cuộc bầu cử gần nhất có được phân tách theo giới tính, tuổi tác và khuyết tật (đối với các Thành viên Quốc hội).

26. Các khoản chi tiêu công nào góp phần rõ ràng vào việc hòa nhập NKT (ví dụ, việc làm được hỗ trợ trong thị trường lao động mở, các dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng) và chi phí nào không phù hợp với CRPD (ví dụ: hỗ trợ cho các giải pháp đơn lẻ, riêng rẽ)? (Đối với Bộ Tài chính)

budget tracker/marker/code allowing disaggregation of budget data by gender or disability? (For the Ministry of Finance)

27. Các bước nào trong quá trình giám sát / thu thập /tổng hợp nào cho phép phân tách dữ liệu ngân sách theo giới tính hoặc khuyết tật không? (Đối với Bộ Tài chính)
28. Các cuộc điều tra quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực, dữ liệu về khuyết tật (ví dụ, điều tra về sức khỏe, sự tham gia lao động, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nhà ở, nghèo đói, v.v.) có sẵn ở mức độ nào? Chúng ta có sẵn dữ liệu hành chính có phân tách dữ liệu về NKT không, ví dụ cho các chương trình quốc gia như bảo trợ và trợ giúp xã hội, dữ liệu lao động, hoặc tiếp cận sức khỏe và giáo dục? (Đối với Tổng cục Thống kê)
29. Dữ liệu hiện có về tình trạng khuyết tật có đánh giá các rào cản đối với việc tham gia không? Dữ liệu có sẵn có đề cập đến nhiều danh tính thú vị như tuổi tác, giới tính, giới tính, tình trạng kinh tế, tôn giáo, v.v. không? (Đối với Tổng cục Thống kê) 28: To what extent do national surveys across sectors generate data on disability (e.g., surveys on health, labour participation, maternal and child health, housing, poverty, etc.)? Is there disaggregated administrative data available, for example for national programmes such as social protection and assistance, or labour data, or access to health and education? (For the General Statistics Office)
30. Khoảng trống giữa thực trạng thu thập dữ liệu hiện nay và nhu cầu thực tế là gì? (Đối với Tổng cục Thống kê)

## 2. Tổ chức của và vì NKT:

1. Ông/ bà có thể chia sẻ một chút về tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức ông/ bà đang công tác không?
2. Theo ông/ bà, những quy định hiện hành ngày nay hỗ trợ hay cản trở gì cho việc thành lập và vận hành các tổ chức của và vì NKT? Ông/ bà khuyến nghị điều gì để cải thiện các quy định này?
3. Tổ chức của ông/ bà có hướng tới và hỗ trợ các nhóm ít được đại diện như người có khuyết tật nghe nói, người khiếm thị, người khuyết tật trí tuệ, người bị bạch tạng, người có khuyết tật tâm lý xã hội, người thấp bé hoặc các tổ chức đại diện cho các bản sắc khác nhau như phụ nữ khuyết tật, LGBTI? Có hoạt động đặc biệt nào hỗ trợ những nhóm yếu thế nhất này không?
4. Cá nhân ông/ bà và tổ chức của ông/ bà có hợp tác với cơ quan chính phủ hay các tổ chức nào không? Vai trò của ông/ bà và tổ chức của ông/ bà, trong sự hợp tác như vậy là gì?
5. Ông/ bà đã tham gia vào quá trình hoạch định chính sách chưa? Đó là những chính sách gì? Các ý kiến và đề xuất của ông/ bà và tổ chức của ông/ bà đã được các cơ quan chính phủ công nhận hoặc phản hồi chưa? Ông/ bà đánh giá thế nào về khả năng tiếp cận và quyền được tham gia?
6. Ông/ bà đánh giá thế nào về khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ NKT? (ví dụ, trong giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ công...?) Các dịch vụ này có sẵn cho các nhóm ít đại diện và ở các vùng sâu vùng xa không?
7. Theo ông/ bà, cuộc sống của NKT bị ảnh hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu cũng như dịch Covid-19? Tổ chức của ông/ bà đã thực hiện những hoạt động nào để giúp các thành viên ứng phó và phục hồi sau COVID-19 / biến đổi khí hậu? Ông/bà có thể đánh giá hiệu quả của các hoạt động đó không? (Hãy chia sẻ những gì đã đạt được, những gì còn khó khăn, thách thức)
8. Tổ chức của ông/ bà đã tham gia chuẩn bị báo cáo CRPD hay báo cáo bóng chưa? Sự tham gia này đã góp phần thay đổi như thế nào với tổ chức của ông/ bà?
9. Công ước CRPD đã được Việt Nam phê chuẩn, Luật NKT đã được thực hiện từ năm 2011 đến nay, và nhiều chính sách về NKT mà ông/ bà đã liệt kê. Theo quan điểm của ông/ bà, việc thực hiện các

luật và chính sách này đảm bảo tuân thủ các điều 8 các nguyên tắc cơ bản của công ước CRPD hay không? Ông/ bà hãy chia sẻ chi tiết hơn về những điểm tốt và những điểm còn cần cải thiện?

10. Tổ chức của ông/ bà có tham gia vào việc thực hiện nghiên cứu, khảo sát, báo cáo về tình trạng khuyết tật và trên thực tế là thúc đẩy quyền của NKT cho các cơ quan chính phủ không? Các đề xuất của ông/ bà đã được phản hồi như thế nào?
11. Theo ông/ bà, các cơ quan nhà nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương cần có những hành động gì để sớm thúc đẩy việc thực hiện CRPD cũng như những nghĩa vụ cần thực hiện để đảm bảo vai trò và trách nhiệm của các cơ quan này trong việc đảm bảo các quyền của NKT?
12. Tổ chức của ông/ bà có hợp tác với giới học thuật và khu vực tư nhân không? Hãy chia sẻ cơ hội và thách thức khi hợp tác với các bên này liên quan?

### 3. Tổ chức phi chính phủ:

1. Ông/ bà có thể giới thiệu đôi nét về tổ chức cũng như các hoạt động của tổ chức đối với NKT không?
2. Tổ chức của ông/ bà đã hợp tác với các tổ chức của và vì NKT cũng như với các cơ quan nhà nước như thế nào để bảo vệ quyền của NKT? Những thách thức lớn trong hợp tác đó là gì?
3. Với kinh nghiệm của ông/ bà và tổ chức của ông/ bà, có bất kỳ thách thức nào ngăn cản NKT đảm bảo quyền bình đẳng và sự tham gia của họ vào mọi khía cạnh của cuộc sống nói chung, một số khía cạnh, chẳng hạn như luật pháp, dịch vụ hỗ trợ...
4. Ông/ bà nghĩ có những cơ hội nào để phối hợp thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo việc thực hiện các Công ước Quốc tế liên quan đến NKT?
5. Những mạng lưới, tổ chức xã hội dân sự nào hỗ trợ thực hiện các MTPTBV không? Nếu có, các tổ chức của và vì NKT có phải là một phần của mạng lưới đó không? Mạng lưới đó có thúc đẩy sự tham gia của NKT trong các MTPTBV không?
6. Những biện pháp tiếp cận nào đã hỗ trợ sự bình đẳng của NKT trong các đại dịch, khủng hoảng?
7. Việc đánh giá và xác định tình trạng khuyết tật có được sử dụng theo một số cách có thể hạn chế quyền của NKT (ví dụ: từ chối NKT tham gia các chương trình giáo dục chính thống, từ chối năng lực pháp lý, bố trí vào các cơ sở dân cư, từ chối quyền nhận con nuôi, v.v.)?

### 4. NKT

1. Ông/ bà có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và công việc của mình?
2. Ông/ bà đã tham gia những hoạt động và chương trình nào cho NKT? Những chương trình đó được tổ chức bởi những tổ chức nào? (tổ chức của và vì NKT, cơ quan quốc tế, cơ quan nhà nước?)
3. Ông/ bà đã có giấy chứng nhận khuyết tật chưa? Kinh nghiệm của Ông/ bà về việc đánh giá và xác định tình trạng khuyết tật là gì? Ông/ bà có gặp khó khăn gì trong quá trình này không (đường đến UBND địa phương xa, thủ tục phức tạp, thời gian chờ đợi kéo dài, v.v.)
4. Ông/ bà gặp khó khăn gì trong một số lĩnh vực như tiếp cận các dịch vụ công, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, v.v.
5. Ông/ bà có nghĩ rằng các quy định của Luật NKT đã đảm bảo quyền của NKT? Có khoảng trống nào không và những khoảng trống đó là gì?
6. Theo ông/ bà, các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức của và vì NKT cần phải làm gì để đảm bảo các quyền của NKT được thực hiện đầy đủ?

### 5. Các cơ quan của LHQ



1. Các chương trình chung thúc đẩy Quyền NKT đang diễn ra hoặc trước đây ở quốc gia nào? Và quan hệ đối tác nào đã được thiết lập nhờ các chương trình này, trong các cơ quan của LHQ, với chính phủ, và quan hệ đối tác với các tổ chức của và vì NKT và các bên liên quan khác? Thành công và thách thức?
2. Những cơ quan và chương trình nào của LHQ đang tham gia vào việc thúc đẩy quyền của người NKT ở nước này, và trọng tâm của họ là gì? Sự phối hợp nào diễn ra giữa các cơ quan của LHQ ở cấp quốc gia về hòa nhập người khuyết tật? Có đầu mối khuyết tật trong Văn phòng Điều phối viên Thường trú của LHQ không? Trong Văn phòng Điều phối viên Thường trú của LHQ có những nhân viên là NKT không?
3. Có các chương trình chung khác của các cơ quan LHQ hỗ trợ cải cách lập pháp, phát triển chính sách hoặc các chương trình quốc gia có liên quan khác quan trọng đối với NKT không (ví dụ: chương trình Spotlight, quỹ ủy thác)?
4. Nhân viên tại các cơ quan LHQ đã có kiến thức và hiểu biết về chương trình hòa nhập cho người khuyết tật chưa? và đã được đào tạo về quyền và hòa nhập của NKT chưa? Nếu đã được đào tạo, thì đó là những chủ đề gì?
5. Quyền của NKT được đưa vào các hoạt động và kế hoạch của LHQ ở cấp quốc gia như thế nào (chẳng hạn như Phân tích quốc gia chung của LHQ, Khung hợp tác phát triển bền vững, Báo cáo tác động kinh tế xã hội COVID-19, phân tích và kế hoạch phục hồi COVID-19...)?
6. Trong các chương trình đang thực hiện của LHQ cấp quốc gia, có bao gồm sự tham gia của NTK và các tổ chức của và vì NKT không?
7. Các trang thông tin chính thức của LHQ có sẵn ở các định dạng dễ tiếp cận được không?
8. Tỷ lệ phần trăm ngân sách của LHQ dành cho các chương trình phát triển và nhân đạo được phân bổ cho các mục tiêu, biện pháp, chỉ số và dữ liệu giám sát rõ ràng liên quan đến NKT- làm trọng tâm và toàn diện tương ứng là bao nhiêu?

## Phụ lục 2: Danh sách các câu hỏi cho Hội thảo tham vấn thảo luận nhóm

|                                                                                                                                               | Câu hỏi                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hội thảo “Tăng cường sự phù hợp về khung pháp lý của Việt Nam cho NKT với Công ước Quốc tế về các Quyền của NKT” (22 tháng 6 năm 2021)</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                             | Cơ chế điều phối quốc gia về NKT đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền của NKT ở Việt Nam như thế nào?                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                             | Các cơ quan Chính phủ cần thực hiện những hành động nào để nội luật hóa các quy định của CRPD nhằm bảo vệ quyền của NKT trong các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, y tế, đào tạo nghề và việc làm, hoạt động văn hóa thể thao, chính trị. |
| 3                                                                                                                                             | Các cơ quan Chính phủ cần thực hiện những hành động nào để nội luật hóa các quy định của CRPD nhằm bảo vệ quyền của NKT trong các lĩnh vực khác nhau: hoạt động thể thao và văn hóa, tiếp cận thông tin, công nghệ và chính trị.       |
| 4                                                                                                                                             | Tình trạng khuyết tật được đưa vào hệ thống ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng với thiên tai hiệu quả như thế nào? Ai đang đóng vai trò nào liên quan đến giảm rủi ro thiên tai dành cho người khuyết tật và ứng phó khẩn cấp?               |
| 5                                                                                                                                             | Các biện pháp hỗ trợ tiếp cận được ưu tiên như thế nào trong các chương trình và kế hoạch phục hồi COVID-19?                                                                                                                           |
| 6                                                                                                                                             | Chương trình quốc gia hiện tại về hỗ trợ NKT được liên kết với các kế hoạch và chương trình MTPTBV quốc gia và tuân thủ Quốc tế về các Quyền của NKT như thế nào?                                                                      |
| <b>Hội thảo “Các dịch vụ cộng đồng cho NKT và TKT tại Việt Nam” (23/6/2021)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | <p>Những thách thức /khoảng cách để tiếp cận các dịch vụ cộng đồng ở Việt Nam là gì?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dịch vụ giáo dục hòa nhập</li> <li>Dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện</li> <li>Các dịch vụ bảo trợ xã hội và trẻ em (tập trung vào thanh thiếu niên)</li> <li>Điều phối liên ngành ở cấp quốc gia và cấp địa phương ở Việt Nam?</li> </ul>                                                                  |
| 2                                                                                                              | <p>4 khuyến nghị ưu tiên khả thi và thiết thực hàng đầu cho các dịch vụ cộng đồng để lấp đầy khoảng trống là gì? Ai là những nhân tố? Những yếu tố cần thiết là gì?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hội thảo “Sức khỏe tình dục và sinh sản và các quyền của NKT” (24 tháng 6 năm 2021)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                              | <p>Rào cản trong việc thực hành quyền được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản / tình dục của NKT, đặc biệt là NKT trẻ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                              | <p>Các bộ, ngành cần làm gì để đảm bảo NKT được chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản, tình dục nói riêng?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                              | <p>Các nhu cầu đặc biệt của thanh thiếu niên khuyết tật khác nhau có thể được giải quyết như thế nào trong các văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch về phòng ngừa, phát hiện và xóa bỏ các hình thức bạo lực và xâm hại? bao gồm cả lạm dụng tình dục và bạo lực trên cơ sở giới?</p>                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                              | <p>Vai trò của các tổ chức của và vì NKT, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản / tình dục cho NKT, đặc biệt là thanh niên khuyết tật</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của NKT vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát luật” (29/6/2021)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                              | <p>Các nguồn tài trợ chính của các tổ chức của và vì NKT là gì? Họ đã phát triển quan hệ đối tác nào giữa tổ chức của họ và với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác, LHQ hoặc các đối tác học thuật? Năng lực vận động và vận động chung của các tổ chức của và vì NKT so với các nhóm xã hội dân sự khác là gì?</p>                                                                                               |
| 2                                                                                                              | <p>Các các tổ chức của và vì NKT tham gia vào việc hoạch định chính sách và ra quyết định như thế nào? Kinh nghiệm của các các tổ chức của và vì NKT liên quan đến việc tham gia vào quá trình hoạch định và lập chính sách là gì? Mức độ tham gia bao trùm và tiếp cận rộng rãi như thế nào (ví dụ, một số nhóm bị loại trừ hoặc đại diện ít)? Những rào cản nào đối với sự tham gia đầy đủ của họ vào quá trình hoạch định chính sách?</p> |
| 3                                                                                                              | <p>NKT bị ảnh hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu và các tổ chức của và vì NKT đang tham gia vào các nỗ lực để giải quyết những thách thức này ở mức độ nào? Những trở ngại cho sự tham gia của NKT là gì?</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                              | <p>Vai trò của các tổ chức của và vì NKT tại Việt Nam trong việc thực hiện các Công ước liên quan đến quyền của NKT là gì?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                                              | <p>Tình trạng khuyết tật được thể hiện như thế nào trong các khuôn khổ phát triển quốc gia / MTPTBV, giám sát và báo cáo nhân quyền (ví dụ: giám sát MTPTBV, Đánh giá định kỳ phổ quát, Khuôn khổ phát triển quốc gia, vv.)? Khuyết tật có được lồng ghép như một vấn đề xuyên suốt giữa các lĩnh vực không? Khuyết tật có được coi là một vấn đề quyền trong giám sát và báo cáo nhân quyền không?</p>                                      |
| <b>Hội thảo “Chống kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT” (ngày 2 tháng 7 năm 2021)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                              | <p>NKT thường gặp phải sự kỳ thị và phân biệt đối xử nào :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Việc làm</li> <li>Khả năng tiếp cận thông tin, giao thông công cộng, các phương tiện công cộng</li> <li>Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                              | <p>Các đề xuất liên quan bổ sung, sửa đổi các chính sách chống kỳ thị và phân biệt đối xử trong các quá trình / lĩnh vực đã nêu là gì?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quy trình báo cáo và quản lý (ai chịu trách nhiệm về việc gì?)</li> <li>Bổ sung và sửa đổi các Luật liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT?</li> </ul>                                                                                           |

### Phụ lục 3: Các công cụ pháp lý và chính sách chính về NKT

**Bảng 1: Khung pháp lý về bảo vệ quyền con người nói chung và quyền của NKT nói riêng ở cấp quốc gia**

|    |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013                                                                                                                                           |
| 2  | Quốc hội, Nghị quyết 84/2014 / QH13 về việc phê chuẩn CRPD                                                                                                                                           |
| 3  | Quốc hội, Luật Báo chí số 103/2016/QH13                                                                                                                                                              |
| 4  | Quốc hội, Luật trưng cầu ý dân (số 96/2015 / QH13)                                                                                                                                                   |
| 5  | Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (số 85/2015 / QH13)                                                                                                                      |
| 6  | Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013 / QH13)                                                                                                                                                 |
| 7  | Quốc hội, Luật Người khuyết tật (số 51/2010 / QH12)                                                                                                                                                  |
| 8  | Thông tư 01/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ LĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện                                                           |
| 9  | 20/2016 / TTLT-Bộ y tế – BLĐTBXH ngày 30/6/2016 hướng dẫn khám bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học của người cách mạng và con của họ                                                 |
| 10 | 28/2013 / TTLT-Bộ y tế – BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ LĐTBXH về tỷ lệ tổn thương cơ thể do tai nạn, bệnh tật, suy giảm sức khỏe và bệnh nghề nghiệp.                                                |
| 11 | Bộ y tế, BLĐTBXH Thông tư liên tịch 34/2012 / TTLT – Bộ y tế – BLĐTBXH ngày 28/12/2012 hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa.                                           |
| 12 | Thông tư 26/2012 / TT – BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 28/2012 / NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVTV |

**Bảng 2: Văn bản pháp lý về các bên liên quan và sự phối hợp**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội, Luật Điều ước quốc tế 2016                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1717 / QĐ -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về bệnh tật Việt Nam (NCD)                                                                                                    |
| 4 | BỘ TƯ PHÁP ngày 15/8/2016 của Bộ Tư pháp về Quy chế phối hợp giữa các Bộ trong việc rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật                                                                                                 |
| 5 | Quyết định 767 / QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2016 của Bộ LĐTBXH về việc thành lập Tổ soạn thảo liên ngành Báo cáo nhà nước ban đầu của Việt Nam về thực hiện CRPD, với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan.                                        |
| 6 | Quyết định 1719 / QĐ-Bộ nội vụ ngày 14/10/2010 của Bộ Nội vụ về việc Thành lập Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (VFD)<br><br>Bộ Nội vụ; Quyết định 1538 / QĐ-Bộ nội vụ ngày 02/8/2011 về việc phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam |

**Bảng 3: Các văn bản pháp luật về bảo trợ xã hội**

|   |                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội (Luật số 58/2014 / QH13)                                                                                                                              |
| 2 | Chính phủ , Nghị quyết số 68 / NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19                              |
| 3 | Chính phủ, Nghị định 20/2021 / NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 về trợ giúp xã hội với việc tăng mức hỗ trợ cho tất cả các nhóm khách hàng đủ điều kiện (thay thế Nghị định 136 năm 2013) |
| 4 | Chính phủ, Nghị định số 44/2019 / NĐ-CP ngày 20/5/2019 về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Thông tư 02/2021 / TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021 / NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội |
| 6 | Thông tư số 02/2020 / TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng hưởng dịch vụ công tác xã hội do cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp                                                               |
| 7 | Thông tư số 10/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn sửa đổi chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng                                                                            |
| 8 | Thông tư số 26/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp                                                                                               |
| 9 | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ LĐTBXH Thông tư liên tịch 19/2015 / TTLT-BKHCN-BLĐTBXH ngày 31/10/2015 khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong sản xuất sản phẩm hỗ trợ NKT.              |

**Bảng 4: Các văn bản quy phạm pháp luật về sức khỏe và sức khỏe tình dục và sinh sản**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội, Luật Thanh niên (Luật số 57/2020 / QH 14) bao gồm các chính sách rộng rãi của nhà nước về bảo vệ sức khỏe bao gồm cả sức khỏe tình dục và sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình.                                                                             |
| 2 | Quốc hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (số 40/2009 / QH12)                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Quốc hội, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 / QH12 sửa đổi, bổ sung năm 2014                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Quốc hội, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Luật số 02/2007 / QH12) đặt ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình và các quyền khác                                                                                                      |
| 5 | Chính phủ, Nghị định số 146/2018 / NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế                                                                                                                 |
| 6 | Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội 14 / VBHN-VPQH 2013 thông qua Pháp lệnh Dân số khuyến khích nam, nữ khám sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm gen cho người có nguy cơ bị khuyết tật di truyền hoặc nhiễm chất độc hóa học, được tư vấn về các rối loạn di truyền |
| 7 | 4128/QĐ / Bộ y tế ngày 27/7/2016 về việc phê duyệt Hướng dẫn Quốc gia về SKSS                                                                                                                                                                                           |
| 8 | Thông tư 18 / TT-Bộ y tế ngày 30/6/2016 của Bộ y tế quy định danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, danh mục phương tiện phục hồi chức năng và thanh toán chăm sóc sức khỏe ban ngày được bảo hiểm y tế thanh toán.                                              |

**Bảng 5: Các văn bản pháp lý về hỗ trợ giáo dục cho NKT**

|   |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội, Luật Giáo dục (số 43/2019 / QH14)                                                                                                                                                                            |
| 2 | Nghị định 81/2021 / NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định chi trả, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí giai đoạn 2021-2026                                                                                  |
| 3 | Nghị định số 61/2006 / NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý công tác ở các trường phổ thông đặc biệt, trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn |
| 4 | Quyết định 53/2015 / QĐ– TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nội trú đối với học sinh cao đẳng và sau trung học                                                                                   |
| 5 | Bộ GD & ĐT , Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Điều lệ trường mầm non                                                                                                                           |
| 6 | Bộ GD & ĐT , Thông tư 17/2020 / TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 về Chuẩn ngôn ngữ ký hiệu quốc gia cho TKT                                                                                                                     |
| 7 | Bộ GD & ĐT , Thông tư 15/2019 / TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi cho TKT                                                                                          |
| 8 | Thông tư 03/2018 / TT-BGDĐT ngày 29/01/2019 của Bộ GD & ĐT về giáo dục hòa nhập cho TKT                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ Nội vụ - Thông tư liên tịch 19/2016 / TTLT-BGDĐT-Bộ nội vụ ngày 22/6/2016 của Bộ Nội vụ quy định chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hỗ trợ trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.                                                                                                      |
| 10 | 09/2016 / TTLT-BGDĐT- Bộ tài chính -BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ GD & ĐT và Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về học phí thu, quản lý của các cơ sở giáo dục công lập, miễn giảm học phí và chi phí giáo dục từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021. |
| 11 | Thông tư 07/2016 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD & ĐT quy định điều kiện, nội dung, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.                                                                                                                                                          |
| 12 | Thông tư 11/2014 / TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD & ĐT quy định về tuyển sinh trung học phổ thông và trung học phổ thông.                                                                                                                                                                               |
| 13 | Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTB & XH, Bộ Tài chính Thông tư liên tịch số 42/2013 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- Bộ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 về chính sách giáo dục học sinh khuyết tật và quy chế tuyển sinh các cấp, trình độ đào tạo hiện hành                                                                     |
| 14 | Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTBXH Thông tư liên tịch 58/2012 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại và giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.                                                              |

**Bảng 6: Các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm và dạy nghề**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội, Luật Quản lý thuế năm 2019 (Luật số 38/2019 / QH14)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Quốc hội, Bộ luật Lao động (10/2012 / QH13) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Quốc hội, Pháp lệnh NKT (1998), số: 06/1998 / PL-UBTVQH10                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Chính phủ, Nghị định 113/2015 / NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về phụ cấp, ưu đãi đối với nhà giáo làm việc trong các cơ sở dạy nghề công lập.                                                                                                                                                              |
| 5 | Chính phủ, Nghị định 61/2015 / NĐ-CP ngày 09/7/2015 hướng dẫn thực hiện chính sách tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 899 / QĐ -TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020                                                                                                                                                                                |
| 7 | Quyết định số 46/2015 / QĐ -TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng)                                                                                                                                                                            |
| 8 | Thông tư 45/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015 / NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện chính sách tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.                                                                                           |
| 9 | Thông tư liên tịch 112/2010 / TTLT- Bộ tài chính -BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách theo Kế hoạch quốc gia “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, được phê duyệt theo Quyết định 1956 / QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009. |

**Bảng 7: Các văn bản pháp lý về khả năng tiếp cận**

|   |                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội, Luật Tiếp cận thông tin (Số: 104/2016/QH13)                                                                                                   |
| 2 | Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.                                                     |
| 3 | Nghị định 14/2015 / NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt.                                                              |
| 4 | Nghị định 86/2014 / NĐ – CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô.                        |
| 5 | Nghị định 43/2011 / NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Quyết định số 47/2015 / QĐ– TTg ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách phát triển giao thông vận tải thủy nội địa.                                                                                                 |
| 7  | 13/2015 / QĐ– TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách phát triển giao thông vận tải bằng xe buýt.                                                                                                                          |
| 8  | Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe                                                                                                                       |
| 9  | Thông tư 21/2014 / TT-Bộ xây dựng ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về công trình xây dựng tiếp cận được với NKT .                                                                                                               |
| 10 | Thông tư số 62/2014 / TT – BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt mã quốc gia xe buýt nội thành dành cho NKT.                                                                                                                   |
| 11 | Thông tư 49/2012 / TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn quốc gia về điểm dừng đỗ xe khách.                                                                                                                      |
| 12 | Thông tư 48/2012 / TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành mã số quốc gia về bến xe.                                                                                                                                                   |
| 13 | Thông tư 39/2012 / TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy chuẩn quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, trang thiết bị hỗ trợ và chính sách hỗ trợ người dân hành nghề tham gia giao thông công cộng. |
| 14 | Thông tư 67/2011 / TT – BGTVT ngày 29/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt 03 mã quốc gia về giao thông vận tải đường sắt.                                                                                                                  |
| 15 | Thông tư 20/2011 / TT – BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ GTVT quy định về vận tải thủy nội địa                                                                                                                                                                 |
| 16 | Thông tư 28/2009 / TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của MOIC quy định các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ NKT tiếp cận và sử dụng CNTT-TT                                                                                                                            |

**Bảng 8: Các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và xử lý vi phạm chính sách người khuyết tật**

|   |                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quốc hội Bộ luật Hình sự số 100/2015 / QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)                                                                                                                    |
| 2 | Quốc hội, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012 / QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)                                                                                                      |
| 3 | Nghị định 45/2016 / NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt                                           |
| 4 | Nghị định số 144/2013 / NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em                     |
| 5 | Nghị định số 14/2013 / NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 07/2007 / NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tư pháp |
| 6 | Nghị định 07/2007 / NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tư pháp                                                                                    |

**Bảng 9: Các văn bản pháp lý về lập ngân sách về Công ước về các quyền của NKT**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Thông tư 112/2012 / TTLT-Bộ tài chính-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính , Bộ LĐTBXH quy định quản lý và sử dụng ngân sách trong Kế hoạch quốc gia về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020                                                                                   |
| 2 | Thông tư 48/2013 / TTLT- Bộ tài chính – BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH quy định việc quản lý và sử dụng ngân sách trong Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT.                                                                                                                                                       |
| 3 | Thông tư 213/2013 / TTLT- Bộ tài chính -BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH quy định quản lý và sử dụng ngân sách trong Kế hoạch quốc gia trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV / AIDS, trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học , TKT nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai giai đoạn 2013-2020 |



**Bảng 10: Các chương trình và kế hoạch quốc gia để hỗ trợ NKT**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 176 / QĐ -TTg ngày 05/02/2021 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030                                                                                                                              |
| 2  | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 112 / QĐ -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghề công tác xã hội quốc gia giai đoạn 2021-2030                                                                                                          |
| 3  | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 23 / QĐ -TTg ngày 08/01/2021 về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030                                                                                                                               |
| 4  | Quyết định số 23 / QĐ -TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030                                                                                                                                      |
| 5  | Quyết định số 1929 / QĐ -TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1929)                               |
| 6  | Quyết định số 1190 / QĐ -TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030                                                                                                                        |
| 7  | Quyết định số 753 / QĐ -TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT / TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trong công việc khuyết tật                             |
| 8  | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 542 / QĐ -TTg ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050                                                                                       |
| 9  | Chỉ thị số 18 / CT -TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025                                                                                                                                           |
| 10 | Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1679 QĐ -TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt Chiến lược dân số quốc gia đến năm 2030                                                                                                                                             |
| 11 | Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Quyết định số 681 / QĐ -TTg 2019 ngày 04 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030                                                                                           |
| 12 | Quyết định số 1092 / QĐ -TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình y tế quốc gia giai đoạn 2018-2030                                                                                                                                  |
| 13 | Quyết định số 1438 / QĐ -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh TCM tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2023                                                   |
| 14 | Quyết định số 708 / QĐ -TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030                         |
| 15 | Quyết định số 622 / QĐ -TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó có các mục tiêu hỗ trợ NKT mắc bệnh tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và hòa nhập xã hội |
| 16 | Quyết định số 488 / QĐ -TTg ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách và phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030                                                                                             |
| 17 | Quyết định số 1100 / QĐ -TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật                                                                                                            |
| 18 | Quyết định số 524 / QĐ -TTg ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025                                                                                                               |
| 19 | Bộ y tế, Quyết định số 2279 / QĐ-Bộ y tế ngày 04/6/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe sinh sản, trọng tâm là sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025                                                                             |
| 20 | Quyết định số 2584 / QĐ-BỘ TƯ PHÁP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính đến năm 2021                                                                                         |
| 21 | Quyết định số 338 / QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018 của Bộ GD & ĐT về Kế hoạch giáo dục phổ thông trung học giai đoạn 2018-2020                                                                                                                                                        |
| 22 | Quyết định số 4039 / QĐ-Bộ y tế ngày 06/10/2014 của Bộ y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phục hồi chức năng quốc gia giai đoạn 2014-2020                                                                                                                      |
| 23 | Quyết định số 1364 / QĐ-LĐTBXH ngày 02/10/2012 của Bộ LĐTBXH về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc và PHCNDVCD cho NKT tâm thần giai đoạn 2012-2020                                                                              |

## Tài liệu tham khảo

1. Bộ GD&ĐT. 2018. Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT về giáo dục hòa nhập cho NKT. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2018-TT-BGDĐT-quy-dinh-ve-giao-duc-hoa-nhap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-376274.aspx>
2. Bộ GD&ĐT, Bộ tài chính, Bộ LĐTBXH. 2016. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT- Bộ tài chính -BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục công lập, miễn, giảm học phí và chi phí giáo dục từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-09-2016-TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH-huong-dan-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-308405.aspx>
3. Bộ GD&ĐT & Bộ LĐTBXH. 2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH hướng dẫn chính sách giáo dục đối với NKT. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-220707.aspx>
4. Bộ GD&ĐT & Bộ nội vụ. 2016. Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục đối với NKT trong các cơ sở giáo dục công lập. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-19-2016-TTLT-BGDĐT-BNV-tieu-chuan-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-318173.aspx>
5. Bộ GTVT. 2012. Thông tư 39/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên cho NKT tham gia giao thông công cộng. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-39-2012-tt-bgtvt-huong-dan-thuc-hien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-149068.aspx?v=d>
6. Bộ KH&ĐT. 2018. Đánh giá quốc gia tự nguyện của Việt Nam về việc thực hiện SDGs. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19967VNR\\_of\\_Viet\\_Nam.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19967VNR_of_Viet_Nam.pdf)
7. Bộ KH&ĐT. 2019. Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2019-TT-BKHĐT-quy-dinh-Bo-chi-tieu-thong-ke-phat-trien-ben-vung-cua-Viet-Nam-406435.aspx>
8. Bộ KH&ĐT. 2019. Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. <https://luatViet Nam.vn/dau-tu/thong-tu-03-2019-tt-bkhdt-bo-chi-tieu-thong-ke-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam-170555-d1.html>
9. Bộ LĐTBXH. 2009. Báo cáo số 89/BC-LĐTBXH. <http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanban/Pages/chi-tiet-vbqp.aspx?ItemId=11365>
10. Bộ LĐTBXH. 2010. Báo cáo số 70/BC-LĐTBXH. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/bao-cao-70-bc-ltdtbxh-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-thang-7-109696.aspx?v=d>
11. Bộ LĐTBXH. 2017 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về quy định và hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, thương tích, bệnh nghề nghiệp. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-26-2017-TT-BLĐTBXH-che-do-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-bat-buoc-327962.aspx>
12. Bộ LĐTBXH. 2018. Thúc đẩy các hoạt động của Hội đồng địa phương về khuyết tật. <http://laodongxahoi.net/thuc-day-hoat-dong-ban-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-tai-cac-dia-phuong-1311511.html>
13. Bộ LĐTBXH. 2018. UNDP Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam - Giảm nghèo theo tất cả các khía cạnh của nó để đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho tất cả mọi người. <https://www.vn.undp.org/content/Viet Nam/en/home/library/poverty/MDPR.html>
14. Bộ LĐTBXH. năm 2019. Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định khuyết tật của Hội đồng xác định khuyết tật xã. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-01-2019-TT-BLĐTBXH-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-Hoi-dong-thuc-hien-325488.aspx>
15. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA. năm 2019. Nghiên cứu quốc gia thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam. <https://vietnam.unfpa.org/vi/publications/%81u %C4 BB%91i %E%91c 1% -tra-qu %E1%BB% -gia-v %E1% BB % 81-b %E1% BA%A 1o-l %E1% BB %B 1c-%91i %C4%91% E1% BB% 9Bi-ph %E1%BB%A 5-n %E1%BB% af- %E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-n%C4%83m-2019>
16. Bộ NN&PTNT & MPI. 2015. Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. <https://english.luatViet Nam.vn/joint-circular-no-43-2015-ttlt-bnnptnt-bkhdt-dated-n November-23-2015-the-ministry-of-ag agriculture-and-rural-development-and-the-ministry-of-planning-100687-Doc1.html>
17. Bộ nội vụ. 2010. Quyết định số 1179/QĐ-Bộ nội vụ phê duyệt Quỹ của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quy-dinh-1179-QĐ-BNV-cho-phep-thanh-lap-Lien-hiep-hoi-nguoi-khuyet-113130.aspx>

18. Bộ nội vụ. 2011 Quyết định số 1538 /QĐ-Bộ nội vụ phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyết-dinh-1538-QĐ-BNV-nam-2011-phe-duyet-Dieu-le-Lien-hiep-hoi-ve-nguoi-khuyet-127706.aspx>
19. Bộ tài chính. 2013 Thông tư số 27/2013/TT- Bộ tài chính quy định việc thu, quản lý và sử dụng vé vào cửa Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. <http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-27-2013-tt-btc-3961>
20. Bộ tài chính. 2016. Thông tư 130/2016/TT- Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều của một số thông tư về thuế. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx>
21. Bộ tài chính & Bộ LĐTBXH. 2010. Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT- Bộ tài chính -BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách theo “Kế hoạch quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-112-2010-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-110258.aspx>
22. Bộ tài chính & Bộ LĐTBXH. 2013 Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT- Bộ tài chính -BLĐTBXH. quy định về quản lý và sử dụng ngân sách trong Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-48-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-De-an-189449.aspx>
23. Bộ TTTT 2009. Thông tư 26/2009/TT-BTTTT Quy định việc cung cấp thông tin và đảm bảo truy cập thuận tiện vào các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-26-2009-TT-BTTTT-cung-cap-thong-tin-dam-bao-kha-nang-truy-cap-thuan-tien-trang-thong-tin-dien-tu-co-quan-nha-nuoc-92364.aspx>
24. Bộ TTTT. 2020. Thông tư 26/2020/TT-BTTTT về Áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ NKT tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-26-2020-TT-BTTTT-ap-dung-cong-nghe-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-san-pham-thong-tin-453691.aspx>
25. Bộ TTTT. 2009. Thông tư 28/2009/TT-BTTTT Quy định về Áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ NKT trong tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-28-2009-TT-BTTTT-ap-dung-tieu-chuan-cong-nghe-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-su-dung-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-95018.aspx>
26. Bộ tư pháp. 2017 Báo cáo về Triển khai CRPD.<https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/258/2017%20Vietnam%20Initial%20State%20Implementation%20Report.pdf>
27. Bộ VHTTDL. 2016. Báo cáo về triển khai CRPD.<https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/258/2017%20Vietnam%20Initial%20State%20Implementation%20Report.pdf>
28. Bộ xây dựng. 2014. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng đối với nhà và công trình khuyết tật - QCVN 10:2014/BXD. <https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/QCVN-10-2014-BXD-Xay-dung-cong-trinh-dam-bao-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-su-dung-912606.aspx>
29. Bộ xây dựng. 2014. Thông tư 21/2014/TT-Bộ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng đối với nhà ở và công trình dành cho NKT <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-21-2014-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Xay-dung-cong-trinh-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-su-dung-263798.aspx>
30. Bộ xây dựng. năm 2019. Hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD của công trình xây dựng mới và cải tạo
31. Bộ y tế. 2020. Quyết định 5170/QĐ-Bộ y tế Quyết định 5170/QĐ-Bộ y tế về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia về phục hồi chức năng tại Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyết-dinh-5170-QĐ-BYT-2020-thanh-lap-Ban-soan-thao-xay-dung-Chien-luoc-Phuc-hoi-chuc-nang-459618.aspx>
32. Chính phủ Việt Nam. 1998 Sắc lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về NKT. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&\\_id=6&mode=detail&document\\_id=81390](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_id=6&mode=detail&document_id=81390)
33. Chính phủ Việt Nam (2005), Luật Sở hữu trí tuệ. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx>
34. Chính phủ Việt Nam. 2006 Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ <https://thu->

vienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyết-dinh-239-2006-QĐ-TTg-De-an-tro-giup-nguoi-tan-tat-2006-2010-14751.aspx

35. Chính phủ Việt Nam. 2008 Luật Bảo hiểm y tế. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-146-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx>
36. Chính phủ Việt Nam. 2008 Luật Giao thông đường bộ. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-giao-thong-duong-bo-2008-23-2008-QH12-82203.aspx>
37. Chính phủ Việt Nam. 2009. Luật Khám bệnh, chữa bệnh. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&\\_id=1&mode=detail&document\\_id=92348](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_id=1&mode=detail&document_id=92348)
38. Chính phủ Việt Nam. 2009. Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. <https://thukyluat.vn/vb/1002-qd-ttg-16c89.html?hl=vi#TaiVe>
39. Chính phủ Việt Nam. 2009. Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyết-dinh-1956-QĐ-TTg-phe-duyet-de-an-Dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-den-nam-2020-98252.aspx>
40. Chính phủ Việt Nam. 2010. Luật NKT. [http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&mode=detail&document\\_id=96045](http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=96045)
41. Chính phủ Việt Nam. 2010. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý. [https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/de\\_-no-45-2010-nd-cp-on-the-organisation-operation-and-management-108162.aspx?v=d](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/de_-no-45-2010-nd-cp-on-the-organisation-operation-and-management-108162.aspx?v=d)
42. Chính phủ Việt Nam. 2010. Quyết định 1719/QĐ-Bộ nội vụ về việc thành lập Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyết-dinh-1179-QĐ-BNV-cho-phep-thanh-lap-Lien-hiep-hoi-nguoi-khuyet-113130.aspx>
43. Chính phủ Việt Nam. 2011 Điểm truy cập Internet công cộng (PIAP) - Yêu cầu kỹ thuật về khả năng tiếp cận của người già và NKT - TCVN 8701: 2011. <https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8701%3A2011>
44. Chính phủ Việt Nam. 2011 Quyết định 1538/QĐ-Bộ nội vụ Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyết-dinh-1538-QĐ-BNV-nam-2011-phe-duyet-Dieu-le-Lien-hiep-hoi-ve-nguoi-khuyet-127706.aspx>
45. Chính phủ Việt Nam. 2011 Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu ngày 05/12/2011. <https://VietNamlawmagazine.vn/decision-no-2139-qd-ttg-of-dece-December-5-2011-approving-the-national-strategy-forimate-change-4728.html>
46. Chính phủ Việt Nam. 2012. Hệ thống thông tin và dịch vụ cho NKT và người già - Hướng dẫn thiết kế - TCVN 9249:2012. <https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9249%3A2012>
47. Chính phủ Việt Nam. 2012. Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&mode=detail&document\\_id=157455](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=157455)
48. Chính phủ Việt Nam. 2012. Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chi cục Kiểm lâm tại Việt Nam. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&\\_id=1&mode=detail&document\\_id=157455](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_id=1&mode=detail&document_id=157455)
49. Chính phủ Việt Nam. 2012. Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ NKT giai đoạn 2012 - 2020. <https://vanbanphapluat.co/decision-no-1019-qd-ttg-2012-approving-the-scheme-for-assisting-the-disabled-in-the-2012-2020>
50. Chính phủ Việt Nam. 2012. Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=2&mode=detail&document\\_id=162826](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=162826)
51. Chính phủ Việt Nam. 2012. Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyết-dinh-1183-QĐ-TTg-nam-2012-phe-duyet-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ung-pho-146967.aspx>
52. Chính phủ Việt Nam. 2012. Sản phẩm và dịch vụ viễn thông cho NKT và người già - Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào DTMF - TCVN 9248: 2012. <https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9248%3A2012>
53. Chính phủ Việt Nam (2012). Sản phẩm, dịch vụ viễn thông dành cho NKT và người già - Yêu cầu chung - TCVN 9247: 2012. <https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9247%3A2012>



54. Chính phủ Việt Nam. 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx>
55. Chính phủ Việt Nam. 2013 Luật Phòng, chống thiên tai. <https://thuvienphapluat.vn/page/checkvb.aspx?ReturnUrl=content.aspx%2f%3fct%3dvc%26type%3dvan-ban%26field%3dVan-hoa-Xa-hoi%26title%3dLuat-phong-chong-thien-tai-nam-2013%26lid%3d197310>
56. Chính phủ Việt Nam. 2013 Luật Thuế TNDN (Sửa đổi). <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-sua-doi-2013-197250.aspx>
57. Chính phủ Việt Nam. 2013 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ngày 21/10/2013. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-136-2013-ND-CP-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-bao-tro-xa-hoi-210669.aspx>
58. Chính phủ Việt Nam (2013) Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ngày 21 tháng 10 năm 2013. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-136-2013-ND-CP-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-bao-tro-xa-hoi-210669.aspx>
59. Chính phủ Việt Nam. 2013 Nghị định 144/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ, hỗ trợ xã hội và chăm sóc trẻ em. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-bao-tro-cuu-tro-xa-hoi-bao-ve-cham-soc-tre-em-211363.aspx>
60. Chính phủ Việt Nam. 2013 Pháp lệnh Dân số – Hợp nhất số 14/VBHN-VPQH, điều 23. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/van-ban-hop-nhat-14-vbhn-vpqh-nam-2013-hop-nhat-phap-lenh-dan-so-204828.aspx?v=>
61. Chính phủ Việt Nam. 2013 Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kỹ năng, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Decision-No-899-QD-TTg-Ag-Agricultural-rural-restructuring-towards-raising-added-values-194657.aspx>
62. Chính phủ Việt Nam. 2013 Thông tư liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- Bộ tài chính. <http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46231>
63. Chính phủ Việt Nam. 2014. Luật Giáo dục nghề nghiệp. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx>
64. Chính phủ Việt Nam. 2014. Luật Hôn nhân và gia đình. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx>
65. Chính phủ Việt Nam. 2014. Luật Xây dựng. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=1&\\_&mode=detail&document\\_id=175348](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_&mode=detail&document_id=175348)
66. Chính phủ Việt Nam. 2014. Nghị quyết 84/2014/QH13 của Quốc hội về phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT. <https://vbpq.toaan.gov.vn/webcenter/portal/htvb/chi-tiet?dDocName=TOAAN016101&Keyword=>
67. Chính phủ Việt Nam. 2014. IIIUNTRANSLATED\_CONTENT\_STARTIIILaw on Organization of the National Assembly. [https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/luat-to-chuc-quoc-hoi-2014259784.aspx?v=d#:~:text=2.,ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.&text=k%E1%BB%B3%20Qu%E1%B-B%91c%20h%E1%BB%99i-.1.,c%E1%BB%A7a%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%20kho%C3%A1%20sau.IIIUNTRANSLATED\\_CONTENT\\_ENDIII](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/luat-to-chuc-quoc-hoi-2014259784.aspx?v=d#:~:text=2.,ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.&text=k%E1%BB%B3%20Qu%E1%B-B%91c%20h%E1%BB%99i-.1.,c%E1%BB%A7a%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%20kho%C3%A1%20sau.IIIUNTRANSLATED_CONTENT_ENDIII)
68. Chính phủ Việt Nam. 2015. Bộ luật tố tụng hình sự. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx>
69. Chính phủ Việt Nam. 2015. Chương trình số 9656/CTPH-BNNPTNT-BLĐTBXH về việc phối hợp giữa MARD và Bộ LĐTBXH trong việc thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho NKT
70. Chính phủ Việt Nam. 2015. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx>
71. Chính phủ Việt Nam. 2015. Luật Tổ chức chính quyền địa phương. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx>
72. Chính phủ Việt Nam. 2015. Nghị định số 61/2015/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-chinh-sach-ho-tro-cao-viec-lam-Quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx>
73. Chính phủ Việt Nam. 2015. Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về thu, quản lý học phí đối với

- cơ sở giáo dục công lập, miễn, giảm học phí và chi phí giáo dục từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ngày 02/10/2015. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx>
74. Chính phủ Việt Nam. 2015. Quyết định số 1717/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về NKT. Điều 4. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1717-qd-ttg-thanh-lap-uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-292381.aspx?v=d>
  75. Chính phủ Việt Nam. 2016. Luật Tiếp cận thông tin. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx>
  76. Chính phủ Việt Nam. 2016. Luật Trẻ em. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx>
  77. Chính phủ Việt Nam. 2016. Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và vận tải đường sắt. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-duong-sat-288330.aspx>
  78. Chính phủ Việt Nam. 2016. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx>
  79. Chính phủ Việt Nam. 2016. Quyết định 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện CRPD và các văn bản hướng dẫn khác. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyết-dinh-1100-QĐ-TTg-ke-hoach-thuc-hien-cong-uoc-Lien-hop-quoc-quyen-nguoi-khuyet-tat-2016-315298.aspx>
  80. Chính phủ Việt Nam. 2017 Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD. [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fVN-M%2f&Lang=vi](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fVN-M%2f&Lang=vi)
  81. Chính phủ Việt Nam. 2017 Luật Hỗ trợ pháp lý. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx>
  82. Chính phủ Việt Nam. 2018. Đề xuất về quỹ ưu đãi NKT. <http://baochinhphu.vn/Doi-song/De-xuat-bo-tri-nguon-von-uu-dai-danh-rieng-cho-nguoi-khuyet-tat/333981.vgp>
  83. Chính phủ Việt Nam. 2018. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp luật về tiếp cận thông tin. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-13-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-tiep-can-thong-tin-348639.aspx>
  84. Chính phủ Việt Nam. 2018. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-39-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx>
  85. Chính phủ Việt Nam. 2018. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-65-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Duong-sat-356280.aspx>
  86. Chính phủ Việt Nam. 2018. Nghị định 146/2018/NĐ-CP. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-146-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx>
  87. Chính phủ Việt Nam. 2018. Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-160-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-phong-chong-thien-tai-401252.aspx>
  88. Chính phủ Việt Nam. 2019. Bộ luật Lao động (Sửa đổi), <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONO-GRAPH/916500/114939/F224084256/VNM91650.pdf>
  89. Chính phủ Việt Nam. 2019. Luật Giáo dục. <https://luatVietNam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html>
  90. Chính phủ Việt Nam. 2019. Quyết định số 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2020. <http://phongchongthientai.mard.gov.vn/FileUpload/2020-05/gOiWzrZ3TEGK4MK-QĐ-649%20Q%20c%20d%2090-TTg%20Phe%20uyet%20ke%20ho%201%ba%20a%201ch%20PCTT%20GG%20den%20nam%202020.pdf>
  91. Chính phủ Việt Nam. 2020. Luật Thanh niên. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-thanh-nien-so-57-2020-QH14-416260.aspx>
  92. Chính phủ Việt Nam. 2020. Nghị quyết số 42/NQ-CP. [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class\\_id=509&\\_id=1&mode=detail&document\\_id=199759](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_id=1&mode=detail&document_id=199759)



93. Chính phủ Việt Nam. 2020. Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ NKT giai đoạn 2021 – 2030. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Decision-1190-QD-TTg-2020-approving-Support-Programme-for-persons-with-disabilities-2021-2030-479209.aspx>
94. Chính phủ Việt Nam. (X)(X) Luật phổ biến và giáo dục chính sách, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx>
95. Chính phủ Việt Nam. (X)(X) Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội <https://luatViet Nam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-199788-d1.html>
96. Chính phủ Việt Nam. n.d. Giới thiệu đường dây nóng 111. <http://tongdai111.vn/>. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2021
97. Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế về Đại dịch Covid-19. <https://covid19.gov.vn/>. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2021
98. Dương Phong. 2020. Những thách thức trong đào tạo nghề cho NKT
99. EGFRR. 2014. Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (2015-2030). <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
100. Hoàng T. A. Nguyễn và cộng sự. 2011 Quyền tình dục và sinh sản của NKT: Nhận thức và thực hiện
101. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 2020. COVID-19 và các vấn đề về giới ở Việt Nam. <https://hoilhpn.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=26&l=HoctaplamtheoloiBac>
102. Lê Xuân T., 2019. Báo cáo tình hình thực hiện Luật NKT và CRPD trong giao thông công cộng tại Việt Nam. Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải
103. LHQ. 2006 Công ước về Quyền của NKT. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-11-situations-of-risk-and-humanitarian-emergencies.html>
104. LHQ. 2020. Báo cáo quốc gia năm 2020 về việc thực hiện SDGs. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf>
105. LHQ Việt Nam. 2021 – sắp tới. Báo cáo về dữ liệu NKT ở Việt Nam
106. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. 2016 Báo cáo về quyền của trẻ em khuyết tật
107. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. 2020. Báo cáo độc lập về việc thực hiện công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT ở Việt Nam. <https://acdc.vn/uploads/documents/files/60a7317e69c60.pdf>
108. Liên minh Khuyết tật Quốc tế. 2020. Khảo sát toàn cầu về sự tham gia của các tổ chức của NKT trong các chương trình và chính sách phát triển. . <https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/increasingly-consulted-not-yet-participating-ida-global-survey-report-participation>
109. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 2020. Triển khai tiêm chủng cho NKT và nhóm dễ bị tổn thương. <http://tapchimattran.vn/suc-khoe/trien-khai-tiem-vaccine-cho-nhom-nguoi-khuyet-tat-va-yeu-the-40251.html>
110. Mersland R. 2005. Tín dụng vi mô cho NKT tự làm chủ ở các nước đang phát triển. Có sẵn tại: <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/2068>
111. Mont D, CV Nguyễn. 2011 Khuyết tật và nghèo đói ở Việt Nam. The World Bank Economic Review. <https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1093/wber/lhr019>
112. Ngân hàng Thế giới. (X)(X) Tầm nhìn về an sinh xã hội 2030 ở Việt Nam. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/457311600401962011/pdf/A-Vision-for-the-2030-Social-Protection-System-in-Vietnam.pdf>
113. Nguyễn Thị Hoàng Yến và cộng sự. 2013 Chính sách về giáo dục NKT ở Việt Nam - Khoảng trống và tác động của nó đối với NKT. <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/496>
114. Nguyễn Thị Tú An. 2016. Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. [https://www.researchgate.net/publication/310442764\\_Sexual\\_and\\_Reproductive\\_Health\\_of\\_People\\_Living\\_With\\_Physical\\_Disabilities\\_in\\_Ho\\_Chi\\_Minh\\_City\\_Vietnam](https://www.researchgate.net/publication/310442764_Sexual_and_Reproductive_Health_of_People_Living_With_Physical_Disabilities_in_Ho_Chi_Minh_City_Vietnam)
115. Nguyễn Thị Tú An và cộng sự. 2018. Kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản của NKT thể chất ở Việt Nam. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-017-9515-7>
116. Nguyễn Thị Vinh. (X)(X) Phụ nữ khuyết tật thể chất ở miền Bắc Việt Nam: Những kinh nghiệm sống còn về mang thai, sinh con và chăm sóc sức khỏe bà mẹ. <https://eprints.qut.edu.au/207988/>
117. Nhóm Ngân hàng Thế giới. (X)(X) Vốn nhân lực của Việt Nam: Thành công trong giáo dục và những thách thức trong tương lai. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34316/Vietnam-s-Human-Capital-Education-Success-and-Future-Ch-bé.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
118. Nhóm nghiên cứu Trung tâm Phát triển Hòa nhập và Khuyết tật DFAT, Bộ LĐTBXH & Leonard

- Cheshire. 2017. Thử nghiệm quy trình xác định tình trạng khuyết tật cho NKT trong các chương trình bảo trợ xã hội ở các nước có thu nhập thấp và trung bình: một nghiên cứu điển hình từ Việt Nam- <https://socialprotection.org/discover/publications/testing-disability-determination-procedures-social-protection-programs-low-and>
119. Palmer M. et al. 2015, Đời sống kinh tế cho NKT ở Việt Nam. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4510056/#pone.0133623.ref015>
120. Quốc hội. 2015. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx>
121. Thanh Hà. 2020. Chính sách pháp luật ưu đãi đối với NKT. Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. <https://tgppl.moj.gov.vn/Pages/hoi-nhap-phat-trien.aspx?ItemID=81&I=NghiencuuveTGPL>. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2021
122. Thế Hào, Hà Chi. năm 2019. Hợp báo toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. <http://m.antoanthongtin.vn/chinh-tri---xa-hoi/hoi-nghi-bao-chi-toan-quoc-tong-ket-nam-2019-trien-khai-nhiem-vunam-2020-105734>
123. Tổ chức lao động quốc tế. 2012. Tăng cường cơ hội việc làm cho NKT vì lợi ích của mọi người. [https://www.ilo.org/hanoi/Informationresource/Publicinformation/feature-articles/Wideos\\_194746/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/hanoi/Informationresource/Publicinformation/feature-articles/Wideos_194746/lang--en/index.htm)
124. Tổng cục thống kê. 2018. Khảo sát quốc gia về NKT 2016. <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/03/Baocao-nguoiikhuyet-tat-1.pdf>
125. Tổng cục thống kê. 2019. Bộ chỉ số thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. [https://south-eastasia.hss.de/fileadmin/user\\_upload/Projects\\_HSS/South\\_East\\_Asia/documents/2020/VietNam/220320-Handbook-220320.pdf](https://south-eastasia.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/South_East_Asia/documents/2020/VietNam/220320-Handbook-220320.pdf)
126. Tổng cục thống kê. 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019. <https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>
127. Tổng cục thống kê và UNICEF. 2015. Khảo sát đa chỉ số Việt Nam 2014, Báo cáo cuối cùng. <https://www.unicef.org/vietnam/topics/multiple-indicator-cluster-survey>
128. Trường Y tế Công cộng Hà Nội, Viện trợ Úc và London School of Tropical Hygiene and Medicine. 2019. Nghiên cứu an sinh xã hội toàn diện về NKT ở Việt Nam - Tổng quan quốc gia với một nghiên cứu điển hình về Quận Cẩm Lệ. <https://socialprotection.org/es/discover/publications/disability-inclusive-social-protection-research-vietnam-national-overview-case>
129. UNDP & iSEE. 2017 Chấm dứt kỳ thị. [https://www.vn.undp.org/content/Viet Nam/en/home/library/democratic\\_governance/EndingStigma.html](https://www.vn.undp.org/content/Viet Nam/en/home/library/democratic_governance/EndingStigma.html)
130. UNDP. 2018. Quyền được biết của chúng tôi. [https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic\\_governance/out-right-to-knowledge.html](https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/out-right-to-knowledge.html)
131. UNDP. 2020. Báo cáo kết quả nghiên cứu “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tư pháp và pháp lý cho NKT ở Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu của CRPD”
132. UNDP. 2020. Báo cáo rà soát pháp luật về NKT của Việt Nam so sánh với Công ước về quyền của NKT và các thông lệ tốt nhất quốc tế. [https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic\\_governance/reviewing-vietnam-for-on-persons-with-disabilities-in-comparison-with-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-and-international-best-practices.html](https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/reviewing-vietnam-for-on-persons-with-disabilities-in-comparison-with-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-and-international-best-practices.html)
133. UNDP. 2020. Đánh giá nhanh các tác động kinh tế xã hội của COVID-19 đối với NKT ở Việt Nam. [https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic\\_governance/ImpactPwDs.html](https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/ImpactPwDs.html)
134. UNDP. 2021 – sắp tới. Đánh giá nhanh về mức độ sẵn sàng của NKT ứng cử vào Quốc hội Việt Nam hoặc Hội đồng nhân dân các cấp
135. UNFPA. 2019. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019. <https://Viet Nam.un.org/vi/28931-results-pop population-and-housing-census-0142019>
136. UNICEF. 2013 Tờ thông tin dành cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật. [https://sites.unicef.org/disabilities/files/Factsheet\\_A5\\_\\_Web\\_REVISED \(1\).pdf](https://sites.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED (1).pdf)
137. UNICEF. 2020. Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Úc và các cơ quan của Liên hợp quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) cùng chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực trong bối cảnh COVID-19. <https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/government-viet-nam-government-australia-and-un-agencies-unpa-unicef-and-un-women>
138. UNICEF. 2020. Đánh giá nhanh về tác động kinh tế và xã hội của COVID-19 đối với trẻ em và gia đình ở Việt Nam. <https://www.unicef.org/eap/reports/rapid-assessment-social-andconom-impacts-covid-19-children-and-families-viet-nam>

139. UNICEF. 2020. Lập bản đồ và đánh giá các dịch vụ bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật ở Đà Nẵng và Kon Tum Việt Nam
140. UNICEF. 2020. Xem xét Nghị định 136 tập trung vào trợ giúp xã hội cho trẻ em và đề xuất các phương án chính sách để xây dựng một Nghị định mới phù hợp với các mục tiêu MPSARD và có liên quan đến bối cảnh của một quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn. [https://socialprotection.merit.unu.edu/research/projects/review-of-de\\_136-with-focus-on-social-assistance-for-children/](https://socialprotection.merit.unu.edu/research/projects/review-of-de_136-with-focus-on-social-assistance-for-children/)
141. UNICEF. NĂM 2018. Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. <https://www.unicef.org/vietnam/reports/children-disabilities-vietnam>
142. UNICEF Việt Nam. 2020. Tóm tắt chính sách về cải cách Nghị định số 136
143. Ủy ban Quốc gia về NKT. 2017 Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT về mẫu báo cáo các hoạt động liên quan đến NKT ở các cấp độ khác nhau. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyết-dinh-03-QĐ-UBQGNKT-2017-bieu-mau-bao-cao-ve-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-cac-cap-379871.aspx>
144. Ủy ban Quốc gia về NKT. 2018. Báo cáo nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan về người lao động khuyết tật. <https://acdc.vn/vi/tai-lieu/140/bao-cao-nghien-cuu-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-bo-luat-lao-dong-va-cac-van-ban-lien-quan-ve-lao-dong-la-nguoi-khuyet-tat.html>
145. Ủy ban Quốc gia về NKT. 2019. Báo cáo công việc liên quan đến NKT năm 2019. <http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222183>
146. Ủy ban Quốc gia về NKT. 2019. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ NKT giai đoạn 2012 – 2020. <https://sovhttdl.camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&tiêu/baocao/baocaonguoi-khuyet-tat=wcm%3Apat/sovhttdl.camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&tiêu/baocao/sovhttdl/library/site-ofsovhttdl/noidungtrangrs/thongtinchidaodieuhanh/baocao/baocaonguoi-khuyet-tat>
147. Ủy ban Quốc gia về NKT. 2020. Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia số 1019/QĐ-TTG về hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020. <http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=223225>
148. Ủy ban Quốc gia về NKT. Quyết định số 03-QĐ-UBQGNKT về việc Ban hành Mẫu báo cáo công tác liên quan đến NKT các cấp. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyết-dinh-03-QĐ-UBQGNKT-2017-bieu-mau-bao-cao-ve-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-cac-cap-379871.aspx>
149. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR). n.d. SDG-CRPD Resource Package. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/SDG-CRPD-Resource.aspx>
150. Viện Chiến lược Giao thông và Phát triển. 2016. Hỗ trợ Dự án giao thông cho NKT giai đoạn 2012 – 2020. <http://www.tdsi.gov.vn/Default.aspx?tabid=0&catid=493.375&articleid=9836>
151. Viện Nghiên cứu phát triển xã hội. 2008 NKT ở Việt Nam: Kết quả Khảo sát xã hội ở Thái Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng và Đồng Nai. NXB Chính trị Quốc gia. <https://www.semanticscholar.org/paper/People-with-disabilities-in-Vietnam-%7BpA-finding-from-Duong-H%E1%BB%93ng/1c71fc1d-7f8ebd5a105e6b715753cc5f280221fa>
152. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Trường Y tế Công cộng Hà Nội. 2020. Kết quả từ một nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Hà Nội, Việt Nam. <https://apo.org.au/node/310317>
153. WHO và UNFPA. 2009. Thúc đẩy sức khỏe tình dục và sinh sản cho NKT. Ghi chú hướng dẫn của WHO/UNFPA. <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/9789241598682/en/>

## Phụ lục: Danh sách các tổ chức của và vì NKT chủ chốt

Tất cả các tổ chức của và vì NKT dưới đây là các tổ chức của và vì NKT đã đăng ký chính thức hoạt động dưới sự quản lý của Sở LĐTBXH và về nguyên tắc độc lập với UBND về NKT.

| STT                        | Tên của tổ chức của và vì NKT     | Cấp độ                                                   | Ghi chú                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Miền Bắc Việt Nam</b>   |                                   |                                                          |                                                            |
| 1                          | DP Hà Nội thành phố               | Tổ chức của và vì NKT của thành phố trực thuộc Trung tâm |                                                            |
| 2                          | DP tỉnh Hà Giang                  | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 3                          | DP tỉnh Hà Nam                    | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 4                          | DP tỉnh Hải Dương                 | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 5                          | DP thành phố Lạng Sơn             | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| 6                          | DP Thái Nguyên                    | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| 7                          | DP tỉnh Thái Bình                 | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 8                          | DP tỉnh Ninh Bình                 | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 9                          | DP tỉnh Nam Định                  | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 10                         | DP huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) | Tổ chức của và vì NKT của Quận                           | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| 11                         | DP huyện Na Rì (tỉnh Bắc Cạn)     | Tổ chức của và vì NKT của Quận                           | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| <b>Miền Trung Việt Nam</b> |                                   |                                                          |                                                            |
| 12                         | DP Vinh Tp.                       | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| 13                         | DP tỉnh Quảng Trị                 | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 14                         | DP tỉnh Thừa Thiên Huế            | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh                           |                                                            |
| 15                         | DP thành phố Đà Nẵng              | Tổ chức của và vì NKT của thành phố trung tâm            |                                                            |
| 16                         | DP tỉnh Quảng Nam                 | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 |                                                            |
| 17                         | DP Quảng Ngãi                     | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 |                                                            |
| <b>Miền Nam Việt Nam</b>   |                                   |                                                          |                                                            |
| 18                         | DP Cần Thơ                        | Tổ chức của và vì NKT của thành phố trung tâm            |                                                            |
| 19                         | DP thành phố Vũng Tàu             | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 | Không có tổ chức của và vì NKT cấp tỉnh nào được thành lập |
| 20                         | Hội Thanh niên khuyết tật TP. HCM | Tổ chức của và vì NKT của thành phố trung tâm            | Chỉ dành cho thanh niên khuyết tật                         |
| 21                         | DP tỉnh Lâm Đồng                  | Tổ chức của và vì NKT của tỉnh thành phố                 |                                                            |